

SUMÁRIO

DELIBERAÇÕES DO TRIBUNAL PLENO, DECISÕES SINGULARES, EDITAIS DE CITAÇÃO, AUDIÊNCIA E OFÍCIO, TERMOS DE ALERTA E OUTROS

Administração Pública Estadual

>>Poder Executivo Pág. 1

>>Autarquias, Fundações, Institutos, Empresas de Economia Mista, Consórcios e Fundos Pág. 9

Administração Pública Municipal Pág. 72

ATOS DA PRESIDÊNCIA

>>Decisões Pág. 90

>>Portarias Pág. 93

ATOS DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

>>Portarias Pág. 93

>>Avisos Pág. 95

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

>>Atas Pág. 96

>>Pautas Pág. 106



DOeTCE-RO

Cons. WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

Cons. EDILSON DE SOUSA SILVA

VICE-PRESIDENTE

Cons. PAULO CURI NETO

CORREGEDOR

Cons. JAILSON VIANA DE ALMEIDA

PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA

Cons. VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA

Cons. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

OUIDOR

Cons. JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

PRESIDENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS

OMAR PIRES DIAS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

MIGUIDÔNIO INÁCIO LOIOLA NETO

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA

CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

YVONETE FONTINELLE DE MELO

OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS

SUBPROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ERNESTO TAVARES VICTORIA

SUBPROCURADOR AUXILIAR DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

WILLIAN AFONSO PESSOA

COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares, Editais de Citação, Audiência e Ofício, Termos de Alerta e Outros

Administração Pública Estadual

Poder Executivo



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 04429/2025–TCE-RO

SUBCATEGORIA: Prestação de Contas

ASSUNTO: Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2024

JURISDICIONADO: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC

INTERESSADO: Massud Jorge Badra Neto, CPF: ***.362.542-**, Secretário de Estado da Educação, a partir de 12/03/2026

RESPONSÁVEL: Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini, CPF n. ***.246.038-**, Secretária de Estado da Educação, no exercício de 2024

ADVOGADOS: Sem Advogados

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

DM-DDR 0107/2026-GPCPN_

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2024. ANÁLISE PRELIMINAR. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUDIÊNCIA.

1. Em sendo constatadas possíveis irregularidades quando da análise preliminar, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a medida necessária é a audiência dos responsáveis para, querendo, apresentar suas justificativas.

1. Tratam os autos da análise da prestação de contas de gestão da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, referente ao exercício de 2024, sob a responsabilidade da Sra. Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini.

2. Conforme consignado no Relatório de ID 1913427, a Coordenadoria Especializada em Finanças do Estado – CECEX 1 concluiu pela existência de irregularidade que enseja o chamamento da responsável, em sede de audiência, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

3. CONCLUSÃO

24. Finalizados os exames e procedimentos de instrução sobre a prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, atinentes ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade da Senhora Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini, foram identificadas as seguintes situações:

A1. Infringência ao art. 60 da Lei 4.320/64, em razão da realização de despesa sem prévio empenho;

25. Em virtude da gravidade das ocorrências identificadas e considerando a possibilidade de manifestação desta Corte pelo julgamento das contas como irregulares, propõe-se a realização de audiência da gestora responsável, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

26. Diante do exposto, submetem-se os autos ao relator, propondo:

I. Promover a audiência da senhora Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, CPF: 117.***.***-84, na função de Secretária de Estado da Educação, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, com fundamento no inciso III do Art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, referente ao achado A1.

II. Comunicar formalmente a Secretaria de Estado da Educação para que no prazo de 15 dias, encaminhe manifestação formal avaliando as consequências práticas da proposta de determinação relacionada à capacitação dos gestores escolares e elaboração de manual para garantir a regularidade das despesas não centralizadas.

3. É o necessário a relatar.

4. DECIDO.

5. Conforme análise técnica preliminar, foi identificada 1 (uma) irregularidade com potencial de impactar o julgamento das contas, consistente na infringência ao art. 60 da Lei nº 4.320/1964, em razão da realização de despesas sem prévio empenho, evidenciada em três ocorrências distintas: **a)** execução de despesas pela SEDUC, relativas a pagamentos de pessoal não empenhados na época própria, nos exercícios de 2023 e 2024, vinculados a servidores cedidos, cujo reembolso não ocorreu tempestivamente; **b)** execução de despesas por diretoria escolar, sem prévio empenho e sem a devida realização de procedimento licitatório, tendo a SEDUC instaurado processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos (SEI 0029.000340/2026-60); e **c)** execução de despesas pela SEDUC, sem prévio empenho, relacionadas à realização do evento JOER.

6. A materialidade e a autoria da irregularidade, evidenciada nas ocorrências descritas no item anterior, encontram-se devidamente demonstradas pela unidade técnica. Desse modo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a concessão de prazo para que a responsável apresente suas razões de defesa e/ou junte documentos pertinentes ao achado consignado no relatório técnico de ID 1913427.

7. De outro giro, verifica-se que a unidade técnica propôs a expedição de determinação à SEDUC para que promova a capacitação dos gestores escolares e elabore, aprove e publique, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, **Manual de Procedimentos voltado à aplicação de**



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br

Assinatura digital

recursos diretamente pelas escolas e/ou unidades executoras. Todavia, em sua conclusão, sugeriu, como medida preliminar, a comunicação formal à Secretária de Estado da Educação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação acerca das consequências práticas da referida proposta de determinação, especialmente quanto à sua implementação e impactos na gestão das despesas descentralizadas.

8. No que se refere ao conteúdo da medida proposta, o manual deverá contemplar, no mínimo, os seguintes eixos estruturantes:

- **Governança e competências:** definição das responsabilidades da SEDUC, coordenadorias regionais, unidade escolar e unidade executora; segregação de funções; fluxos de aprovação e níveis de alçada;
- **Planejamento e programação:** plano anual de compras/contratações da escola; vinculação aos instrumentos de planejamento; cronograma de desembolso; regras para evitar fracionamento de despesa.
- **Contratações:** regras e limites para licitação, dispensa e inexigibilidade; documentação mínima (estudos preliminares/termo de referência, e estimativa de preços, justificativas, autorizações, parecer jurídico quando exigido); critérios de pesquisa de preços e vantajosidade; uso de ata de registro de preços; gestão de contratos e fiscalização; procedimentos para casos emergenciais nos estritos termos legais.
- **Execução orçamentária e financeira:** exigência de prévio empenho (ordinário, global ou por estimativa); etapas de liquidação (atestes de entrega/execução, conferência de qualidade e quantitativos); pagamento (ordem bancária, cronologia); proibições expressas (compra/serviço sem empenho, adiantamentos indevidos).
- **Suprimento de fundos/caixa da escola:** hipóteses de uso, limites, vedações, prazos de aplicação e prestação de contas; e conciliações bancárias.
- **Sanções e responsabilização:** consequências do descumprimento; comunicação ao controle interno/externo; fluxos para apuração de irregularidades.
- **Modelos e orientações:** minutas padronizadas, formulários, manuais rápidos, exemplos práticos.

9. Alinho-me à unidade técnica especializada quanto à pertinência da proposta de encaminhamento, porquanto a medida se revela adequada e necessária para prevenir a reiteração da irregularidade identificada, consistente na realização de despesas sem prévio empenho, bem como para fortalecer os mecanismos de governança, padronização de procedimentos e controle na aplicação de recursos descentralizados no âmbito da SEDUC.

10. Ademais, a capacitação dos gestores escolares, aliada à instituição de manual normativo com diretrizes claras e objetivas, contribui para a melhoria da gestão administrativa e financeira, conferindo maior segurança jurídica às unidades executoras e promovendo a conformidade com as normas de direito financeiro e de contratação pública.

11. Ante o exposto, em observância ao art. 5º, inciso LV, da CF, com fulcro no art. 10, §1º, art. 11 e art. 12, incisos I e III, todos da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o art. 18, §1º, art. 19, incisos I e III, do RITCERO, **decido:**

I. Definir a responsabilidade da Srª. Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini, CPF n. ***.246.038-**, Secretária de Estado da Educação – SEDUC, no exercício de 2024, nos termos do art. 12, inciso I, da LCE n. 154/1996 c/c o art. 19, inciso I, do RITCERO, em razão do achado A1, conforme relatório técnico de ID 1913427;

II. Determinar a citação, via mandado de audiência, da Srª. Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini, CPF n. ***.246.038-**, Secretária de Estado da Educação – SEDUC, no exercício de 2024, com fulcro no art. 19, inciso III, do RITCERO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do art. 97, inciso I, letra “a”, do RITCERO, apresente suas razões de justificativas e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca da seguinte irregularidade:

A1. Infringência ao art. 60 da Lei 4.320/64, em razão da realização de despesa sem prévio empenho.

III. Advertir a responsável Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini, CPF n. ***.246.038-**, Secretária de Estado da Educação – SEDUC, no exercício de 2024, que, em caso de não atendimento à audiência, estará sujeito à revelia, nos termos do art. 19, §5º, do RITCERO;

IV. Assinalar o prazo de 15 (quinze) dias ao atual Secretário de Estado da Educação – SEDUC para que, apresente manifestação acerca da proposta de determinação formulada pela unidade técnica, consistente na promoção de capacitação dos gestores escolares e na elaboração, a provação e publicação, no **prazo de 180 (cento e oitenta) dias**, de **Manual de Procedimentos voltado à aplicação de recursos diretamente pelas escolas e/ou unidades executoras**, o qual deverá contemplar, no mínimo, os seguintes eixos estruturantes:

- **Governança e competências:** definição das responsabilidades da SEDUC, coordenadorias regionais, unidade escolar e unidade executora; segregação de funções; fluxos de aprovação e níveis de alçada;
- **Planejamento e programação:** plano anual de compras/contratações da escola; vinculação aos instrumentos de planejamento; cronograma de desembolso; regras para evitar fracionamento de despesa.
- **Contratações:** regras e limites para licitação, dispensa e inexigibilidade; documentação mínima (estudos preliminares/termo de referência, e estimativa de preços, justificativas, autorizações, parecer jurídico quando exigido); critérios de pesquisa de preços e vantajosidade; uso de ata de registro de preços; gestão de contratos e fiscalização; procedimentos para casos emergenciais nos estritos termos legais.

· **Execução orçamentária e financeira:** exigência de prévio empenho (ordinário, global ou por estimativa); etapas de liquidação (atestes de entrega/execução, conferência de qualidade e quantitativos); pagamento (ordem bancária, cronologia); proibições expressas (compra/serviço sem empenho, adiantamentos indevidos).

· **Suprimento de fundos/caixa da escola:** hipóteses de uso, limites, vedações, prazos de aplicação e prestação de contas; e conciliações bancárias.

· **Sanções e responsabilização:** consequências do descumprimento; comunicação ao controle interno/externo; fluxos para apuração de irregularidades.

· **Modelos e orientações:** minutas padronizadas, formulários, manuais rápidos, exemplos práticos.

V. Ordenar ao Departamento do Pleno que, na forma regimental, cite a responsável indicada nos itens anteriores, encaminhando-lhes cópias do relatório técnico (ID 1913427) e desta Decisão, adotando, as seguintes medidas:

a) citação por edital em caso de não localização da parte;

b) encaminhamento, ao término do prazo estipulado nos itens anteriores, apresentada ou não a defesa, os autos à Secretaria Geral de Controle Externo para que, por meio da CECEx competente, dê continuidade à análise.

VI. Ordenar ao Departamento do Pleno que promova, com a devida urgência, a expedição de ofício ao atual Secretário de Estado da Educação – SEDUC, encaminhando cópia integral desta decisão, com destaque para o item IV, a fim de assegurar sua inequívoca ciência quanto ao teor da medida, ao prazo assinalado e às providências que lhe competem, devendo, ainda, ser comprovado nos autos o efetivo cumprimento da comunicação.

VII. Ordenar a **Secretaria Geral de Controle Externo**, que após sua manifestação, **encaminhe os autos ao Ministério Público de Contas** para emissão de parecer regimental, retornando-o concluso ao Relator;

VIII. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 8 de abril de 2026.

(assinado eletronicamente)

Paulo Curi Neto
Conselheiro Relator
Matrícula 450

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 02971/2025

CATEGORIA: Acompanhamento de Gestão

SUBCATEGORIA: Prestação de Contas

JURISDICIONADO: Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

INTERESSADOS: **Felipe Bernardo Vital** - CPF nº ***.552.802-**

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

Jefferson Caliri da Silva - CPF nº ***.458.159-**

Contador Setorial da SESDEC (Período: 28/06/2024 a 31/12/2024)

Daiana Gonçalves de Oliveira - CPF nº ***.646.002-**

Coordenadora de Administração e Finanças (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

ASSUNTO: Prestação de Contas relativa ao exercício de 2024

ADVOGADOS: Sem Advogados

RELATOR: Conselheiro **Francisco Carvalho da Silva**

DM/DDR nº 0048/2026-GCFCS/TCE-RO

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR. REGULARIDADES APONTADAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA.

Tratam os autos da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, exercício de 2024, sob a responsabilidade do Senhor Felipe Bernardo Vital, Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania.

2. Na análise inicial (ID=1918782), o Corpo Técnico, com base nas informações recebidas e na auditoria realizada, identificou indícios de irregularidades, razão pela qual propôs a expedição de mandado de audiência aos interessados.

3. Dessa forma, os autos vieram com proposta de realização de audiência do Senhor Felipe Bernardo Vital, Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, na condição de gestor responsável, e do Senhor Jefferson Caliri da Silva, Contador Setorial da SESDEC, bem como da Senhora Daiana



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



Gonçalves de Oliveira, Coordenadora de Administração e Finanças, para que se manifestem sobre os apontamentos constantes na conclusão do Relatório Técnico, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei Complementar nº 154/1996, diante da constatação abaixo transcrita:

3. CONCLUSÃO.

24. Finalizados os exames e os procedimentos de auditoria relativos à instrução da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, inerente ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade do senhor Felipe Bernardo Vital, identificamos os seguintes achados:

A1. Ausência de conciliação do saldo das contas Bens móveis e Bens imóveis;

25. Em função da gravidade das ocorrências identificadas e considerando a possibilidade de manifestação desta Corte pelo julgamento das contas regulares com ressalva ou irregular, propõe-se a realização de audiência dos responsáveis, Senhores **Felipe Bernardo Vital**, CPF: ***.552.802-**, **Jefferson Caliarí da Silva**, CPF: ***.458.159-** e **Daiana Gonçalves de Oliveira**, CPF: ***.646.002-** em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

26. Diante do exposto, submetem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, propondo:

4.1 Promover a audiência do senhor **Felipe Bernardo Vital**, CPF: ***.552.802-**, Secretário de Estado no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, com fundamento no inciso III do Art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, em razão do achado de auditoria A1.

4.2 Promover a audiência do senhor **Jefferson Caliarí da Silva**, CPF: ***.458.159-**, Contador Setorial da SESDEC no período de 28/06/2024 a 31/12/2024, com fundamento no inciso III do Art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, em razão do achado de auditoria A1.

4.3 Promover a audiência da senhora **Daiana Gonçalves de Oliveira**, CPF: ***.646.002-**, Coordenadora de Administração e Finanças da SESDEC no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, com fundamento no inciso III do Art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, em razão do achado de auditoria A1.

4.4 Após a manifestação dos responsáveis, ou o vencimento do prazo de manifestação, promover o retorno dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação conclusiva.

São esses, em síntese, os fatos.

4. Conclusos os autos a este Gabinete, acolhem-se as análises técnicas quanto à necessidade de realização de audiência, para que os responsáveis apresentem razões de justificativa, acompanhadas de documentação comprobatória, acerca das irregularidades apontadas nos Achados de Auditoria A1, subitens 4.1, 4.2 e 4.3 do Relatório Técnico (ID=1918782).

5. Assim, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a concessão de prazo ao responsável, mediante a devida notificação, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei Complementar nº 154/1996, para a apresentação de razões de justificativa acerca das impropriedades apontadas na conclusão do Relatório Técnico.

6. Diante do exposto, acolhendo a proposta do Corpo Técnico, bem como atento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim **DECIDO**:

I - Ordenar a Audiência do Senhor **Felipe Bernardo Vital**, Secretário de Estado no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 para que, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresente suas justificativas, com os documentos que entender necessários, sobre as irregularidades apontadas no Achado de Auditoria A1, item 4 e subitem 4.1 da conclusão do Relatório Técnico (ID=1918782), nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei Complementar nº 154/96;

II - Ordenar a Audiência do Senhor **Jefferson Caliarí da Silva**, Contador Setorial da SESDEC no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 para que, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresente suas justificativas, com os documentos que entender necessários, sobre as irregularidades apontadas no Achado de Auditoria A1, item 4 e subitem 4.2 da conclusão do Relatório Técnico (ID=1918782), nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei Complementar nº 154/96;

III - Ordenar a Audiência da Senhora **Daiana Gonçalves de Oliveira**, Coordenadora de Administração e Finanças da SESDEC no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 para que, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresente suas justificativas, com os documentos que entender necessários, sobre as irregularidades apontadas no Achado de Auditoria A1, item 4 e subitem 4.3 da conclusão do Relatório Técnico (ID=1918782), nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei Complementar nº 154/96;

IV - Remeter os autos ao Departamento da 2ª Câmara para que promova, de imediato, as providências necessárias à notificação dos responsáveis identificados nos itens anteriores;

V – Após o prazo concedido, os autos devem ser enviados ao Corpo Instrutivo para nova análise técnica e, em seguida, ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer, nos termos regimentais.

Publique-se. Certifique-se. Cumpra-se.

Porto Velho 8 de abril de 2026.

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Conselheiro Relator
GCFCs – XI

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 04352/2025-TCE-RO

SUBCATEGORIA: Acompanhamento da Receita do Estado

ASSUNTO: Acompanhamento da arrecadação da receita estadual realizada no mês de novembro de 2025 e apuração do montante dos repasses duodecimais a serem efetuados até o dia 20 de dezembro de 2025, destinados ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado de Rondônia

JURISDICIONADO: Governo do Estado de Rondônia

INTERESSADO: Ministério Público do Estado de Rondônia – CNPJ: 04.381.083/0001-67
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – CNPJ: 04.801.221/0001-10,
Defensoria Pública do Estado de Rondônia – CNPJ: 01.072.076/0001-95,
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – CNPJ: 04.794.681/0001-68,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – CNPJ nº 10.466.386/0001-85

RESPONSÁVEIS: Marcos José Rocha dos Santos - CPF n. ***.231.857-**- Governador do Estado de Rondônia

José Abrantes Alves de Aquino, CPF n. ***.906.922-**- Controlador-Geral do Estado de Rondônia

Luis Fernando Pereira da Silva - CPF n. ***.189.402-**- Secretário de Finanças do Estado

Jurandir Cláudio D'Adda, CPF n. ***.167.032-**- Superintendente de Contabilidade

RELATOR: Conselheiro Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO DA RECEITA DO ESTADO. FISCALIZAÇÃO DOS REPASSES DUODECIMAIS PELO PODER EXECUTIVO AOS DEMAIS PODERES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÕES CUMPRIDAS. ARQUIVAMENTO.

Decisão Monocrática

DM n. 0063/2026-GCESS

Trata-se do procedimento de acompanhamento da receita estadual, referente à arrecadação realizada no mês de novembro de 2025, a fim de apurar o montante dos repasses financeiros duodecimais que o Poder Executivo deveria realizar aos demais Poderes e Órgãos Autônomos do Estado de Rondônia até 20 de dezembro de 2025, em cumprimento às disposições constitucionais e legais

2. A análise técnica dos documentos apresentados pelo Executivo Estadual, no relatório de ID 1871445, evidenciou que no mês de novembro de 2025 a arrecadação estadual nas fontes de recursos ordinários e não vinculados atingiu o montante de R\$953.138.921,24, de modo que, a partir desse valor, apurou o percentual que deveria ser repassado aos Poderes e Órgãos Autônomos do Estado de Rondônia.

3. Com esteio na manifestação técnica, prolatei a Decisão Monocrática n. 0178/2025-GCESS (ID 1872069), nos seguintes termos:

I. **Determinar** ao Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha dos Santos, CPF n. ***.231.857-**, Chefe do Poder Executivo do Estado de Rondônia, e ao Senhor Luis Fernando Pereira da Silva, CPF n. ***.189.402-**, Secretário de Finanças do Estado de Rondônia, ou quem os substitua ou suceda, que realizem os repasses financeiros dos valores dos duodécimos referentes ao mês de dezembro de 2025, até o dia 20, nos termos do art. 7º, §2º e art. 15 da Lei n. 5.832/2024, aos Poderes e órgãos autônomos, observando a seguinte distribuição:

Poder/Órgão Autônomo	Coefficiente	Duodécimo (R\$)
Assembleia Legislativa	4,77%	45.464.726,54
Poder Judiciário	11,29%	107.609.384,21
Ministério Público	4,98%	47.466.318,28
Tribunal de Contas	2,54%	24.209.728,60
Defensoria Pública	1,47%	14.011.142,14

II. **Determinar** aos agentes identificados no item anterior que imediatamente após o cumprimento do item I, encaminhem os respectivos comprovantes de repasses financeiros efetuados para fins de comprovação do atendimento da ordem;

III. **Intimar** do teor desta decisão, via ofício, e em regime de urgência, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público do Estado, à Defensoria Pública e, via memorando, à Presidência desta Corte de Contas, registrando-se que eventual impugnação não prejudicará o imediato cumprimento desta Decisão, bem como, cientificando-lhes que a presente decisão será referendada em Sessão Ordinária do Pleno deste Tribunal de Contas;

IV. **Intimar** do teor desta decisão, na forma regimental, ao Ministério Público de Contas;

V. **Intimar** do teor desta decisão, via ofício, à Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Estado de Finanças e Contabilidade Geral do Estado;

VI. **Ordenar** ao Departamento do Pleno que promova a publicação desta decisão no DOeTCE-RO, bem como adote as providências necessárias para o cumprimento dos itens acima e para a submissão da presente deliberação ao crivo do Pleno, nos termos do parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa n. 48/2016;

VII. **Após** o referendo pelo colegiado, sejam os autos encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo para acompanhamento das demais fases processuais. Publique-se esta decisão.

4. Importa registrar que, em atenção ao parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa n. 48/2016, a decisão em questão foi devidamente referendada pelo Plenário deste Tribunal, conforme certidão de ID1876041.

5. Os autos foram então à SGCE para que avaliasse a documentação que a Sefin deveria apresentar a fim de demonstrar a efetivação dos repasses nos percentuais estabelecidos na Decisão Monocrática n. 0178/2025-GCESS.

6. Com a protocolização de novas informações pela Sefin, o corpo técnico emitiu o relatório de ID 1898664, no qual considerou cumprida a decisão deste relator e propôs, via de consequência, o arquivamento dos autos.

7. Assim veio-me o feito para deliberação.

8. É o relatório. **Decido.**

9. Verifico que a Sefin apresentou a este Tribunal documentos a fim de demonstrar os repasses que efetivou em favor dos Poderes e Órgãos Autônomos Estaduais, conforme se vê no ID 1879875.

10. O corpo técnico, com a diligência de costume, cotejou os valores de repasses expressos na Decisão Monocrática n. 0178/2025-GCESS com aqueles cuja comprovação se efetivou, constatando o pleno atendimento ao comando direcionado ao Poder Executivo Estadual.

11. Assim, filio-me ao entendimento técnico, de modo que, não havendo outras providências a serem adotadas, os autos devem ser arquivados.

12. Desta feita, sem maiores delongas, acolhendo integralmente o opinativo técnico, decido:

I – **Considerar cumprido** os itens I e II da Decisão Monocrática n. 0178/2025-GCESS;

II – **Intimar** os interessados e responsáveis indicados no cabeçalho acerca do teor desta decisão, na forma do *caput* do art. 59 da Resolução n. 84/2025/TCE-RO;

III – **Intimar** o Ministério Público de Contas na forma regimental;

IV – Após a adoção das medidas cabíveis pelo Departamento do Pleno, inclusive quanto a sua publicação, **arquivem-se** os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Porto Velho, data da assinatura eletrônica.

Conselheiro Substituto **FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA**
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00815/2015- TCE/RO

SUBCATEGORIA: Reserva Remunerada

ASSUNTO: Reserva Remunerada

JURISDICIONADO: Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO

INTERESSADO (A): Gerson do Carmo Novaes

CPF n. ***.180.038-**

RESPONSÁVEL: Glauber Ilton de Sousa Souto – Comandante-Geral da PMRO

CPF n. ***.228.542-**

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RESERVA REMUNERADA. AUTUAÇÃO EM DUPLICIDADE. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECOMENDAÇÃO N. 04/2013/GCOR.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0123/2026-GABEOS

1. Trata-se da apreciação, para fins de registro, da legalidade do ato concessório de Transferência para a Reserva Remunerada ao senhor **Gerson do Carmo Novaes**, 3º Sargento PM RE 04303-8, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "b", da Constituição Estadual e artigo 37, II, da Lei Complementar no 154/96.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Reserva n. 028/IPERON/PM-RO, de 7.1.2014, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia no 2.398, de 11.2.2014, posteriormente retificado pelo Ato Concessório de Reserva Remunerada n. 045/IPERON/PM-RO, de 5.2.2015, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia no 2.644, de 20.2.2015, nos termos do art. 42 da CF/88, art. 50, IV, alínea "h", 92, I e 93, I, do Decreto-Lei n. 09- A/82, art. 28 e 29 da Lei n. 1.063/2002 e art. 7º do Decreto-Lei n. 11.730/2005 e LCE Previdenciária n. 432/2008.

3. Assim é como os autos se apresentam.

4. O Ministério Público de Contas - MPC não se manifestou nos autos por força do Provimento n. 001/2020 da Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas.

5. Os autos foram desarquivados por determinação do Relator, em razão do encaminhamento do Ofício n. 49978/2025/PM-CP6, acompanhado de documentos que, em sua maioria, já integravam o processo original.

6. A Coordenadoria, em análise técnica, consignou que os documentos ora juntados não ensejam nova apreciação do ato concessório, haja vista a inexistência de alteração fática ou jurídica superveniente, destacando que se trata do mesmo interessado, da mesma causa de pedir e do mesmo ato anteriormente registrado.

7. Nestes casos, a praxe utilizada é a extinção do feito, sem a necessidade de resolver o seu mérito, uma vez que a autuação em duplicidade dos presentes autos configura situação análoga à litispendência, prevista no art. 485, V, do Código Processual Civil pátrio, adotado de modo subsidiário neste Tribunal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

8. No âmbito desta Corte de Contas, o tema foi objeto da Recomendação n. 4/2013/GCOR, que em seu item III previu o seguinte encaminhamento:

III - Se for o caso de litispendência, o relator deverá:

a) verificar qual dos processos foi autuado em primeiro lugar, para que a decisão de extinção seja proferida naquele que lhe sobreveio;

b) observar os documentos que instruem os processos, de modo a evitar que o processo a ser extinto contenha documentos que não constem no que permanecerá em andamento; e c) em caso de divergência, deve determinar o desentranhamento dos documentos, mediante cópia, para, em seguida, juntá-los ao processo que permanecerá em andamento, certificando nos autos;

IV – O relator, após cumpridas as medidas indicadas nos itens anteriores, proferirá decisão de extinção no processo em que se verificou a ocorrência da litispendência ou da coisa julgada, nos termos do art. 267, V, do CPC;

9. Posteriormente, o mesmo assunto foi tratado na Decisão n. 53/2017, da Corregedoria Geral deste Tribunal:

(...)

66. Desse modo, doravante, todo e qualquer processo autuado por equívoco ou em duplicidade deverá ser remetido ao respectivo relator, que, então, determinará monocraticamente seu arquivamento, sem resolução de mérito, em face da ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), nos casos de autuação errônea ou em função do fenômeno da litispendência (art. 485, V, CPC), nos casos de autuação em duplicidade de processo

10. De certo que essa é a medida adotada neste Tribunal, trago como exemplo a Decisão Monocrática n. 126/2021 - GABOPD (ID 1210203):

12. Ante o exposto, DECIDO: I - Extinguir os presentes autos, sem resolução do mérito, tendo em vista a autuação em duplicidade com os autos de n. 2325/21, nos termos da Decisão n. 53/2017 da Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas e art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil;

11. Ademais, verificou-se, que a presente autuação decorreu de equívoco procedimental, uma vez que não havia necessidade de instauração de novo processo para análise de matéria já apreciada, configurando, assim, duplicidade processual indevida.

12. Nessa linha, a manutenção do presente feito revela ausência de interesse processual, por inexistir utilidade ou necessidade de nova manifestação desta Corte de Contas sobre ato já definitivamente apreciado, bem como situação análoga à litispendência, nos termos do art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no âmbito desta Corte.

13. Ademais, em observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da economia processual, não se mostra razoável a rediscussão de ato já registrado, ausente qualquer fato novo que justifique a reabertura da análise.

14. Diante do exposto, **Decido**:

I – Extinguir os presentes autos (00815/2015), sem resolução do mérito, nos termos da Decisão n. 53/2017 da Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do art. 485, inciso V e VI, do Código de Processo Civil, em razão da autuação indevida e da ausência de interesse processual para reexame de ato já apreciado por esta Corte de Contas;

II – Ordenar o arquivamento dos presentes autos, após o cumprimento integral da providência supracitada.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental
E-I

Autarquias, Fundações, Institutos, Empresas de Economia Mista, Consórcios e Fundos

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 02783/22 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): Alda Flaviana dos Santos Silva

CPF n. ***.190.312-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0112/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais com paridade, em favor de **Alda Flaviana dos Santos Silva**, CPF n. ***.190.312-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300017834, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 66, de 20.1.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 20, de 29.1.2021 (ID 1311099), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolve a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS (ID 1794589), até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1914231) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Alda Flaviana dos Santos Silva**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 02233/2022 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Maria Aparecida Fernandes**

CPF n. ***.756.412-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0113/2026-GABEOS



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br

Assinatura digital

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Maria Aparecida Fernandes**, CPF n. ***.756.412-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300022660, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 372, de 6.5.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 110, de 31.5.2021 (ID 1261432), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916191) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Maria Aparecida Fernandes**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 01883/2022 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO (A): **Maria Gorete de Aguiar Ferreira.**

CPF n. ***.803.823-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0117/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Maria Gorete de Aguiar Ferreira**, CPF n. ***.803.823-**, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório, Classe Especial, matrícula n. 300017020, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1188, de 23.09.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 183, de 30.09.2019 (ID 1245041), com fundamento nos termos da Constituição Federal, e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio do Despacho de ID 1274663, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916186) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal, e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Maria Gorete de Aguiar Ferreira**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-III

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00260/2022 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO (A): **Margareth Alves Cardoso.**

CPF n. ***.170.112-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0115/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Margareth Alves Cardoso**, CPF n. ***.170.112-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300008115, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1144, de 16.09.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 183, de 30.09.2019 (ID 1156914), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.



4. Inicialmente, entendeu-se necessário o sobrestamento dos autos por meio das manifestações do Corpo Técnico (ID 1163951), do Ministério Público de Contas, com Parecer n. 0146/2022-GPETV da lavra do Procurador Ernesto Tavares Victória (ID 1217302), e pelo Despacho (ID 1352603), expedido por esta relatoria, com a justificativa de sobrestamento até que ocorra o trânsito em julgado da ADI n. 5.039/RO.

5. Posteriormente, verificou-se por meio da Certidão (ID 1535446) que a referida ADI 5.039/RO foi definitivamente julgada, entretanto, por meio do processo n. 194/2021 ocorreu Pedido de Reexame, no qual aguardava-se o trânsito em julgado para o devido prosseguimento do entendimento dos autos.

6. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio do Despacho de ID 1352603, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

7. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916579) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

8. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

9. É o necessário relato.

10. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

11. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

12. Explico.

13. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

14. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

15. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

16. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

17. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

18. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Margareth Alves Cardoso**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-III

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00253/2022 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO (A): Onaldo Guilherme da Silva.

CPF n. ***.136.014-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0114/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Onaldo Guilherme da Silva**, CPF n. ***.136.014-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300016438, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 362, de 03.05.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 110, de 31.05.2021 (ID 1156783), com fundamento no inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Inicialmente, entendeu-se necessário o sobrestamento dos autos por conta da necessidade de aguardo do trânsito em julgado do Pedido de Reexame presente no processo n. 194/2021, o que elaboraria um entendimento concreto sobre a regra de aposentadoria especial de policial.
5. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio do Despacho de ID 1224569, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
6. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916578) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
7. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
8. É o necessário relato.
9. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento no inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014.
10. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
11. Explico.
12. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

13. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

14. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

15. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.

16. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

17. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Onaldo Guilherme da Silva**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-III

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00025/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO (A): **Francimeiry Cavalcante de Oliveira**.

CPF n. ***.163.168-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0119/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Francimeiry Cavalcante de Oliveira**, CPF n. ***.163.168-**, ocupante do cargo de Perito Criminal, Classe Especial, matrícula n. 300021554, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1373, de 06.11.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 224, de 29.11.2019 (ID 981756), retificado pela Retificação de Ato Concessório de Aposentadoria n. 41, de 25.08.2020 (ID 981760), com fundamento no inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei Complementar nº 432/2008.

3. Inicialmente, os autos foram submetidos a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0034/2021-GABFJFS, do Gabinete do Conselheiro Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva (ID 1005426), até a devida resposta da Consulta n. 00162/2021, na qual posteriormente, fora reconsiderada para não conhecimento de tal, por conta da incompetência desta Corte de Contas em relação à dúvida suscitada.

4. Entretanto, por meio da Decisão Monocrática n. 0141/2022-GABFJS (ID 1216017), os autos foram sobrestados até que ocorra decisão definitiva da ADI n. 5.039/RO e do Tema 1019, de Repercussão Geral, nos quais tratam sobre a concessão de integralidade e paridade em relação aos proventos da Aposentadoria Especial de Policial do Estado de Rondônia.
5. Em seguida, observou-se o devido trânsito em julgado da referida ADI n. 5.039 e do Tema 1019 de Repercussão Geral (ID 1535211 e ID 1535212), cujo julgamento este Tribunal aguardava para a definição da matéria. Posteriormente, constatou-se, por meio da Certidão de ID 1537328, que o processo foi distribuído para esta relatoria, em cumprimento à Decisão Monocrática n. 0017/2024-GP.
6. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
7. Diante desse cenário, o processo foi submetido novamente a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
8. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916564) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
9. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
10. É o necessário relato.
11. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento no inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei Complementar nº 432/2008.
12. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
13. Explico.
14. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
15. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
16. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
17. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.
18. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
19. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Francimeiry Cavalcante de Oliveira**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-III

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 01626/2022 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO (A): **Nilton Silva Machado.**

CPF n. ***.529.932-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0116/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Nilton Silva Machado**, CPF n. ***.529.932-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300017013, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 716, de 22.10.2018, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 200, de 31.10.2018 (ID 1236453), com fundamento no inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio do Despacho de ID 1239851, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916185) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento no inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Nilton Silva Machado**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-III

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00993/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO (A): **Paulo Casara Penedo**.

CPF n. ***.496.722-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0118/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Paulo Casara Penedo**, CPF n. ***.496.722-**, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300015209, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 808, de 08.07.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 140, de 31.07.2019 (ID 1034777), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao

reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Inicialmente, entendeu-se necessário o sobrestamento dos autos por meio das manifestações do Corpo Técnico (ID 1159554), do Ministério Público de Contas, com Parecer n. 0072/2022-GPETV da lavra do Procurador Ernesto Tavares Victória (ID 1172760) e pela Decisão Monocrática n. 00116/2022-GABFJS, expedida pelo gabinete do Conselheiro Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva, com a justificativa de sobrestamento até que ocorra o trânsito em julgado da ADI n. 5.039/RO e do RE n. 1.162.672/SP, Tema 1019 de Repercussão Geral.

5. Posteriormente, verificou-se por meio da Certidão (ID 1535446) que a referida ADI 5.039/RO e o RE 1.162.672/SP foram definitivamente julgados, entretanto, por meio do processo n. 194/2021 ocorreu Pedido de Reexame, no qual aguardava-se o trânsito em julgado para o devido prosseguimento do entendimento dos autos.

6. Diante desse cenário, o processo foi submetido novamente a sobrestamento por meio do Despacho de ID 1539700, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de polícia is civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

7. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916571) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

8. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

9. É o necessário relato.

10. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

11. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

12. Explico.

13. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

14. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

15. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

16. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

17. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

18. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Paulo Casara Penedo**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-III

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 3751/2021 – TCERO.
SUBCATEGORIA: Aposentadoria.
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência de Cacaulândia/RO - IPC.
INTERESSADO (A): Sebastião de Souza
CPF n. ***.709.841-**. 
RESPONSÁVEL: Jeferson da Silva Oliveira – Superintendente do IPC.
CPF n. ***.566.522-*.
RELATOR: Conselheiro Substituto Omar Pires Dias.

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ATOS DE PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. EXAME SUMÁRIO.

1. Registro de Aposentadoria por Idade. 2. Proventos proporcionais. 3. Exame Sumário nos termos do art. 37-A da IN n. 13/TCE-RO/2004 c/c a Portaria n. 2/GABPRES, de 14.4.2021. 4. Apreciação Monocrática. 5. Legalidade. 6. Arquivamento.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0134/2026-GABOPD.

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e sem paridade, em favor de Sebastião de Souza, CPF n. ***.709.841-**, ocupante do cargo de Carpinteiro, matrícula n. 34, com carga horária de 40 horas semanais, do quadro de pessoal do Município de Cacaulândia/RO.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio da Portaria n. 005/IPC/2023, de 31.8.2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3552, de 4.9.2023 (ID 1848997), com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea b, c/c §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988 com redação dada pela Emenda Constitucional de n. 41, de 19 de dezembro de 2003, art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, art. 12, inciso III, alínea b e § 7º da Lei Municipal de n. 750/GP/16, de 19 de maio de 2016.
3. A Coordenadoria Especializada em Atos Pessoal, por meio da Informação Técnica (ID 1859322), manifestou-se preliminarmente pelo atingimento do tempo necessário para aposentadoria pela regra indicada na portaria, e consequente remessa à apreciação monocrática do relator, em observância à verificação formal eletrônica do atendimento ao rol de documentos exigidos na IN n. 50/2017/TCE-RO e ao novel rito sumário de exame estabelecido pelo art. 37-A, da IN n. 13/TCE-RO-2004 (redação determinada pela IN n. 71/2020/TCE-RO) c/c a Portaria n. 2/GABPRES, de 14.4.2021).
4. O Ministério Público de Contas não se manifestou nos autos em razão de se tratar de ato cujo benefício não ultrapassou o limite de 4 (quatro) salários mínimos, em conformidade com o Provimento n. 1/2020-GPGMPC, publicado no DOe TCE-RO n. 2237, de 20.11.2020.
5. É o necessário a relatar.
6. A presente análise resulta de exame sumário, nos termos estatuídos pela Instrução Normativa n. 13/2004/TCE-RO, com as alterações efetivadas pela Instrução Normativa n. 71/2020/TCE-RO, uma vez verificados os requisitos estabelecidos na Portaria n. 2/GABPRES, de 14.4.2021, quanto ao valor dos proventos e o pronunciamento pela legalidade do ato pelo órgão de controle interno da unidade de origem.
7. A Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais e sem paridade objeto dos presentes autos, foi fundamentada nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea b, c/c §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988 com redação dada pela Emenda Constitucional de n. 41, de 19 de dezembro de 2003, art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, art. 12, inciso III, alínea b e § 7º da Lei Municipal de n. 750/GP/16, de 19 de maio de 2016.
8. O servidor, nascido em 2.5.1955, ingressou no serviço público em 30.7.1998 e contava, na data da edição do ato concessório, com 68 anos de idade e 24 anos, 10 meses e 21 dias de contribuição, 10 anos de serviço público e mais de 5 anos no cargo em que se deu aposentadoria, conforme demonstrado na Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição (ID 1848998) e relatório proveniente do sistema Sicap Web (ID 1858977). Restam, assim, cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária por idade.
9. Ademais, os cálculos dos proventos foram realizados de acordo com o ordenamento jurídico constitucional em vigor à época da concessão, conforme se pode comprovar por meio da Planilha de Proventos (ID 1849000).
10. Desse modo, depreende-se que nada obsta que este Relator, em juízo monocrático, considere legal a concessão do benefício previdenciário em apreço, estando o Ato APTO para registro.

11. Ante o exposto, alinhando-me às considerações capituladas na Informação Técnica do Corpo Instrutivo e à documentação carreada aos autos, **DECIDO**:

I – Considerar legal a Portaria n. 005/IPC/2023, de 31.8.2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3552, de 4.9.2023, de Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais e sem paridade, em favor de **Sebastião de Souza**, CPF n. ***.709.841-**, ocupante do cargo de Carpinteiro, matrícula n. 34, com carga horária de 40 horas semanais, do quadro de pessoal do Município de Cacaulândia/RO, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea b, c/c §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988 com redação dada pela Emenda Constitucional de n. 41, de 19 de dezembro de 2003, art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, art. 12, inciso III, alínea b e § 7º da Lei Municipal de n. 750/GP/16, de 19 de maio de 2016.

II – Registrar o Ato junto a esta Corte, nos termos do art. 49, III, alínea “b”, da Constituição Estadual, c/c o art. 37, II, da Lei Complementar n. 154/96 e com o art. 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência de Cacaulândia/RO - IPC que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditoria e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, via Diário Oficial, o Senhor Jeferson da Silva Oliveira, CPF n. ***.566.522-**, Superintendente do IPC, ficando registrado que esta Decisão, em seu inteiro teor, consta disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da Primeira Câmara que adote as providências no sentido de dar cumprimento a esta Decisão, incluindo a publicação;

VII – Após os trâmites legais, proceda-se o arquivamento dos presentes autos.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E- VIII

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 01728/23 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): Antônio Divino dos Santos
CPF n. ***.455.398-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0126/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais e com paridade, em favor de **Antônio Divino dos Santos**, CPF n. ***.455.398-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300021127, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 122, de 14.1.2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 21, de 31.1.2020 (ID 1412929), com fundamento no inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea “a”, do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS (ID 1797841), até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25,

consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1923009) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Antônio Divino dos Santos**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 02230/22 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.



JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Carlos Bonazza**
CPF n. ***.934.942-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0128/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais com paridade, em favor de **Carlos Bonazza**, CPF n. ***.934.942-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300021180, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 318, de 5.4.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 90, de 30.4.2021 (ID 1261379), com fundamento no inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916190) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão

expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Carlos Bonazza**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 02161/22 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Lucineide Farias Lages**
CPF n. ***.387.612-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0127/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais com paridade, em favor de **Lucineide Farias Lages**, CPF n. ***.387.612-**, ocupante do cargo de Perito Papiloscopista, Classe Especial, matrícula n. 300016408, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1317, de 22.10.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 244, de 29.11.2019 (ID 1258738), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b" do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916189) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Lucineide Farias Lages**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 02345/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **José Kedeziński**

CPF n. ***.533.039-**.

RESPONSÁVEL: **Tiago Cordeiro Nogueira** – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.



DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0132/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **José Kedeziński**, CPF n. ***.533.039-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300017861, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1136, de 16.9.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 183, de 30.9.2019 (ID 1120617), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916175) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **José Kedeziński**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 00321/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Alberto de Barros Molina**

CPF n. ***.903.306-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0133/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Alberto de Barros Molina**, CPF n. ***.903.306-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300017540, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1140, de 16.9.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 183, de 30.9.2019 (ID 997207), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, substanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916178) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Alberto de Barros Molina**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retorne os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 02120/2023 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Ivo Lopes da Silva**

CPF n. ***.101.214-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0134/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Ivo Lopes da Silva**, CPF n. ***.101.214-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300012317, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1528, de 9.12.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 243, de 30.12.2019 (ID 1430539), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no

Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1917241) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para a aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Ivo Lopes da Silva**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01981/2023 – TCE/RO.
SUBCATEGORIA: Aposentadoria.



ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): Geleuza de Oliveira Ferro

CPF n. ***.406.071-**

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0135/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Geleuza de Oliveira Ferro**, CPF n. ***.406.071-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300012179, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 726, de 16.10.2010, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 085, de 10.5.2019 (ID 1128915), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1916178) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetro para a aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Geleuza de Oliveira Ferro**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 04449/2025 – TCE-RO
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas
ASSUNTO: Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2024
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste – IMPRES
INTERESSADO: Isael Francelino, CPF n. ***.124.252-**, Superintendente do IMPRES
RESPONSÁVEIS: Isael Francelino, CPF n. ***.124.252-**, Superintendente do IMPRES
Vandelei Tecchio, CPF: ***.100.202-**, Prefeito Municipal, exercício de 2024
ADVOGADO: Sem Advogados
RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

DM-DDR 0109/2026-GPCPN _

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ALVORADA D'OESTE. EXERCÍCIO DE 2024. ANÁLISE PRELIMINAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUDIÊNCIA.

1. Em sendo constatadas possíveis irregularidades quando da análise preliminar, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a medida necessária é a audiência dos responsáveis para, querendo, apresentar suas justificativas.

1. Tratam os autos da análise da prestação de contas de gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste – IMPRES, relativa ao exercício de 2024, sob a responsabilidade do Sr. Isael Francelino, Superintendente da autarquia.

2. Conforme consignado no relatório de ID 1920347, a Coordenadoria Especializada em Finanças dos Municípios – CECEx 2 concluiu pela existência de irregularidades que ensejam o chamamento dos responsáveis, em sede de audiência, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

3. CONCLUSÃO

15. Finalizados os procedimentos de auditoria e instrução sobre a prestação de contas anual do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste, atinentes ao exercício financeiro de 2024, identificamos os seguintes achados nesta fase processual:

A1. Ausência de certificação profissional dos Dirigentes;

A2. Ausência de depósito dos recursos recebidos referentes aos aportes financeiros, para cobertura do déficit atuarial, em conta bancária distinta dos demais recursos do RPPS; e

A3. Envio intempestivo dos balancetes mensais ao Tribunal de Contas e falhas nos documentos que compõem a prestação de contas.

16. Em função da gravidade das ocorrências identificadas, e da possibilidade de manifestação desta Corte pelo julgamento das contas irregulares, propomos a realização de audiência dos responsáveis, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

17. Diante o exposto, submetemos os autos ao gabinete do Conselheiro Paulo Curi Neto, propondo:

4.1. Promover mandado de audiência de **Isael Francelino (CPF ***.124.252-**)**, na qualidade de Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada D'Oeste, exercício 2024, com fundamento no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelos achados de auditoria **A2 e A3**;

4.2. Promover mandado de audiência de **Vandelei Tecchio (CPF ***. 598.582-**)**, na qualidade de Prefeito de Alvorada D'Oeste, exercício de 2024, com fundamento no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelo achado de auditoria A1;

4.3. Após a manifestação dos responsáveis ou o vencimento dos prazos de manifestação, o retorno dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação conclusiva.

3. É o necessário a relatar.

4. DECIDO.

5. Inicialmente, destaque-se que o fundo previdenciário de Alvorada do Oeste não foi auditado por esta Corte no período em exame. A análise, fundada exclusivamente no exame dos demonstrativos contábeis encaminhados, não impede que a regularidade dos atos de gestão seja futuramente fiscalizada por este Tribunal.

6. De acordo com a análise técnica preliminar, foram identificadas 03 (três) irregularidades que podem resultar em determinações quando do julgamento das contas sob exame, quais sejam: **i) Ausência de certificação profissional dos Dirigentes; ii) Ausência de depósito dos recursos recebidos referentes aos aportes financeiros, para cobertura do déficit atuarial, em conta bancária distinta dos demais recursos do RPPS e iii) Envio intempestivo dos balancetes mensais ao Tribunal de Contas e falhas nos documentos que compõem a prestação de contas.**

7. A materialidade e a autoria das irregularidades encontram-se evidenciadas pela unidade técnica, o que afasta a necessidade de emendas. Sendo assim, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a abertura de prazo para que os responsáveis apresentem defesa e/ou juntem documentos atinentes aos achados constantes no relatório técnico sob o ID 1920347.

8. Ante o exposto, em observância ao art. 5º, inciso LV, da CF, com fulcro no art. 10, §1º, art. 11 e art. 12, incisos I e III, todos da LCE n. 154/1996 c/c o art. 18, §1º, art. 19, incisos I e IV, do RITCERO, **decido**:

I. Definir a responsabilidade do Sr. Isael Francelino, CPF n. ***.124.252-**, na qualidade de Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste – IMPRES, no exercício de 2024, em razão dos achados A2 e A3, bem como do Sr. Vandelei Tecchio, CPF: ***.100.202-**, Prefeito do Município de Alvorada do Oeste no exercício de 2024, relativamente ao achado A1, conforme consignado no relatório técnico de ID 1920347, no termos do art. 12, inciso I, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o art. 19, inciso I, do RITCE-RO;

II. Determinar a citação, via mandado de audiência, do Sr. Isael Francelino, CPF n. ***.124.252-**, na qualidade de Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste – IMPRES, no exercício de 2024, com fulcro no inciso III do art. 19 do RITCE-RO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do § 1º do art. 97, do RITCE-RO, apresente suas razões de justificativa e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca das seguintes irregularidades:

A2. Ausência de depósito dos recursos recebidos referentes aos aportes financeiros, para cobertura do déficit atuarial, em conta bancária distinta dos demais recursos do RPPS; e

A3. Envio intempestivo dos balancetes mensais ao Tribunal de Contas e falhas nos documentos que compõem a prestação de contas.

III. Determinar a citação, via mandado de audiência, do Sr. Vandelei Tecchio, CPF: ***.100.202-**, Prefeito do Município de Alvorada do Oeste no exercício de 2024, com fulcro no inciso III do art. 19 do RITCE-RO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do § 1º do art. 97, do RITCE-RO, apresente suas razões de justificativa e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca da seguinte irregularidade:

A1. Ausência de certificação profissional dos Dirigentes.

IV. Advertir os responsáveis Isael Francelino, CPF n. ***.124.252-**, Superintendente do IMPRES; e Vandelei Tecchio, CPF: ***.100.202-**, Prefeito em 2024, que, em caso de não atendimento às audiências, estarão sujeitos à revelia, no termos do art. 19, §5º, do RITCE-RO;

V. Ordenar ao Departamento do Pleno que, na forma regimental, cite os responsáveis indicados nos itens anteriores, encaminhando-lhes cópias do relatório técnico (ID 1920347) e desta Decisão, adotando, as seguintes medidas:

a) **citação por edital** em caso de não localização da parte;

b) **encaminhamento, ao término do prazo** estipulado nos itens anteriores, apresentada ou não a defesa, os autos à Secretaria Geral de Controle Externo para que, por meio da CECEX competente, dê continuidade à análise;

VI. Ordenar a Secretaria Geral de Controle Externo, que após sua manifestação, **encaminhe os autos ao Ministério Público de Contas** para emissão de parecer regimental, retomando-o concluso ao Relator;

VII. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 9 de abril de 2026.

(assinado eletronicamente)

Paulo Curi Neto
Conselheiro Relator
Matrícula 450

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 001740/2023–TCERO

SUBCATEGORIA: Monitoramento

ASSUNTO: Monitoramento das determinações constantes nos itens XII, XIII, XIV e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao processo n. 02876/18/TCERO

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Castanheiras - IPC

RESPONSÁVEIS: Cícero Aparecido Godoi, CPF n. ***.469.632-**, prefeito do município de Castanheira;
Eleni de Souza Soliman Lovison, CPF n. ***.042.301-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras;
Sandra Aparecida Fernandes Buback, CPF n. ***.374.312-**, coordenadora do Instituto de Previdência Municipal, à época;
Ana Maria Gonçalves da Silva, CPF n. ***.660.388-**, Controladora-Geral do Município;
Keila Francelina Rosa, CPF n. ***.283.142-**, coordenadora do Instituto de Previdência, à época;

RELATOR: Conselheiro Substituto **Francisco Júnior Ferreira da Silva** (em substituição regimental ao Conselheiro **Edilson de Sousa Silva**)

VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM O ATENDIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTITUÍDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARQUIVAMENTO.

1. Em análise aos documentos constantes aos autos, constata-se que o Poder executivo Municipal adotou medidas e apresentou documentação hábil a comprovar o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao processo n. 02876/18/TCERO.

2. Não existindo outras medidas a serem adotadas, notificados os responsáveis, os autos devem ser arquivados.

Decisão Monocrática

DM n.

Cuida-se de processo instaurado nesta Corte de Contas a fim de monitorar a efetiva execução do plano de ação apresentado pelo município de Castanheiras (ID 1345590) por força do item XII do Acórdão APL-TC 00370/2021 (ID 1413658), bem como o cumprimento de outras determinações consignadas nos itens XIII, XIV e XV da referida decisão.

2. A constituição deste feito decorreu de decisão proferida pelo conselheiro Edilson de Sousa Silva (DM 0066/2023-GCESS/TCERO, ID 1413655), na qual também determinou que fosse apresentado a esta Corte o respectivo relatório de execução do plano de ação (item III da DM).

3. Sobrevindo documentos apresentados pela unidade jurisdicionada, os autos foram encaminhados à Secretaria Geral de Controle Externo para fins de análise do cumprimento das determinações.

4. Por intermédio do relatório técnico de ID 1533498, a unidade técnica especializada assim se manifestou:

32. Finalizado o monitoramento das determinações exaradas nos itens XII, XIII, XIV e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18 e DM-GCESS-TC 00066/23 conclui-se pelo seguinte:

a) Cumprimento aos itens XII e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

b) Não cumprimento das determinações contidas nos itens XIII e XIV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

c) Cumprimento do item III da DM-GCESS-TC 00066/23, referente ao Processo n. 02876/18;

d) Quanto à execução do plano de ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023 - GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, constata-se que a gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Castanheiras implementou as ações constantes nos itens 2, 4, 9, 15, 21 e 22; estando em andamento ações 5 e 16; e consideradas não implementadas as ações dos itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do citado Plano de Ação.

5. PROPOSTA ENCAMINHAMENTO

33. Diante do exposto, submetem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Edilson de Sousa Silva, propondo:

5.1. Reputar cumpridos os itens XII e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

5.2. Considerar não cumpridas as determinações contidas nos itens XIII e XIV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

5.3. Considerar cumprido o item III da DM-GCESS-TC 00066/23, referente ao Processo n. 02876/18;

5.4. Quanto à execução do plano de ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023 - GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, considerar implementadas as ações constantes nos itens 2, 4, 9, 15, 21 e 22; em andamento as ações 5 e 16; e não implementadas as ações dos itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do citado Plano de Ação;

5.5. Determinar à atual Superintendente do Instituto de Previdência de Castanheiras, senhora Keila Francelina Rosa, ou a quem venha a substituí-la ou sucedê-la, que no prazo de 60 dias contados na notificação, apresente relatório de execução do cumprimento/andamento das ações e atividades contempladas no Plano de Ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023 - GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, comprovando com a devida documentação de suporte as ações/atividades já cumpridas e o estágio de cumprimento das ações pendentes, nos termos do art. 24 da Resolução n. 228/2016/TCE-RO;

5.6. Alertar à atual Superintendente do Instituto de Previdência de Castanheiras, senhora Keila Francelina Rosa, ou a quem venha a substituí-la ou sucedê-la, que a ausência injustificada de apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023 - GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, no prazo estipulado ensejará a aplicação de multa na forma do artigo 55, IV e VIII, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996;

5.7. Aplicar a pena de multa, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, ao atual prefeito do Município de Castanheiras, Cícero Aparecido Godoi (CPF n. ***.469.632-**), em razão do descumprimento injustificado item XIII do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18;

5.8. Aplicar a pena de multa, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, à senhora Sandra Aparecida Fernandes Buback (CPF n. ***.374.312-**), a época Coordenadora do Instituto de Previdência Municipal (no período de 05.06.2020 até 11.11.2022), por descumprimento injustificado da determinação contida no item XIV Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18;

5.9. Reiterar as determinações contidas nos itens XIII e XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18 e abaixo transcritas, fixando-se o prazo de 60 dias para que o Prefeito, senhor Cícero Aparecido Godoi e a atual Coordenadora do Instituto de Previdência Municipal, senhora Keila Francelina Rosa, ou a quem venha substituí-los ou sucedê-los que comprove a este Tribunal o cumprimento integral do decísum, sob pena de não o fazendo, ser-lhes imputada a sanção prevista nos termos do inciso VII do art. 55 da Lei Complementar n. 154/1996;

XIII - Determinar, via ofício, com efeito imediato, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal, de Castanheiras, Cícero Aparecido Godoi, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote medidas cabíveis para promover ajustes na legislação municipal de forma a incluir a certificação em investimento como requisito a ser observado no ato de nomeação do gestor do RPPS;

XIV - Determinar, via ofício, com efeito imediato, a atual Coordenadora do Instituto de Previdência Municipal, Sandra Aparecida Fernandes Buback, que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote providências visando: (i) disponibilize/publicar todas as informações do RPPS de interesse dos segurados; (ii) institua rotinas para o controle de cedência de servidores; e, (iii) determine ao setor de contabilidade que promova a contabilização das receitas previdenciárias pelo regime de competência; (iv) adote medidas visando a evolução e melhoria da governança, controle interno e indicadores do RPPS.

5.10. Após a manifestação dos agentes indicados ou o vencimento dos prazos definidos nos itens 5.5 e 5.9, o retorno dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação.

5. Neste contexto, proferi a Decisão Monocrática n. 0034/2024-GCESS (ID 1541532) nos seguintes termos:

I. Citar, por meio de mandado de audiência, nos termos do art. 30, § 1º, II, do Regimento Interno desta Corte, Cícero Aparecido Godoi (CPF n. ***.469.632-**), prefeito de Castanheiras, para que prazo de 15 (quinze) dias apresente justificativas em razão do descumprimento ao item XIII do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18, visto que a conduta em questão sujeita o responsável à aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96;

II. Reiterar a determinação contida no item XIII do Acórdão AC2-TC 00370/21, a fim de que Cícero Aparecido Godoi (CPF n. ***.469.632-**), prefeito de Castanheiras, ou quem o suceda ou substitua, no prazo de 90 (noventa) dias, comprove junto a esta Corte a adoção das medidas cabíveis para promover ajustes na legislação municipal de forma a incluir a certificação em investimento como requisito a ser observado no ato de nomeação do gestor do RPPS, sob pena de multa prevista no art. 55, VII, da Lei Complementar n. 154/96;

III. Citar, por meio de mandado de audiência, nos termos do art. 30, § 1º, II, do Regimento Interno desta Corte, Sandra Aparecida Fernandes Buback (CPF nº. ***.374.312-**), na qualidade de excoordenadora do Instituto de Previdência Municipal de Castanheiras, para que, prazo de 15 (quinze) dias, apresente justificativas em razão do descumprimento ao item XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo nº. 02876/18, visto que a conduta em questão sujeita a responsável à aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar nº. 154/96;

IV. Reiterar a determinação contida no item XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, a fim de que Keila Francelina Rosa, CPF nº. ***.283.142-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência Castanheiras, ou quem a suceda ou substitua, no prazo de 90 (noventa) dias, comprove junto a esta Corte a adoção das seguintes providências, sob pena de multa prevista no art. 55, IV da Lei Complementar nº. 154/96:

(i) disponibilize/publique todas as informações do RPPS de interesse dos segurados;

(ii) institua rotinas para o controle de cedência de servidores;

(iii) determine ao setor de contabilidade que promova a contabilização das receitas previdenciárias pelo regime de competência;

(iv) adote medidas visando a evolução e melhoria da governança, controle interno e indicadores do RPPS. V. Determinar a Keila Francelina Rosa, CPF nº. ***.283.142-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência Castanheiras, ou quem a suceda ou substitua, que:

(i) apresente até 13/06/2024 o relatório de execução do cumprimento/andamento das ações e atividades contidas no plano de ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023-GCESS/TCERO, referente ao Processo nº. 02876/18, comprovando com a devida documentação de suporte as ações/atividades já cumpridas e o estágio de cumprimento das ações pendentes, nos termos do art. 24 da Resolução nº. 228/2016/TCE-RO, sob pena de multa prevista no art. 55, VIII, da Lei Complementar Estadual nº. 154/1996;

(ii) atente para as considerações da unidade técnica lançadas no relatório de ID 1533498, visto que este não vislumbrou o cumprimento das ações dos itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do citado plano de ação, devendo, portanto, apresentar os elementos que considerará necessários a fim de demonstrar o atendimento àquilo que restou ajustado no plano de ação.

6. Os responsáveis apresentaram documentos que foram devidamente juntados aos autos, seguindo o processo para nova instrução técnica, materializada no relatório de ID 1747313, que registrou que algumas determinações ainda constavam pendentes de cumprimento, pugnando pela sua reiteração, destacando a inércia do prefeito municipal, que não apresentou justificativa.

7. Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática nº. 0066/2025-GCESS (ID 1758670), que acolheu integralmente as propostas técnicas e reiterou as determinações remanescentes, fixou novo prazo para cumprimento das obrigações pendentes, notadamente aquelas relacionadas à inclusão da certificação em investimento na legislação municipal e à conclusão das ações do Plano de Ação ainda pendentes.

8. Nesse contexto, sobreveio a juntada do Documento nº. 03565/25 (ID 1774987/1774988), por intermédio do qual a Administração comprovou a sanção da Lei Municipal nº. 1.115/GAB/2025, institucionalizando os requisitos de certificação profissional para os cargos diretivos, além de apresentar o cumprimento de demais ações do Plano de Ação.

9. A unidade técnica, ao analisar os documentos carreados aos autos (ID 1878387), concluiu que os novos elementos foram suficientes para suprir as pendências remanescentes, propugnando, por conseguinte, pelo arquivamento do feito ante o pleno atendimento dos comandos monitorados.

10. Submetidos os autos à manifestação ministerial o *Parquet* de Contas emitiu parecer nº. 0010/2026-GPEPSO (ID 1899900) convergindo integralmente com o entendimento técnico.

11. É o necessário a relatar. Decido.

12. Conforme mencionado, os autos retornam a este Gabinete para a aferição da efetiva execução do Plano de Ação apresentado pelo município de Castanheiras (ID 1345590), em cumprimento ao item XII do Acórdão APL-TC 00370/2021 (ID 1413658), bem como para verificar o atendimento às determinações contidas nos itens XIII, XIV e XV da referida decisão.

13. Registre-se que a unidade técnica, em seu relatório (ID 1533498) manifestou-se pelo cumprimento dos itens XII e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021.

14. Passa-se à análise das informações e documentos apresentados pela senhora Eleni de Souza Soliman Lovison, Coordenadora do Instituto de Previdência do município de Castanheiras (IPC). Tais elementos foram colacionados aos autos em sede de justificativa à Decisão Monocrática nº. 00066/25-GCESS (ID 1758670), por intermédio do documento nº. 03565/25 (ID 1774987).

Da análise da execução do Plano de Ação apresentado pela Administração.

15. No penúltimo relatório técnico (ID 747313), a unidade instrutiva examinou o plano de ação e seus anexos (IDs 1589050 a 1589056), constatando que, das 24 ações planejadas, apenas 6 estavam concluídas, 1 estava em andamento e 17 permaneciam pendentes.

16. Diante disso, por meio da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS (ID 1758670), o Relator reiterou a determinação contida no item XIV, subitem IV, do Acórdão AC2-TC 00370/21, a fim de que a senhora Eleni de Souza Soliman Lovison, Coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras, comprovasse o cumprimento das 17 ações remanescentes.

17. Nesse contexto, a unidade técnica apresentou, no Quadro 1 do relatório técnico conclusivo (ID 878387), o andamento das referidas ações. Segue, portanto, a avaliação das atividades previstas no Plano de Ação em confronto com os requisitos do Pró-Gestão:

Quadro 1. Avaliação do plano de ação em confronto com os requisitos do 1º nível do Pró-gestão:

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
Controles Internos	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS				
	1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	2 (duas) Áreas a serem mapeadas: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões) e arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos)	ATENDIDO	Em análise ao link do Doc. n. 03565/25 (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/publicacoes/3342) não foi possível acessar os respectivos mapas de processos , mas considerando que as portarias 4, 5, 6 e 7/IPC/2023 apresentam em seu conteúdo o roteiro das atividades de benefício entendemos por considerar concluído este item, recomenda-se assim que sejam elaborados os mapas de processos com base nos fluxos estabelecidos nos referidos atos normativos. Em análise ao Portal da Transparência da Entidade verifica-se que foram elaborados e publicados os mapas de processos com o fluxograma da arrecadação de contribuições previdenciárias (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30615 , acesso dia 10.12.2025).	AÇÃO CONCLUÍDA
	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS				
	1.2 - Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	2 (duas) Áreas a serem mapeadas: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões) e arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos)	ATENDIDO	Em consulta as Portarias n. 4, 5, 6 e 7/IPC/2023 verifica-se o instituto de previdência estabeleceu a manualização das atividades das áreas de sua atuação. Recomenda-se, entretanto, a consolidação dos referidos atos normativos em um manual e, visando dar maior segurança jurídica, que o documento seja aprovado mediante lei do município. Portarias disponíveis em : https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/leisatos-geral/geral , acesso do dia 10/12/2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
	Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão das aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos				
	1.3- Certificação dos Dirigentes e Membros dos Órgãos Colegiados	Os dirigentes do órgão ou unidade gestora do RPPS, assim considerados	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência na aba Composição dos Conselhos, disponível em: (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/publicacoes/2234 , acesso do dia 10.12.2025), confirma-se que a maioria dos dirigentes e membros dos conselhos colegiados possuem Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV, Básico : CP RPPS DIRIG I, CP RPPS CGINV I, CP RPPS CODEL I e CP RPPS CODEF I), portanto, a ação foi concluída.	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		representante legal do órgão ou entidade gestora e a maioria dos demais diretores, a maioria dos membros titulares do conselho deliberativo, a maioria dos membros titulares do conselho fiscal, o responsável pela gestão das aplicações dos recursos e a totalidade dos membros titulares do comitê de investimentos deverão possuir a certificação correspondente, nos níveis básico, intermediário ou avançado, conforme definido no item 3. do Manual da Certificação dos Dirigentes e Conselheiros, considerando o porte do RPPS e o volume de recursos			
Estrutura de Controle Interno					
	1.4-Estrutura de Controle Interno	No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório semestral, e pelo menos 1 (um) servidor capacitado.	ATENDIDO	Conforme assinaturas das Portarias nºs 4, 5, 6 e 7/IPC/2023 (IDs 1440015 a 1440018) que foram juntados nestes autos, verifica-se que foi designada a senhora Jheysse Naiara de Oliveira Paim, no cargo de Controladora interna do RPPS.	AÇÃO CONCLUÍDA
Política de Segurança da Informação					
	1.5-Política de Segurança	Abranger todos os servidores	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foi elaborada e publicada a Política de Segurança da Informação, disponível	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
	da Informação	e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.		em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30621 , acesso do dia 10.12.2025.	
Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas					
	1.6-Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	Recenseamento de aposentados e pensionistas a cada 3 anos e recenseamento de servidores ativos a cada 5 anos. Recenseamento com comparecimento mínimo de 95% para os aposentados e de 80% para os servidores ativos	ATENDIDO	Conforme o Decreto Municipal nº 030/GAB/2.025 de 28 de março de 2.025, art. 1º foi estabelecido o Censo Cadastral Previdenciário, sendo apresentado pela Administração (p. 3 do ID 1774987), imagem da realização do referido censo ao final do mês de abril de 2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
Relatório de Governança Corporativa					
	2.1-Relatório de Governança Corporativa	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por nível, com periodicidade de anual.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foi elaborado e publicado o Relatório de Governança Corporativa disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30538 , acesso do dia 10.12.2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
Planejamento					
	2.2-Planejamento	Plano de Ação Anual, com metas por área.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foi elaborado e publicado o Plano de Ação Anual disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30622 , acesso do dia 10.12.2025	AÇÃO CONCLUÍDA
Relatório de Gestão Atuarial					
	2.3-Relatório de Gestão Atuarial	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, com comparativo dos 3 últimos exercícios.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência constata-se que foi elaborada e publicada a Avaliação Atuarial do exercício de 2023, 2024 e 2025, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/24558 (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/16256), portanto, a referida ação vem sendo cumprida.	AÇÃO CONCLUÍDA
Código de Ética da Instituição					
	2.4-Código de Ética da Instituição	Conhecimento pelos servidores, conselho e membros	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência observa-se que foi elaborado e divulgado o Código de Ética, podendo ser acessado em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30623 , consulta do dia 10.12.2025	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.			
Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade					
	2.5-Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade	Ações isoladas em saúde do servidor e revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente	DENTRO DO PRAZO	Contemplado no plano de ação, registre-se que a ação está dentro do prazo previsto (31.12.26).	DENTRO DO PRAZO
Política de Investimentos					
	2.6-Política de Investimentos	Elaboração de relatórios mensais e anuais de investimentos.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/16561), verifica-se que foram publicados apenas os relatórios mensais de investimentos. Da mesma forma, foi constatada a publicação da política de investimentos de 2024 e 2025, https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/16255 ; https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/21115 e https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/publicacoes/3229 , bem como relatório anula de investimentos https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/23193 , acesso do dia 20/03/2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
Comitê de Investimentos					
	2.7-Comitê de Investimentos	3 Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência observa-se que foram nomeados pela Portaria nº 105/GAB/2023, de 15.12.2023, o Comitê de investimento, disponível em https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30588 , tendo como Presidente: Elaine Paro do Nascimento, Membros; Eleni de Souza Soliman Lovison e Maria Claudete Ferrari, servidores vinculados ao Ente Federativo e ao RPPS. Com isso, considera-se concluída a ação.	AÇÃO CONCLUÍDA
Transparência					
	2.8-Transparência	Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS; Atas dos órgãos colegiados na Internet; Avaliação atuarial anual; Certidões negativas de tributos; Código de ética; Cronograma das ações de educação previdenciária; Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet;	ATENDIDO	Conforme exposto na análise acima foi possível acessar todas as informações que deveriam estar publicadas referentes às exigências do Manual Pró-Gestão. Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foram disponibilizados os demais documentos (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/ , acesso do dia 10.12.2025).	AÇÃO CONCLUÍDA



Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		Demonstrações financeiras e contábeis; a divulgação semestral das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet; Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos; Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP; Plano de ação anual; Política de investimentos; Políticas e relatórios semestrais de controle interno; Regimento interno dos órgãos colegiados; Relação entidades credenciadas investimentos; Relatórios mensais e anual de investimentos.			
Definição de Limites de Alçadas					
	2.9-Definição de Limites de Alçadas	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	ATENDIDO	A Lei n. 401/2005, art. 9º, inciso III, (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/5187) estabelece ser de competência do Conselho Deliberativo formado por 5 (cinco) membros "...o destino das receitas, recursos e demais rendas auferidas pelo instituto...". Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que pelos menos três membros do conselho assinam a Autorização de Aplicação e Resgate (APR) de investimentos, bem como os demais atos, conforme consulta aos atalhos abaixo: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/47845 ;	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
				https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/43607 , https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/24681 , (acesso do dia 10.12.2025).	
Segregação das Atividades					
2.10- Segregação das Atividades	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	ATENDIDO		Analisando a documentação enviada pelo RPPS (p. 9, ID 1774987), foi informado que segregação das atividades consta das Leis municipais n. 401/2005, 442/2006 e 1.115/GAB/2025. A Lei n. 401/2005 dispõe sobre a criação do RPPS. A Lei n. 442/2006 dispõe sobre o regimento interno do RPPS. A Lei n. 1.115/GAB/2025 altera a Lei n. 401/2005, dispondo sobre mandato, requisitos de investidura, composição, atribuições e vantagens dos conselhos do RPPS. Em análise as referidas leis, constata-se que os normativos não tratam da segregação das atividades referentes à habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios. Também não foi informado pela Administração quais os servidores responsáveis pelas atividades em questão.	AÇÃO NÃO CONCLUÍDA
Ouvidoria					
2.11- Ouvidoria	Canal no site.	DENTRO DO PRAZO		Em consulta ao Portal da Transparência, observa-se que foi estabelecido a ouvidoria, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.leg.br/portaltransparencia/1/publicacoes/3249 , acesso dia 11.12.2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
Diretoria Executiva					
2.12- Diretoria Executiva	Formação em nível superior, comprovação relativos aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.	ATENDIDO		Conforme se observa na imagem extraída do Cadprev (p. 10 do ID 1774987), o dirigente máximo do RPPS comprova possuir os requisitos exigidos: negativa de antecedentes criminais, experiência profissional, formação superior e certificação profissional.	AÇÃO CONCLUÍDA
Conselho Fiscal					
2.13- Conselho Fiscal	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais. Representação dos segurados, mínimo 1 (um) representante.	ATENDIDO		Conforme se observa na imagem extraída do Cadprev (p. 11 do ID 1774987), verifica-se que os membros do Conselho Fiscal comprovam possuir os requisitos exigidos: negativa de antecedentes criminais, experiência profissional, formação superior, mas não foi comprovado pela gestão se na composição do conselho existe atualmente um representante eleito pelos segurados.	AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Conselho Deliberativo					
2.14- Conselho Deliberativo	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais. Representação dos segurados com no mínimo 1 (um) representante.	ATENDIDO		Conforme se observa na imagem extraída do Cadprev (p. 11 do ID 1774987), verifica-se que os membros do Conselho Deliberativo comprovam possuir os requisitos exigidos: negativa de antecedentes criminais, experiência profissional e formação superior, mas não foi comprovado pela gestão se na composição do conselho existe atualmente um representante eleito pelos segurados.	AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
	Mandato, Representação e Recondução				
	2.15-Mandato, Representação e Recondução	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos. Mandato dos membros dos Conselhos, preferencialmente, com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos	ATENDIDO	A Lei n. 1.115/2025, alterou a Lei n. 401/2005, art. 8º, § 4º, e art.11, § 3º, estabelecendo que os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos terão mandatos de 04 (quatro) anos, permitida reeleição e/ou recondução subsequente. O cargo de Coordenador do IPC, nomeado exclusivamente pelo Prefeito, conta com mandato de 02 (dois) anos, assegurado o direito a recondução por igual período (art. 6º e §1º do inciso XXVI da Lei n. 401/2005 e § 1º do art. 4º da Lei n. 442/2006,), portanto, a ação pode ser considerada implementada.	AÇÃO CONCLUÍDA
	Gestão de Pessoas				
	2.16-Gestão de Pessoas	No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência constata-se que o RPPS possui servidor efetivo com dedicação exclusiva (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/servidores/detalhes?vinculo=undefined&matricula=588&entidadeOrigem=9).	AÇÃO CONCLUÍDA
II-Educação Previdenciária	Plano de ação de capacitação				
	3.1-Plano de ação de capacitação	Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros; Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	DENTRO DO PRAZO	Em análise as imagens apresentadas pela gestão (p. 10 e 11 do ID 1774987), verifica-se que os servidores e demais dirigentes e conselheiros possuem formação básica. O Plano de Capacitação foi apresentado e publicado, encontrando-se disponível para consulta no Portal da Transparência (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30731), acesso do dia 11.12.2025).	AÇÃO CONCLUÍDA
	Ações de diálogo com os segurados e a sociedade				
	3.2- Ações de diálogo com os segurados e a sociedade	Cartilha previdenciária dirigida aos segurados; Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política	DENTRO DO PRAZO	Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que foi elaborada e publicada a cartilha de educação previdenciária dos segurados, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30725 , acesso do dia 11.12.2025. Conforme consta do Portal da Transparência (https://ipc.castanheiras.ro.gov.br/), no dia 25 de março, a Câmara Municipal de Castanheiras, RO, foi promovida pelo IPC a apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial 2025. Porém não foi comprovado a audiência pública para divulgação do Relatório de Governança e dos resultados da Política de Investimentos.	AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		de Investimentos e da Avaliação Atuarial.			

Fonte: Plano de Ação (ID 1440014); Documentos (ID 1589050 a 1589056 e ID 1774987, em anexo aos autos); Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017 e análise técnica com base no MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS.

18. Nota-se que das 24 ações planejadas, 19 foram consideradas concluídas, 1 em andamento (dentro do prazo) e 4 ações não foram concluídas, mas podem ser parcialmente concluídas em face das medidas já adotadas para seu implemento, demonstrando com isso um maior empenho da atual gestão com o propósito de implementar as ações para o alcance do 1º nível do Pró-Gestão RPPS.

19. Dessa forma, considerando as diretrizes lançadas nas Decisões Monocráticas n. 0034/2024-GCESS e 0066/2025-GCESS, em convergência com a análise da unidade técnica e do MPC, considero como cumprido o escopo destes itens do monitoramento, haja vista que a maior parte das ações foram concluídas, uma esta dentro do prazo e as demais estão praticamente finalizadas.

Da análise do cumprimento da determinação exarada no item XIII do Acórdão APL-TC 00370/2021, Processo n. 02876/18, reiterada no item II da Decisão Monocrática n. 0034/2024-GCESS (ID 1541532) e no item I da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS (ID 1758670)

20. A determinação imposta ao Chefe do Executivo exige a certificação em investimentos como requisito para a nomeação do gestor do RPPS.

21. Ao analisar a Lei Municipal n. 1.115/2025 (que incluiu o art. 12-A, § 1º, I, na Lei nº 401/2005), observa-se que o cargo de Coordenador do IPC e os demais membros do Comitê de Investimentos agora devem possuir a referida certificação.

22. Face ao exposto, converjo com a unidade técnica e com o Ministério Público de Contas, pelo cumprimento da determinação contida no item XIII do Acórdão APL-TC 00370/2021 (Processo n. 02876/18), reiterada nas Decisões Monocráticas n. 0034/2024-GCESS e n. 0066/2025-GCESS.

Da análise da determinação proferida no item XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, Processo n. 02876/18, reiterada no item IV da Decisão Monocrática n. 0034/2024-GCESS, conforme consta da letra "a" item II da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS.

23. Determinou-se à atual Coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras (IPC) a comprovação de providências para a melhoria da governança, do controle interno e dos indicadores do RPPS, sob pena de multa (art. 55, IV, da LC n. 154/96).

24. Conforme análise da unidade técnica, houve sensível evolução na governança do Instituto. Das 24 ações planejadas para o atingimento do 1º nível do Pró-Gestão RPPS, 19 foram concluídas, 1 encontra-se em andamento e 4 estão em vias de conclusão. Tal cenário demonstra o empenho da gestão no cumprimento das metas estabelecidas.

25. Ademais, a Lei Municipal n. 1.115/2025 promoveu avanços significativos ao disciplinar requisitos rigorosos para a nomeação do dirigente e dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, fortalecendo a estrutura administrativa da Entidade.

26. Diante do exposto, concluo pelo cumprimento da determinação contida na alínea 'a' do item II da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS, a qual reiterou a decisão proferida na alínea 'i' do item IV do Acórdão AC2-TC 00370/21.

27. Em não havendo outras medidas a serem adotadas pelo município e nem pela unidade técnica, o arquivamento é medida que se impõe.

28. Ante o exposto, em convergência ao posicionamento técnico e com o opinativo do Ministério Público de Contas, decido:

I – Considerar cumprida as determinações contidas nos itens XII, XIII, XIV e XV do acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao processo n. 02876/18/TCERO;

II – Intimar o Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 30, §10 do RITCERO;

III - Intimar, via ofício, desta decisão, o senhor senhor Cícero Aparecido Godoi, CPF n. ***.469.632-**, prefeito do município de castanheira e a senhora Eleni de Souza Soliman Lovison, CPF n. ***. 042.301-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras, ou a quem o substituir ou suceder, informando-o da disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio eletrônico desta Corte de Contas;

IV – Ordenar ao Departamento do Pleno que, após as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão, **arquivem-se** os autos;

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.

Conselheiro Substituto **Francisco Júnior Ferreira da Silva**
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 0500/2026 – TCE-RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon.

INTERESSADO (A): Justina da Costa Leite.
CPF n. ***.429.461-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto Omar Pires Dias.

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ATOS DE PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXAME SUMÁRIO.

1. Registro de Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. 2. Proventos integrais calculados com base na última remuneração e paridade. 3. Exame Sumário noster do art. 37-A da IN n. 13/TCE-RO/2004 c/c a Portaria n. 2/GABPRES, de 14.4.2021. 4. Apreciação Monocrática. 5. Legalidade. 6. Arquivamento.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0132/2026-GABOPD.

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais e paridade, em favor de **Justina da Costa Leite**, CPF n. ***.429.461-**, ocupante do cargo de técnica educacional, nível/classe 1, referência 16, matrícula n. 300022226, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório n. 646, de 5.12.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 2 de 5.1.2026 (ID 1904973), com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
3. A Coordenadoria Especializada em Atos Pessoal, por meio da Informação Técnica (ID 1910210), manifestou-se preliminarmente pelo atingimento do tempo necessário para aposentadoria pela regra indicada no ato concessório, consequente remessa à apreciação monocrática do relator, em observância à verificação formal eletrônica do atendimento ao rol de documentos exigidos na IN n. 50/2017/TCE-RO e ao novo rito sumário de exame estabelecido pelo art. 37-A, da IN n. 13/TCE-RO-2004 (redação determinada pela IN n. 71/2020/TCE-RO) c/c a Portaria n. 2/GABPRES, de 14.4.2021.
4. O Ministério Público de Contas não se manifestou nos autos em razão de se tratar de ato cujo benefício não ultrapassou o limite de 4 (quatro) salários mínimos, em conformidade com o Provimento n. 01/2020-GPGMPC, publicado no DOe TCE-RO n. 2237, de 20.11.2020.
5. É o relatório.
6. A presente análise resulta de exame sumário, noster o estatuído pela Instrução Normativa n. 13/2004/TCE-RO, com as alterações efetivadas pela Instrução Normativa n. 71/2020/TCE-RO, uma vez verificados os requisitos estabelecidos na Portaria n. 2/GABPRES, de 14.4.2021, quanto ao valor dos proventos e o pronunciamento pela legalidade do ato pelo órgão de controle interno da unidade de origem.
7. A Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais e paritários, objeto dos presentes autos, foi fundamentada nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
8. No presente caso, faz-se jus à regra de transição da Emenda Constitucional n. 47/2005 (art. 3º) por ter ingressado no serviço público antes de 16.12.1998 e, ademais, por ter implementado, na data de produção de efeitos do ato, todos os requisitos exigidos, uma vez que, ao se aposentar, contava com 63 anos de idade, 32 anos, 5 meses e 22 dias de contribuição, além de ter preenchido os requisitos mínimos de 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e mais de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria, de acordo com a Certidão de Tempo de Serviço/ Contribuição (ID 1904974) e o relatório proveniente do sistema Sicap Web (ID 1906258).
9. Ademais, os cálculos dos proventos foram realizados de acordo com o ordenamento jurídico constitucional em vigor à época da concessão, conforme se pode comprovar por meio da Planilha de Proventos (ID 1904976).

10. Desse modo, depreende-se que nada obsta que este Relator, em juízo monocrático, considere legal a concessão do benefício previdenciário em apreço, estando o Ato **APTO** para registro.

11. Ante o exposto, alinhando-me às considerações capituladas na Informação Técnica do Corpo Instrutivo e à documentação carreada aos autos, **DECIDO**:

I – Considerar legal o Ato Concessório n. 646, de 5.12.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 2 de 5.1.2026, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, referente a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, em favor de **Justina da Costa Leite**, CPF n. ***.429.461-**, ocupante do cargo de técnica educacional, nível/classe 1, referência 16, matrícula n. 300022226, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia.

II – Registrar o Ato Concessório junto a esta Corte, nos termos do art. 49, III, alínea "b", da Constituição Estadual, c/c o art. 37, II, da Lei Complementar n. 154/96 e com o art. 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, a com posição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, via Diário Oficial, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, CPF n. ***.077.502-**, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ficando registrado que esta Decisão, em seu inteiro teor, consta disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da Primeira Câmara que adote providências no sentido de dar cumprimento a esta Decisão, incluindo a publicação.

VII – Após os trâmites legais, proceda-se o arquivamento dos presentes autos.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
E-VIII

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 001740/2023–TCERO

SUBCATEGORIA: Monitoramento

ASSUNTO: Monitoramento das determinações constantes nos itens XII, XIII, XIV e XV do acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao processo n. 02876/18/TCERO

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Castanheiras - IPC

RESPONSÁVEIS: Cícero Aparecido Godoi, CPF n. ***.469.632-**, prefeito do município de Castanheira;

Eleni de Souza Soliman Lovison, CPF n. ***.042.301-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras;

Sandra Aparecida Fernandes Buback, CPF n. ***.374.312-**, coordenadora do Instituto de Previdência Municipal, à época;

Ana Maria Gonçalves da Silva, CPF n. ***.660.388-**, Controladora-Geral do Município;

Keila Francelina Rosa, CPF n. ***.283.142-**, coordenadora do Instituto de Previdência, à época;

RELATOR: Conselheiro Substituto **Francisco Júnior Ferreira da Silva** (em substituição regimental ao Conselheiro **Edilson de Sousa Silva**)

VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM O ATENDIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTITUÍDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARQUIVAMENTO.

1. Em análise aos documentos constantes aos autos, constata-se que o Poder executivo Municipal adotou medidas e apresentou documentação hábil a comprovar o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao processo n. 02876/18/TCERO.

2. Não existindo outras medidas a serem adotadas, notificados os responsáveis, os autos devem ser arquivados.

Decisão Monocrática

DM n. 0065/2026-GCESS

Cuida-se de processo instaurado nesta Corte de Contas a fim de monitorar a efetiva execução do plano de ação apresentado pelo município de Castanheiras (ID 1345590) por força do item XII do Acórdão APL-TC 00370/2021 (ID 1413658), bem como o cumprimento de outras determinações consignadas nos itens XIII, XIV e XV da referida decisão.

2. A constituição deste feito decorreu de decisão proferida pelo conselheiro Edison de Sousa Silva (DM 0066/2023-GCESS/TCERO, ID 1413655), na qual também determinou que fosse apresentado a esta Corte o respectivo relatório de execução do plano de ação (item III da DM).

3. Sobre vindo documentos apresentados pela unidade jurisdicionada, os autos foram encaminhados à Secretaria Geral de Controle Externo para fins de análise do cumprimento das determinações.

4. Por intermédio do relatório técnico de ID 1533498, a unidade técnica especializada assim se manifestou:

32. Finalizado o monitoramento das determinações exaradas nos itens XII, XIII, XIV e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18 e DM-GCESS-TC 00066/23 conclui-se pelo seguinte:

a) Cumprimento aos itens XII e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

b) Não cumprimento das determinações contidas nos itens XIII e XIV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

c) Cumprimento do item III da DM-GCESS-TC 00066/23, referente ao Processo n. 02876/18;

d) Quanto à execução do plano de ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023-GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, constata-se que a gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Castanheiras implementou as ações constantes nos itens 2, 4, 9, 15, 21 e 22; estando em andamento as ações 5 e 16; e consideradas não implementadas as ações dos itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do citado Plano de Ação.

5. PROPOSTA ENCAMINHAMENTO

33. Diante do exposto, submetem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Edison de Sousa Silva, propondo:

5.1. Reputar cumpridos aos itens XII e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

5.2. Considerar não cumpridas as determinações contidas nos itens XIII e XIV do Acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao Processo n. 02876/18;

5.3. Considerar cumprido o item III da DM-GCESS-TC 00066/23, referente ao Processo n. 02876/18;

5.4. Quanto à execução do plano de ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023-GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, considerar implementadas as ações constantes nos itens 2, 4, 9, 15, 21 e 22; em andamento as ações 5 e 16; e não implementadas as ações dos itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do citado Plano de Ação;

5.5. Determinar à atual Superintendente do Instituto de Previdência de Castanheiras, senhora Keila Francelina Rosa, ou a quem venha a substituí-la ou sucedê-la, que no prazo de 60 dias contados na notificação, apresente relatório de execução do cumprimento/andamento das ações e atividades contempladas no Plano de Ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023-GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, comprovando com a devida documentação de suporte as ações/atividades já cumpridas e o estágio de cumprimento das ações pendentes, nos termos do art. 24 da Resolução n. 228/2016/TCE-RO;

5.6. Alertar à atual Superintendente do Instituto de Previdência de Castanheiras, senhora Keila Francelina Rosa, ou a quem venha a substituí-la ou sucedê-la, que a ausência injustificada de apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023-GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, no prazo estipulado ensejará a aplicação de multa na forma do artigo 55, IV e VIII, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996;

5.7. Aplicar a pena de multa, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, ao atual prefeito do Município de Castanheiras, Cícero Aparecido Godoi (CPF n. ***.469.632-**), em razão do descumprimento injustificado item XIII do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18;

5.8. Aplicar a pena de multa, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, à senhora Sandra Aparecida Fernandes Buback (CPF n. ***.374.312-**), a época Coordenadora do Instituto de Previdência Municipal (no período de 05.06.2020 até 11.11.2022), por descumprimento injustificado da determinação contida no item XIV Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18;

5.9. Reiterar as determinações contidas nos itens XIII e XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18 e abaixo transcritas, fixando-se o prazo de 60 dias para que o Prefeito, senhor Cícero Aparecido Godoi e a atual Coordenadora do Instituto de Previdência Municipal, senhora Keila Francelina Rosa, ou a quem venha substituí-los ou sucedê-los que comprove a este Tribunal o cumprimento integral do decisum, sob pena de não o fazendo, ser-lhes imputada a sanção prevista nos termos do inciso VII do art. 55 da Lei Complementar n. 154/1996;

XIII - Determinar, via ofício, com efeito imediato, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal, de Castanheiras, Cícero Aparecido Godoi, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote medidas cabíveis para promover ajustes na legislação municipal de forma a incluir a certificação em investimento como requisito a ser observado no ato de nomeação do gestor do RPPS;

XIV - Determinar, via ofício, com efeito imediato, a atual Coordenadora do Instituto de Previdência Municipal, Sandra Aparecida Fernandes Buback, que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote providências visando: (i) disponibilize/publique todas as informações do RPPS de interesse dos segurados; (ii) institua rotinas para o controle de cedência de servidores; e, (iii) determine ao setor de contabilidade que promova a contabilização das receitas previdenciárias pelo regime de competência; (iv) adote medidas visando a evolução e melhoria da governança, controle interno e indicadores do RPPS.

5.10. Após a manifestação dos agentes indicados ou o vencimento dos prazos definidos nos itens 5.5 e 5.9, o retorno dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação.

5. Neste contexto, proferi a Decisão Monocrática n. 0034/2024-GCESS (ID 1541532) nos seguintes termos:

I. Citar, por meio de mandado de audiência, nos termos do art. 30, § 1º, II, do Regimento Interno desta Corte, Cícero Aparecido Godoi (CPF n. ***.469.632-**), prefeito de Castanheiras, para que prazo de 15 (quinze) dias apresente justificativas em razão do descumprimento ao item XIII do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18, visto que a conduta em questão sujeita o responsável à aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96;

II. Reiterar a determinação contida no item XIII do Acórdão AC2-TC 00370/21, a fim de que Cícero Aparecido Godoi (CPF n. ***.469.632-**), prefeito de Castanheiras, ou quem o suceda ou substitua, no prazo de 90 (noventa) dias, comprove junto a esta Corte a adoção das medidas cabíveis para promover ajustes na legislação municipal de forma a incluir a certificação em investimento como requisito a ser observado no ato de nomeação do gestor do RPPS, sob pena de multa prevista no art. 55, VII, da Lei Complementar n. 154/96;

III. Citar, por meio de mandado de audiência, nos termos do art. 30, § 1º, II, do Regimento Interno desta Corte, Sandra Aparecida Fernandes Buback (CPF n. ***.374.312-**), na qualidade de ex-coordenadora do Instituto de Previdência Municipal de Castanheiras, para que, prazo de 15 (quinze) dias, apresente justificativas em razão do descumprimento ao item XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, referente ao Processo n. 02876/18, visto que a conduta em questão sujeita a responsável à aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96;

IV. Reiterar a determinação contida no item XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, a fim de que Keila Francelina Rosa, CPF n. ***.283.142-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência Castanheiras, ou quem a suceda ou substitua, no prazo de 90 (noventa) dias, comprove junto a esta Corte a adoção das seguintes providências, sob pena de multa prevista no art. 55, IV da Lei Complementar n. 154/96:

(i) disponibilize/publique todas as informações do RPPS de interesse dos segurados;

(ii) institua rotinas para o controle de cedência de servidores;

(iii) determine ao setor de contabilidade que promova a contabilização das receitas previdenciárias pelo regime de competência;

(iv) adote medidas visando a evolução e melhoria da governança, controle interno e indicadores do RPPS. V. Determinar a Keila Francelina Rosa, CPF n. ***.283.142-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência Castanheiras, ou quem a suceda ou substitua, que:

(i) apresente até 13/06/2024 o relatório de execução do cumprimento/andamento das ações e atividades contempladas no plano de ação homologado por meio do item II da DM 0066/2023-GCESS/TCERO, referente ao Processo n. 02876/18, comprovando com a devida documentação de suporte as ações/atividades já cumpridas e o estágio de cumprimento das ações pendentes, nos termos do art. 24 da Resolução n. 228/2016/TCE-RO, sob pena de multa prevista no art. 55, VIII, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996;

(ii) atente para as considerações da unidade técnica lançadas no relatório de ID 1533498, visto que este não vislumbrou o cumprimento das ações dos itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do citado plano de ação, devendo, portanto, apresentar os elementos que considerar necessários a fim de demonstrar o atendimento àquilo que restou ajustado no plano de ação.

6. Os responsáveis apresentaram documentos que foram devidamente juntados aos autos, seguindo o processo para nova instrução técnica, materializada no relatório de ID 1747313, que registrou que algumas determinações ainda constavam pendentes de cumprimento, propugnando pela sua reiteração, destacando a inércia do prefeito municipal, que não apresentou justificativa.

7. Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS (ID 1758670), que acolheu integralmente as propostas técnicas e reiterou as determinações remanescentes, fixou novo prazo para cumprimento das obrigações pendentes, notadamente aquelas relacionadas à inclusão da certificação em investimento na legislação municipal e à conclusão das ações do Plano de Ação ainda pendentes.

8. Nesse contexto, sobreveio a juntada do Documento n. 03565/25 (ID 1774987/1774988), por intermédio do qual a Administração comprovou a sanção da Lei Municipal n. 1.115/GAB/2025, institucionalizando os requisitos de certificação profissional para os cargos diretos, além de apresentar o cumprimento de demais ações do Plano de Ação.

9. A unidade técnica, ao analisar os documentos carreados aos autos (ID 1878387), concluiu que os novos elementos foram suficientes para suprir as pendências remanescentes, propugnando, por conseguinte, pelo arquivamento do feito ante o pleno atendimento dos comandos monitorados.

10. Submetidos os autos à manifestação ministerial o *Parquet* de Contas emitiu parecer n. 0010/2026-GPEPSO (ID 1899900) convergindo integralmente com o entendimento técnico.
11. É o necessário a relatar. Decido.
12. Conforme mencionado, os autos retornam a este Gabinete para a aferição da efetiva execução do Plano de Ação apresentado pelo município de Castanheiras (ID 1345590), em cumprimento ao item XII do Acórdão APL-TC 00370/2021 (ID 1413658), bem como para verificar o atendimento às determinações contidas nos itens XIII, XIV e XV da referida decisão.
13. Registre-se que a unidade técnica, em seu relatório (ID 1533498) manifestou-se pelo cumprimento dos itens XII e XV do Acórdão APL-TC 00370/2021.
14. Passa-se à análise das informações e documentos apresentados pela senhora Eleni de Souza Soliman Lovison, Coordenadora do Instituto de Previdência do município de Castanheiras (IPC). Tais elementos foram colacionados aos autos em sede de justificativa à Decisão Monocrática n. 0 0066/25-GCESS (ID 1758670), por intermédio do documento n. 03565/25 (ID 1774987).

Da análise da execução do Plano de Ação apresentado pela Administração.

15. No penúltimo relatório técnico (ID 747313), a unidade instrutiva examinou o plano de ação e seus anexos (IDs 1589050 a 1589056), constatando que, das 24 ações planejadas, apenas 6 estavam concluídas, 1 estava em andamento e 17 permaneciam pendentes.
16. Diante disso, por meio da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS (ID 1758670), o Relator reiterou a determinação contida no item XIV, subitem IV, do Acórdão AC2-TC 00370/21, a fim de que a senhora Eleni de Souza Soliman Lovison, Coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras, comprovasse o cumprimento das 17 ações remanescentes.
17. Nesse contexto, a unidade técnica apresentou, no Quadro 1 do relatório técnico conclusivo (ID 878387), o andamento das referidas ações. Segue, portanto, a avaliação das atividades previstas no Plano de Ação em confronto com os requisitos do Pró-Gestão.

Quadro 1. Avaliação do plano de ação em confronto com os requisitos do 1º nível do Pró-gestão:

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
Controles Internos	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS				
	1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	2 (duas) Áreas a serem mapeadas: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões) e arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos)	ATENDIDO	Em análise ao link do Doc. n. 03565/25 (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portal/transparencia/9/publicacoes/3342) não foi possível acessar os respectivos mapas de processos , mas considerando que as portarias 4, 5, 6 e 7/IPC/2023 apresentam em seu conteúdo o roteiro das atividades de benefício entendemos por considerar concluído este item, recomenda-se assim que sejam elaborados os mapas de processos com base nos fluxos estabelecidos nos referidos atos normativos. Em análise ao Portal da Transparência da Entidade verifica-se que foram elaborados e publicados os mapas de processos com o fluxograma da arrecadação de contribuições previdenciárias (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portal/transparencia-api/api/files/arquivo/30615 , acesso dia 10.12.2025).	AÇÃO CONCLUÍDA
	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS				
	1.2 - Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	2 (duas) Áreas a serem mapeadas: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões)	ATENDIDO	Em consulta as Portarias n. 4, 5, 6 e 7/IPC/2023 verifica-se o instituto de previdência estabeleceu a manualização das atividades das áreas de sua atuação. Recomenda-se, entretanto, a consolidação dos referidos atos normativos em um manual e, visando dar maior segurança jurídica, que o documento seja aprovado mediante lei do município. Portarias disponíveis em : https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portal/transparencia/9/leis-atos-gerais/geral , acesso do dia 10/12/2025.	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		pensões) e arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos)			
Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão das aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos					
	1.3- Certificação dos Dirigentes e Membros dos Órgãos Colegiados	Os dirigentes do órgão ou unidade gestora do RPPS, assim considerados o representante legal do órgão ou entidade gestora e a maioria dos demais diretores, a maioria dos membros titulares do conselho deliberativo, a maioria dos membros titulares do conselho fiscal, o responsável pela gestão das aplicações dos recursos e a totalidade dos membros titulares do comitê de investimento deverão possuir a certificação correspondente, nos níveis básico, intermediário ou avançado, conforme definido no item 3. do Manual da Certificação dos	ATENÇÃO	Em consulta ao Portal da Transparência na aba Composição dos Conselhos, disponível em: (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/publicacoes/2234), acesso do dia 10.12.2025), confirma-se que a maioria dos dirigentes e membros dos conselhos colegiados possuem Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV, Básico : CP RPPS DIRIG I, CP RPPS CGINV I, CP RPPS CODEL I e CP RPPS CODEF I), portanto, a ação foi concluída.	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		Dirigentes e Conselheiros, considerando o porte do RPPS e o volume de recursos			
	Estrutura de Controle Interno				
	1.4-Estrutura de Controle Interno	No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório semestral, e pelo menos 1 (um) servidor capacitado.	ATENDIDO	Conforme assinaturas das Portarias n. 4, 5, 6 e 7/IPC/2023 (IDs 1440015 a 1440018) que foram juntados nestes autos, verifica-se que foi designada a senhora Jheysse Naiara de Oliveira Paim, no cargo de Controladora interna do RPPS.	AÇÃO CONCLUÍDA
	Política de Segurança da Informação				
	1.5-Política de Segurança da Informação	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foi elaborada e publicada a Política de Segurança da Informação, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30621 , acesso do dia 10.12.2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas				
	1.6-Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	Recenseamento de aposentados e pensionistas a cada 3 anos e recenseamento de servidores ativos a cada 5 anos. Recenseamento com comparecimento mínimo de 95% para os aposentados e pensionistas e de 80% para os servidores ativos	ATENDIDO	Conforme o Decreto Municipal nº 030/GAB/2.025 de 28 de março de 2025, art. 1º foi estabelecido o Censo Cadastral Previdenciário, sendo apresentado pela Administração (p. 3 do ID 1774987), imagem da realização do referido censo ao final do mês de abril de 2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
II-Governança Corporativa	Relatório de Governança Corporativa				
	2.1-Relatório de Governança Corporativa	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por nível, com	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foi elaborado e publicado o Relatório de Governança Corporativa disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30538 , acesso do dia 10.12.2025.	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		periodicidade de anual.			
Planejamento					
	2.2-Planejamento	Plano de Ação Anual, com metas por área.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foi elaborado e publicado o Plano de Ação Anual disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30622 , acesso do dia 10.12.2025	AÇÃO CONCLUÍDA
Relatório de Gestão Atuarial					
	2.3-Relatório de Gestão Atuarial	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, com comparativo dos 3 últimos exercícios.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência constata-se que foi elaborada e publicada a Avaliação Atuarial do exercício de 2023, 2024 e 2025, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/24558 (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/16256), portanto, a referida ação vem sendo cumprida.	AÇÃO CONCLUÍDA
Código de Ética da Instituição					
	2.4-Código de Ética da Instituição	Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência observa-se que foi elaborado e divulgado o Código de Ética, podendo ser acessado em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30623 , consulta do dia 10.12.2025	AÇÃO CONCLUÍDA
Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade					
	2.5-Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade	Ações isoladas em saúde do servidor e revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente.	DENTRO DO PRAZO	Contemplado no plano de ação, registre-se que a ação está dentro do prazo previsto (31.12.26).	DENTRO DO PRAZO
Política de Investimentos					
	2.6-Política de Investimentos	Elaboração de relatórios mensais e anuais de investimentos.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/16561), verifica-se que foram publicados apenas os relatórios mensais de investimentos. Da mesma forma, foi constatada a publicação da política de investimentos de 2024 e 2025, https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/16255 ; https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/21115 e https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/publicacoes/3229 , bem como relatório anula de investimentos https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/23193 , acesso do dia 20/03/2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
Comitê de Investimentos					
	2.7-Comitê de Investimentos	3 Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência observa-se que foram nomeados pela Portaria nº 105/GAB/2023, de 15.12.2023, o Comitê de investimento, disponível em https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30588 , tendo como Presidente: Elaine Paro do Nascimento, Membros: Eleni de Souza Soliman Lovison e Maria Claudete Ferrari, servidores vinculados ao Ente Federativo e ao RPPS. Com isso, considera-se concluída a ação.	AÇÃO CONCLUÍDA
Transparência					
	2.8-Transparência	Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes	ATENDIDO	Conforme exposto na análise acima foi possível acessar todas as informações que deveriam estar publicadas referentes às exigências do Manual Pró-Gestão. Em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que foram disponibilizados os demais documentos (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia/9/ , acesso do dia 10.12.2025).	AÇÃO CONCLUÍDA



Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		às contas do RPPS; Atas dos órgãos colegiados na Internet; Avaliação atuarial anual; Certidões negativas de tributos; Código de ética; Cronograma das ações de educação previdenciária; Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet; Demonstrações financeiras e contábeis; a divulgação semestral das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet; Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos; Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP; Plano de ação anual; Política de investimentos; Políticas e relatórios semestrais de controle			

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		interno; Regimento interno dos órgãos colegiados; Relação entidades credenciadas as investimentos; Relatórios mensais e anual de investimentos.			
Definição de Limites de Alçadas					
2.9-Definição de Limites de Alçadas	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	ATENDIDO		A Lei n. 401/2005, art. 9º, inciso III, (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/5187) estabelece ser de competência do Conselho Deliberativo formado por 5 (cinco) membros "...o destino das receitas, recursos e demais rendas auferidas pelo Instituto...". Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que pelos menos três membros do conselho assinam a Autorização de Aplicação e Resgate (APR) de investimentos, bem como os demais atos, conforme consulta aos atalhos abaixo: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/47845 ; https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/43607 ; https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/24681 , (acesso do dia 10.12.2025).	AÇÃO CONCLUÍDA
Segregação das Atividades					
2.10-Segregação das Atividades	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	ATENDIDO		Analisando a documentação enviada pelo RPPS (p. 9, ID 1774987), foi informado que segregação das atividades consta das Leis municipais n. 401/2005, 442/2006 e 1.115/GAB/2025. A Lei n. 401/2005 dispõe sobre a criação do RPPS. A Lei n. 442/2006 dispõe sobre o regimento interno do RPPS. A Lei n. 1.115/GAB/2025 altera a Lei n. 401/2005, dispondo sobre mandato, requisitos de investidura, composição, atribuições e vantagens dos conselhos do RPPS. Em análise as referidas leis, constata-se que os normativos não tratam da segregação das atividades referentes à habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios. Também não foi informado pela Administração quais os servidores responsáveis pelas atividades em questão.	AÇÃO NÃO CONCLUÍDA
Ouvidoria					
2.11-Ouvidoria	Canal no site.	DENTRO DO PRAZO		Em consulta ao Portal da Transparência, observa-se que foi estabelecido a ouvidoria, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.leg.br/portaltransparencia/1/publicacoes/3249 , acesso dia 11.12.2025.	AÇÃO CONCLUÍDA
Diretoria Executiva					
2.12-Diretoria Executiva	Formação em nível superior, comprovação relativos aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.	ATENDIDO		Conforme se observa na imagem extraída do Cadprev (p. 10 do ID 1774987), o dirigente máximo do RPPS comprova possuir os requisitos exigidos: negativa de antecedentes criminais, experiência profissional, formação superior e certificação profissional.	AÇÃO CONCLUÍDA
Conselho Fiscal					

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
	2.13- Conselho Fiscal	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais. Representação dos segurados, mínimo 1 (um) representante.	ATENDIDO	Conforme se observa na imagem extraída do Cadprev (p. 11 do ID 1774987), verifica-se que os membros do Conselho Fiscal comprovam possuir os requisitos exigidos: negativa de antecedentes criminais, experiência profissional, formação superior, mas não foi comprovado pela gestão se na composição do conselho existe atualmente um representante eleito pelos segurados.	AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Conselho Deliberativo					
	2.14- Conselho Deliberativo	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais. Representação dos segurados com no mínimo 1 (um) representante.	ATENDIDO	Conforme se observa na imagem extraída do Cadprev (p. 11 do ID 1774987), verifica-se que os membros do Conselho Deliberativo comprovam possuir os requisitos exigidos: negativa de antecedentes criminais, experiência profissional e formação superior, mas não foi comprovado pela gestão se na composição do conselho existe atualmente um representante eleito pelos segurados.	AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Mandato, Representação e Recondução					
	2.15- Mandato, Representação e Recondução	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos. Mandato dos membros dos Conselhos, preferencialmente, com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos	ATENDIDO	A Lei n. 1.115/2025, alterou a Lei n. 401/2005, art. 8º, § 4º, e art. 11, § 3º, estabelecendo que os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos terão mandatos de 04 (quatro) anos, permitida reeleição e/ou recondução subsequente. O cargo de Coordenador do IPC, nomeado exclusivamente pelo Prefeito, conta com mandato de 02 (dois) anos, assegurado o direito a recondução por igual período (art. 6º e § 1º do inciso XXVI da Lei n. 401/2005 e § 1º do art. 4º da Lei n. 442/2006.), portanto, a ação pode ser considerada implementada.	AÇÃO CONCLUÍDA
Gestão de Pessoas					
	2.16- Gestão de Pessoas	No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.	ATENDIDO	Em consulta ao Portal da Transparência constata-se que o RPPS possui servidor efetivo com dedicação exclusiva (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portal/transparencia/9/servidores/detalhes?vinculo=undefined&matricula=588&entidadeOrigem=9).	AÇÃO CONCLUÍDA
Plano de ação de capacitação					
III-Educação Previdenciária	3.1- Plano de ação de capacitação	Formação básica em RPPS para servidores,	DENTRO DO PRAZO	Em análise as imagens apresentadas pela gestão (p. 10 e 11 do ID 1774987), verifica-se que os servidores e demais dirigentes e conselheiros possuem formação básica. O Plano de Capacitação foi apresentado e publicado, encontrando-se disponível para consulta no Portal	AÇÃO CONCLUÍDA

Dimensão	Requisitos e Ações	Nível I Pró-Gestão	Avaliação da Administração	Comentários do Auditor	Avaliação do Auditor
		dirigentes e conselheiros; Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.		da Transparência (https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30731), acesso do dia 11.12.2025).	
Ações de diálogo com os segurados e a sociedade					
	3.2- Ações de diálogo com os segurados e a sociedade	Cartilha previdenciária dirigida aos segurados; Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	DENTRO DO PRAZO	Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que foi elaborada e publicada a cartilha de educação previdenciária dos segurados, disponível em: https://transparencia.castanheiras.ro.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/30725 , acesso do dia 11.12.2025. Conforme consta do Portal da Transparência (https://ipc.castanheiras.ro.gov.br/), no dia 25 de março, a Câmara Municipal de Castanheiras, RO, foi promovida pelo IPC a apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial 2025. Porém não foi comprovado a audiência pública para divulgação do Relatório de Governança e dos resultados da Política de Investimentos.	AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA

Fonte: Plano de Ação (ID 1440014); Documentos (ID 1589050 a 1589056 e ID 1774987, em anexo aos autos); Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017 e análise técnica com base no MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS.

18. Nota-se que das 24 ações planejadas, 19 foram consideradas concluídas, 1 em andamento (dentro do prazo) e 4 ações não foram concluídas, mas podem ser parcialmente concluídas em face das medidas já adotadas para seu implemento, demonstrando com isso um maior empenho da atual gestão com propósito de implementar as ações para o alcance do 1º nível do Pró-Gestão RPPS.

19. Dessa forma, considerando as diretrizes lançadas nas Decisões Monocráticas n. 0034/2024-GCESS e 0066/2025-GCESS, em convergência com a análise da unidade técnica e do MPC, considero como cumprido o escopo destes itens do monitoramento, haja vista que a maior parte das ações foram concluídas, uma está dentro do prazo e as demais estão praticamente finalizadas.

Da análise do cumprimento da determinação exarada no item XIII do Acórdão APL-TC 00370/2021, Processo n. 02876/18, reiterada no item II da Decisão Monocrática n. 0034/2024-GCESS (ID 1541532) e no item I da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS (ID 1758670)

20. A determinação imposta ao Chefe do Executivo exige a certificação em investimentos como requisito para a nomeação do gestor do RPPS.

21. Ao analisar a Lei Municipal n. 1.115/2025 (que incluiu o art. 12-A, § 1º, I, na Lei nº 401/2005), observa-se que o cargo de Coordenador do IPC e os demais membros do Comitê de Investimentos agora devem possuir a referida certificação.

22. Face ao exposto, convirjo com a unidade técnica e com o Ministério Público de Contas, pelo cumprimento da determinação contida no item XIII do Acórdão APL-TC 00370/2021 (Processo n. 02876/18), reiterada nas Decisões Monocráticas n. 0034/2024-GCESS e n. 0066/2025-GCESS.

Da análise da determinação proferida no item XIV do Acórdão AC2-TC 00370/21, Processo n. 02876/18, reiterada no item IV da Decisão Monocrática n. 0034/2024-GCESS, conforme consta da letra “a” item II da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS.

23. Determinou-se à atual Coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras (IPC) a comprovação de providências para a melhoria da governança, do controle interno e dos indicadores do RPPS, sob pena de multa (art. 55, IV, da LC n. 154/96).

24. Conforme análise da unidade técnica, houve sensível evolução na governança do Instituto. Das 24 ações planejadas para o atingimento do 1º nível do Pró-Gestão RPPS, 19 foram concluídas, 1 encontra-se em andamento e 4 estão em vias de conclusão. Tal cenário demonstra o empenho da gestão no cumprimento das metas estabelecidas.

25. Ademais, a Lei Municipal n. 1.115/2025 promoveu avanços significativos ao disciplinar requisitos rigorosos para a nomeação do dirigente e dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, fortalecendo a estrutura administrativa da Entidade.

26. Diante do exposto, concluo pelo cumprimento da determinação contida na alínea 'a' do item II da Decisão Monocrática n. 0066/2025-GCESS, a qual reiterou a decisão proferida na alínea 'i' do item IV do Acórdão AC2-TC 00370/21.

27. Em não havendo outras medidas a serem adotadas pelo município e nem pela unidade técnica, o arquivamento é medida que se impõe.

28. Ante o exposto, em convergência ao posicionamento técnico e com o opinativo do Ministério Público de Contas, decido:

I – Considerar cumprida as determinações contidas nos itens XII, XIII, XIV e XV do acórdão APL-TC 00370/2021, referente ao processo n. 02876/18/TCERO;

II – Intimar o Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 30, §10 do RITCERO;

III - Intimar, via ofício, desta decisão, o senhor senhor Cícero Aparecido Godoi, CPF n. ***.469.632-**, prefeito do município de castanheira e a senhora Eleni de Souza Soliman Lovison, CPF n. ***. 042.301-**, atual coordenadora do Instituto de Previdência de Castanheiras, ou a quem o substituir ou suceder, informando-o da disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio eletrônico desta Corte de Contas;

IV – Ordenar ao Departamento do Pleno que, após as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão, **arquivem-se** os autos;

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.

Conselheiro Substituto **Francisco Júnior Ferreira da Silva**
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01750/2023 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **João Carlos Kroetz**
CPF n. ***.219.322-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0136/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **João Carlos Kroetz**, CPF n. ***.219.322-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300016443, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 866, de 18.12.2018, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 003, de 7.1.2019 (ID 1413988), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1917239) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **João Carlos Kroetz**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01744/2023 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): Ênio Menezes da Silva
CPF n. ***.006.602-**.



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br

Assinatura digital

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0137/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Ênio Menezes da Silva**, CPF n. ***.006.602-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300016391, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 130, de 4.2.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 42, de 26.2.2021 (ID 1413678), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1917238) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Ênio Menezes da Silva**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01669/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Válter Fernandes de Almeida**

CPF n. ***.716.772-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0138/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Válter Fernandes de Almeida**, CPF n. ***.716.772-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300017542, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 126, de 14.1.2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 21, de 31.1.2020 (ID 1077214), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1920180) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Válter Fernandes de Almeida**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01661/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Zenovalme Tenório**
CPF n. ***.552.502-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.
CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0139/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Zenovalme Tenório**, CPF n. ***.552.502-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300011683, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1539, de 11.12.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 243, de 30.12.2019 (ID 1077048), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e ainda o art. 8º, §§ 5º, 6º e 7º da LC n. 76/1993, alterada pela LC n. 992/2018 e Lei Complementar n. 432/2008.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1920179) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e ainda o art. 8º, §§ 5º, 6º e 7º da LC n. 76/1993, alterada pela LC n. 992/2018 e Lei Complementar n. 432/2008.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Zenovalme Tenório**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS

Conselheiro Substituto

Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01658/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.**ASSUNTO:** Aposentadoria Especial de Policial Civil.**JURISDICIONADO:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.**INTERESSADO(A):** Nélcio da Costa Nunes

CPF n. ***.765.892-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0140/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Nélcio da Costa Nunes**, CPF n. ***.765.892-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300021602, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1104, de 5.9.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 183, de 30.9.2019 (ID 1077019), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de polícia is civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1920178) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Nélio da Costa Nunes**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo com provante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 01625/2021 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Lucrécia Ramos Santos de Souza**

CPF n. ***.526.707-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon.

CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0141/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais, em favor de **Lucrécia Ramos Santos de Souza**, CPF n. ***.526.707-**, ocupante do cargo de Perito Papiloscopista, Classe Especial, matrícula n. 300016400, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1127, de 10.9.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 183, de 30.9.2019 (ID 1075450), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1920176) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria de **Lucrécia Ramos Santos de Souza**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, §3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00368/26 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADOS: Lucy Lopes Alves - CPF n. ***.868.742-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**.



RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0124/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais com paridade, em favor de **Lucy Lopes Alves**, CPF n. ***.868.742-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300011673, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 470, de 28.5.2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 125, de 30.06.2020 (ID 1895268), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Cumpre salientar que a atuação processual foi realizada no presente exercício, em momento posterior ao julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1915229) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade**.
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Lucy Lopes Alves**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 03094/23 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADOS: Silvana Maria Froes Ramos Pimentel - CPF n. ***.412.002-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0131/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais e com paridade, em favor **Silvana Maria Froes Ramos Pimentel**, CPF n. ***.412.002-**, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300021665, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1229, de 8.10.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 204, de 31.10.2019 (ID 1481611), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025 -GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1917846) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada **Silvana Maria Froes Ramos Pimentel**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00626/25 – TCE/RO.
SUBCATEGORIA: Aposentadoria.
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.
INTERESSADO: Fernando Moraes do Nascimento - CPF n. ***.052.672-**. **RESPONSÁVEL:** Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon. - CPF n. ***.077.502-**. **RELATOR:** Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0125/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais com paridade, em favor de **Fernando Moraes do Nascimento**, CPF n. ***.052.672-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300022622, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 141, de 16.1.2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 21, de 31.1.2020 (ID 1723682), com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1918825) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.

9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.

10. Explico.

11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.

12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos e registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.

13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.

14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Fernando Moraes do Nascimento**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO:02798/23 – TCE/RO.



SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADO(A): **Newton Luiz da Paixão** - CPF n. ***.586.787-**. Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon. - CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0130/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais e com paridade, em favor de **Newton Luiz da Paixão**, CPF n. ***.586.787-**, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, matrícula n. 300014601, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.
2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 810, de 19.11.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 235, de 30.11.2021 (ID 1467338), com fundamento no inciso II, § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea "a", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014.
3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que o interessado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.
4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS, até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.
5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1917844) concluiu que o interessado faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.
6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que o servidor faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.
7. É o necessário relato.
8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, **admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.**

15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação do servidor se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, §3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.

16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria do interessado **Newton Luiz da Paixão**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retomem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 02410/23 – TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Aposentadoria.

ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon.

INTERESSADA: **Sueli Mara Lourenço Carris** - CPF n. ***.004.729-**.

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon. - CPF n. ***.077.502-**.

RELATOR: Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias** (em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**).

CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0129/2026-GABEOS

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com proventos integrais com paridade, em favor de **Sueli Mara Lourenço Carris**, CPF n. ***.004.729-**, ocupante do cargo de Perito Papiloscopista, Classe Especial, matrícula n. 300011655, carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia.

2. A concessão do benefício foi materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 579, de 21.5.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 99, de 31.5.2019 (ID 1451535), com fundamento nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea "b", do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008.

3. No curso da instrução do presente feito, verificou-se que a interessada preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de policial civil. A controvérsia relevante, contudo, não se concentrou na existência do direito à aposentadoria em si, mas no regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade, diante da instabilidade normativa e interpretativa que envolveu a disciplina da aposentadoria especial da categoria.

4. Diante desse cenário, o processo foi submetido a sobrestamento por meio da Decisão Monocrática n. 0280/2025-GABEOS (ID 1797834), até que esta Corte de Contas consolidasse entendimento acerca da matéria. Tal definição ocorreu posteriormente no julgamento do Processo n. 01664/25, consubstanciado no Acórdão APL-TC 00191/25, ocasião em que foram fixadas diretrizes para o tratamento dos casos envolvendo aposentadoria especial de policiais civis, permitindo a retomada da análise dos processos sob orientação jurisprudencial uniforme.

5. Dessa forma, a Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID 1908523) concluiu que a interessada faz jus à aposentadoria especial de policial civil. Todavia, à luz do entendimento firmado no Processo n. 01664/25, verificou-se a necessidade de retificação do ato concessório, a fim de que passe a constar a fundamentação jurídica atualmente vigente, assegurando-se, assim, a integralidade dos proventos e a paridade.

6. Diante disso, com a retomada do trâmite processual, este Relator conclui que a servidora faz jus à aposentadoria especial de policial. No entanto, entende ser necessária a retificação do ato concessório, uma vez que a fundamentação jurídica nele adotada não se mostra compatível com a orientação atualmente vigente nesta Corte, além de não contemplar, de forma expressa, a garantia da paridade dos proventos.

7. É o necessário relato.

8. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do Ato de Concessão de Aposentadoria Especial de Policial Civil, com fundamento nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 51/1985.
9. De pronto, destaco que, a este Relator, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para a devida adequação de sua fundamentação jurídica.
10. Explico.
11. Do ponto de vista do enquadramento na aposentadoria especial de policial civil, o caso sempre se mostrou juridicamente possível. A controvérsia concentrou-se, contudo, na definição do regime jurídico aplicável ao cálculo e ao reajuste dos proventos, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da integralidade e da paridade.
12. A matéria passou por período de instabilidade normativa e interpretativa, refletindo diretamente na instrução dos processos de registro, na medida em que situações semelhantes poderiam resultar em soluções distintas quanto ao regime de cálculo e reajuste dos proventos.
13. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, que disciplinou, no âmbito do Estado de Rondônia, parâmetros para aposentadoria e reajuste da categoria, restabelecendo a possibilidade de paridade para hipóteses por ela abrangidas, condicionada ao cumprimento de requisito etário mínimo.
14. Nesse contexto, o Processo n. 01664/25, de caráter paradigmático, julgado por meio do Acórdão APL-TC 00191/25, estabeleceu a orientação jurisprudencial desta Corte para casos semelhantes. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, quando o requisito etário previsto na disciplina superveniente é implementado antes do julgamento do ato pelo Tribunal, admite-se a regularização do ato concessório mediante retificação formal de sua fundamentação, dispensando-se o retorno do servidor à atividade.
15. Aplicando-se essa orientação ao presente caso, observa-se que a situação da servidora se adequa ao mesmo problema jurídico enfrentado no referido precedente. Assim, mostra-se juridicamente adequada a preservação da aposentadoria especial, com a retificação do ato concessório para inclusão expressa do fundamento previsto no art. 7º, § 3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, de modo a estabilizar o regime de paridade e alinhar o ato à orientação vigente desta Corte.
16. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, promova a retificação do ato concessório de aposentadoria da interessada de **Sueli Mara Lourenço Carris**, para incluir expressamente o fundamento do art. 7º, § 3º, da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021, encaminhando a esta Corte o ato retificado e o respectivo comprovante de publicação em imprensa oficial, para fins de continuidade da instrução e regular desfecho do processo.

II – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara para que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, bem como para acompanhamento do prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator em substituição regimental

Administração Pública Municipal

Município de Ariquemes

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00181/26-TCERO

SUBCATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar (PAP)

ASSUNTO: Supostas irregularidades no descumprimento de obrigações financeiras em relação ao contrato de compra e venda de imóvel urbano n. 156/PGM/2024

INTERESSADOS: Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico – CNPJ n. 00.697.509/0001-35

Alcílio José de Souza Filho, CPF n. ***.448.200-**, Diretor Presidente do Conselho de Administração da Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico

Cleber Carmona de Freitas, CPF n. ***.540.852-**, Gerente Jurídico e Regulatório da Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico

ADVOGADO: Cleber Carmona de Freitas – OAB/RO 3314

JURISDIÇÃO: Prefeitura Municipal de Ariquemes – RO

RESPONSÁVEL: Carla Gonçalves Rezende, CPF n. ***.071.572-**, Prefeita Municipal de Ariquemes

RELATOR: Conselheiro Substituto **Francisco Júnior Ferreira da Silva** (em substituição regimental ao Conselheiro **Edilson de Sousa Silva**)



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR (PAP). COMUNICAÇÃO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PROCESSAMENTO. ARQUIVAMENTO.

1. As ações de controle no âmbito desta Corte de Contas dependem da demonstração dos requisitos de admissibilidade e seletividade, nos termos da Resolução n. 291/2019.

2. No caso em análise, os fatos noticiados não atenderam às condições prévias para análise de seletividade, devido à ausência dos requisitos de admissibilidade, de forma que o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Decisão Monocrática

DM n. 0066/2026-GCESS

Trata-se de procedimento apuratório preliminar – PAP instaurado em razão do aporte, nesta Corte, de documento PCE n. 00372/26 (ID 1885279), encaminhado por Alício José de Souza Filho, Diretor Presidente do Conselho de Administração da Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico, e Cleber Carmona de Freitas, advogado (OAB/RO 3314) e Gerente Jurídico e Regulatório da Unimed, noticiando supostas irregularidades no descumprimento de obrigações financeiras em relação ao contrato de compra e venda de imóvel urbano n. 156/PGM/2024, firmado com o município de Ariquemes/RO.

2. Conforme narrado pelos interessados, a controvérsia decorre, inicialmente, da forma de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre a primeira parcela do ajuste. Sustentam que, embora a primeira parcela do contrato, no valor de R\$ 6.500.000,00, tenha sido paga em 03/05/2024, o Município teria promovido retenção de IRRF à alíquota de 4,8%, quando o percentual correto, a seu ver, seria de 1,2%, o que teria gerado diferença de R\$ 234.000,00 em desfavor da vendedora.

3. Afirmam, ainda, que tal entendimento seria corroborado pelo fato de a segunda parcela contratual ter sido paga com retenção na base de 1,2%, bem como por manifestação da Procuradoria-Geral do Município no mesmo sentido.

4. Narram, também, que, embora a vendedora tenha promovido a entrega definitiva do imóvel desde julho de 2024, o Município de Ariquemes teria mantido retido o valor de R\$ 1.300.000,00, correspondente a 10% do valor total da compra e venda, a título de garantia adicional, com fundamento no item 5.1 da Cláusula Quinta do contrato e no art. 145, §2º, da Lei n. 14.133/2021.

5. Sustentam que, uma vez efetivado o recebimento definitivo do bem, não subsistiria fundamento legal ou contratual para a manutenção dessa retenção, especialmente porque a responsabilidade da vendedora remanesceria apenas quanto à garantia contratual da solidez estrutural do imóvel e dos bens que o acompanham, nos prazos previstos na Cláusula Sexta do ajuste.

6. Acrescentam que promoveram notificações extrajudiciais e realizaram tratativas administrativas e pessoais com os agentes públicos municipais, buscando tanto a restituição da diferença decorrente da retenção do IRRF quanto a liberação da garantia adicional, sem, contudo, obter solução favorável.

7. Ao final, requerem a atuação desta Corte de Contas para apurar os fatos e, em seus termos, adotar providências para que o Município efetue o pagamento da diferença do IRRF e promova a liberação do montante retido a título de garantia.

8. Diante dos novos critérios de seletividade estabelecidos para atuação de controle no âmbito desta Corte de Contas, a documentação foi autuada como PAP, nos termos do art. 5º, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO e, ato contínuo, o processo foi encaminhado para análise prévia de admissibilidade e seletividade da informação a ser empreendida pela unidade técnica.

9. Por meio do relatório técnico de seletividade [\[1\]](#), a Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE concluiu não estarem presentes as condições prévias de admissibilidade, previstas nos incisos I a III, do art. 6º, da Resolução n. 291/2019, motivo pelo qual propôs o não processamento do procedimento e o consequente arquivamento do feito.

10. Na sequência, vieram os autos conclusos para deliberação.

11. É o relatório. **Decido.**

12. Inicialmente, é oportuno destacar que este Tribunal de Contas pautado na necessidade de assegurar maior eficiência ao controle externo, com previsão nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, com o objetivo de priorizar os esforços em ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, publicou a Resolução n. 291/2019/TCE-RO, que instituiu o procedimento de análise prévia da seletividade das informações recebidas dos jurisdicionados.

13. O procedimento apuratório preliminar tem como objetivo selecionar e priorizar ações de controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio de critérios de relevância, risco, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, estabelecidos na Portaria n. 32/GABPRES/2025, que regulamentou a mencionada resolução.

14. Desse modo, a análise da informação desenvolve-se em duas fases: i) a verificação prévia de admissibilidade e ii) exame dos critérios objetivos de seletividade.

15. No exame da primeira fase, restou constatada a ausência das condições prévias de admissibilidade previstas no art. 6º, incisos I e III, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO, que dispõe:

Art. 6º São condições prévias para análise de seletividade:

I – competência do Tribunal de Contas para apreciar a matéria;

II – referência a um objeto determinado e a uma situação-problema específica; e

III – existência de elementos de convicção razoáveis para o início da ação de controle.

16. Com isso, a análise da segunda fase, relacionada aos critérios objetivos de seletividade, restou inviabilizada, conforme o disposto no art. 8º^[2] da citada resolução.

17. No presente caso, constatou-se que a controvérsia submetida à apreciação desta Corte não se apresenta, em sua essência, como notícia de irregularidade vocacionada à tutela do interesse público primário, mas sim como pretensão voltada à satisfação de crédito que a interessada entende devido no âmbito de relação contratual mantida com o Município de Ariquemes.

18. Com efeito, a própria narrativa constante dos autos evidencia que a finalidade da provocação é obter a liberação e o pagamento, em favor da Unimed, de valores que reputa indevidamente retidos pela Administração.

19. Nesse contexto, a pretensão ostenta natureza predominantemente **individual, patrimonial e creditícia**, vinculada a relação contratual firmada entre particular e Administração. Como bem observou a unidade técnica, trata-se de matéria que, em princípio, se insere no âmbito da via administrativa própria ou da tutela jurisdicional a ser buscada perante o Poder Judiciário, não cabendo ao Tribunal de Contas funcionar como instância substitutiva para satisfação de interesse privado.

20. Além disso, o relatório técnico consignou que os interessados afirmam ter promovido notificações extrajudiciais e tratativas perante a Administração Municipal, mas não apresentaram respostas ou decisões administrativas correlatas, circunstância que impede identificar com segurança o estágio da controvérsia, a eventual posição formal do Município e a existência, ou não, de discussão já instaurada em outra via. Tal deficiência documental enfraquece a admissibilidade da demanda perante esta Corte.

21. De igual modo, não se extraem da notícia elementos concretos indicativos de **dano ao erário, fraude, desvio de recursos ou conduta dolosa de gestores** que, ao menos em juízo preliminar, justificassem a atuação fiscalizatória deste Tribunal. Ao contrário, o que se tem é insurgência de particular contra retenções financeiras que entende indevidas, o que reforça a natureza privada do conflito.

22. A unidade técnica também destacou precedente desta Corte no sentido de que, quando o pedido se volta à tutela de interesse privado, a competência do Tribunal de Contas cede espaço à atuação do Poder Judiciário, especialmente quando ausentes indícios mínimos de irregularidade aptos a atrair a atuação do controle externo.

23. Pela pertinência, transcrevo a ementa do referido julgado:

REPRESENTAÇÃO. TUTELA DE INTERESSE PRIVADO. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECRETO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS. INEXPRESSIVO RISCO, RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO. RECOMENDAÇÃO.

A competência dos Tribunais de Contas se restringe à preservação do interesse público administrativo, sendo que, quando o pedido beneficiar apenas interesse privado do representante, esta Corte é incompetente, uma vez que a tutela do interesse individual foi delegada ao Poder Judiciário. Estando a representação desacompanhada de elementos mínimos de convicção de irregularidade, não deve ser conhecida, conforme art. 80, do Regimento Interno.

(...)

(Acórdão APL-TC 00020/19 - Pleno, referente ao Processo nº 00470/17 - DP-SPJ 14.2.2019). [grifo nosso]

24. Assim, à luz do quanto delineado e nos termos consignados pela unidade técnica, constata-se o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente PAP, impondo-se o seu não processamento e consequente arquivamento.

25. Diante do exposto, em consonância com o posicionamento do corpo técnico, decido:

I. **Deixar de processar** o presente Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), por não atender às condições de admissibilidade previstas no art. 6º, incisos I e III, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO;

II. **Intimar**, via ofício, os interessados **Alcilio José de Souza Filho**, CPF n. ***.448.200-**, Diretor Presidente do Conselho de Administração da Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico, e **Cleber Carmona de Freitas**, CPF n. ***.540.852-**, Gerente Jurídico e Regulatório da Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico, acerca do teor desta decisão, nos termos da Instrução Normativa N. 84/2025-TCERO;

III. **Intimar** o Ministério Público de Contas, na forma regimental;

IV. **Determinar** o arquivamento destes autos, conforme o disposto no parágrafo único do art. 78-C do Regimento Interno c/c art. 7º, §1º, inciso I, da Resolução n. 291/2019-TCE-RO;

V. **Encaminhar** o presente processo ao Departamento do Pleno para que empreenda o necessário ao cumprimento desta decisão, ficando autorizado, desde já, a utilização dos meios de tecnologia de TI e aplicativos de mensagens para comunicação dos atos processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Porto Velho, data da assinatura eletrônica.

Conselheiro Substituto **FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA SILVA**
Relator em Substituição Regimental

[1] ID 1900704.

[2] Art. 8º Atendida a condição do artigo 6º, o PAP será submetido à análise de seletividade.

Município de Governador Jorge Teixeira

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00537/26/TCE-RO.

SUBCATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar - PAP.

ASSUNTO: Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº. 027/2025 (Processo Administrativo nº. 1040/2025), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar.

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO.

RESPONSÁVEL: Gilmar Tomaz Souza - CPF nº. ***.115.662-**.

INTERESSADO: Nova Transportes Escolar Ltda - EPP, CNPJ nº. 08.112.687/0001-69.

ADVOGADO: Sem advogado cadastrado nos autos.

RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO.

PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. ANÁLISE DE SELETIVIDADE. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. RESOLUÇÃO Nº. 291/2019/TCE-RO. PORTARIA Nº. 32/GABPRES/25. ÍNDICE RROMa. MATRIZ GUT. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. INCONSISTÊNCIA METODOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE GRAVIDADE, URGÊNCIA E TENDÊNCIA. DIVERGÊNCIA DA PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO. DEVOLUÇÃO À SGCE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO.

I. Contexto fático: Procedimento Apuratório Preliminar instaurado a partir de comunicado formulado por empresa participante de pregão eletrônico promovido por município rondoniense para contratação de serviços de transporte escolar, relatando supostas irregularidades: cancelamento de lance ofertado sem motivação formal adequada e sem comprovação inequívoca de erro material; aceitação de documentos essenciais sem assinatura com posterior regularização; e incompatibilidade do atestado de capacidade técnica da empresa vencedora com as exigências editalícias e com o art. 67, II, da Lei n. 14.133/2021. A análise técnica da SGCE/CECEX-8 verificou a admissibilidade da informação e apurou 57,2 pontos no índice RROMa, porém atribuiu apenas 2 pontos na Matriz GUT (G=2; U=1; T=1), muito aquém do mínimo de 40 pontos, concluindo pelo arquivamento do PAP.

II. Questão técnica e/ou jurídica: Há duas questões em discussão: (i) definir se a pontuação atribuída na Matriz GUT pela unidade técnica guarda coerência com os critérios objetivos estabelecidos no Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25 e com os próprios elementos registrados no Relatório Técnico; e (ii) estabelecer se os fatos narrados, valorados segundo esses critérios normativos, atingem o patamar mínimo de seletividade que justifique a devolução dos autos à SGCE para elaboração de proposta de fiscalização, nos termos do art. 9.º, §2.º, da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO.

III. Entendimento: Proposta de arquivamento divergida. Devolução à SGCE para elaboração de proposta de fiscalização.

Tese de julgamento:

1. A análise de seletividade tem por objeto exclusivo avaliar se a matéria narrada merece a deflagração de ação de controle, com base em critérios objetivos de gravidade, urgência e tendência, sendo vedado que juízos antecipados sobre a procedência ou improcedência das alegações influenciem a pontuação GUT.

2. A pontuação GUT deve ser apurada com base nas alegações do comunicante tomadas em seu valor de face, e a atribuição de nota mínima de gravidade em dissonância com dados registrados no próprio Relatório Técnico configura inconsistência metodológica apta a justificar a divergência do Relator, nos termos do art. 9.º, §2.º, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.

3. A reavaliação dos critérios GUT à luz do Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25 - levando em conta o impacto orçamentário expressivo (5,6% do orçamento municipal, que recebeu nota máxima no RROMa), o potencial de comprometimento da hígidez do certame narrado pelo comunicante e o risco ao regular cumprimento de serviço essencial - conduz à pontuação de 48 pontos (G=4 x U=3 x T=4), superior ao mínimo exigido.

IV. Fundamentos:



1. A Resolução nº. 291/2019/TCE-RO institui procedimento de análise de seletividade em duas etapas: índice RROMa e Matriz GUT, exigindo pontuação mínima de 40 pontos em cada etapa. O Relator detém competência expressa para divergir da proposta de arquivamento formulada pela SGCE, mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 9.º, §2.º, da referida Resolução.

2. O Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25 estabelece quatro dimensões alternativas ou cumulativas de avaliação da gravidade: população do ente atingida, impacto financeiro, potencial de prejuízo e risco de comprometimento da prestação do serviço. A atribuição de nota mínima é incoerente com o fato de o próprio sistema de seletividade ter atribuído nota máxima ao impacto orçamentário do contrato (5,6% do orçamento municipal) no critério de materialidade do índice RROMa.

3. A circunstância de o contrato já estar em execução não reduz a urgência da atuação controladora; o Anexo II da Portaria vincula essa avaliação ao tempo necessário para que a fiscalização ainda produza resultado eficaz. A ausência de controle implicará a consolidação das situações alegadas, o que justifica a tendência como 'tende a piorar em até 6 meses' (nota 4).

4. A presente divergência não implica qualquer pronunciamento de mérito sobre a regularidade ou irregularidade dos atos praticados no certame, cingindo-se à esfera da seletividade, em atenção à exigência de que a decisão de processar ou não processar o PAP repouse exclusivamente nos índices objetivos da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO e da Portaria nº. 32/GABPRES/25.

DM 0058/2026-GCJEPPM

1. Cuida-se de Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) instaurado a partir de comunicado formulado pela empresa Nova Transportes Escolar Ltda - EPP, CNPJ nº. 08.112.687/0001-69, sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº. 027/2025 (Processo Administrativo nº. 1040/2025), promovido pela Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, com valor estimado de R\$ 2.387.934,65.

2. A comunicante alegou: **(i)** aplicação indevida do benefício de empate fictício; **(ii)** intervenção indevida do pregoeiro na fase de lances com cancelamento de lance ofertado sem motivação formal adequada e sem comprovação inequívoca de erro material; **(iii)** apresentação e aceitação de documentos essenciais sem assinatura, com posterior regularização que, na visão do comunicante, não se enquadraria nas hipóteses legais de saneamento previstas no art. 64 da Lei nº. 14.133/2021; e **(iv)** incompatibilidade do atestado de capacidade técnica da empresa vencedora com as exigências editalícias e com o art. 67, II, da Lei nº. 14.133/2021.

3. Atuada, a documentação foi remetida à Secretaria-Geral de Controle Externo - SGCE para análise dos critérios de admissibilidade e seletividade, nos termos do art. 5.º da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO.

4. A CECEX-8 promoveu análise técnica, elaborando o Relatório Técnico ID. 1924578, lavrado em 1.º de abril de 2026, do qual extraiu as seguintes conclusões:

5. **Quanto à admissibilidade:** a informação atende aos requisitos do art. 6.º, incisos I a III, da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO, visto que: **(i)** versa sobre matéria de competência desta Corte; **(ii)** as situações-problema estão caracterizadas; e **(iii)** existem elementos razoáveis de convicção suficientes para subsidiar uma possível ação de controle.

6. **Na primeira fase da seletividade,** a informação alcançou o **índice RROMa** de 57,2 pontos, resultado superior ao mínimo de 40 pontos exigido, qualificando-se para a segunda fase. A pontuação foi assim distribuída: Relevância = 26,2 pontos; Risco = 11 pontos; Materialidade = 12 pontos (sendo 10 pontos pelo critério de Impacto Orçamentário, correspondente a 5,6% do orçamento municipal); Oportunidade = 8 pontos.

7. **Na segunda fase,** a unidade técnica aplicou a **Matriz GUT**, atribuindo as seguintes notas: Gravidade = 2 ("pouco grave"), sob o fundamento de que apenas um dos quatro critérios elencados no Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25 estaria presente (a população atingida pelo serviço de transporte escolar), descartando o impacto financeiro, o potencial de prejuízo e o risco ao serviço; Urgência = 1 ("pode esperar"), sob o argumento de que o contrato já foi celebrado; Tendência = 1 ("não irá mudar"), por ausência de indícios de ilegalidade e de prejuízo à adequada prestação do serviço. O resultado da Matriz GUT foi de 02 pontos (2 × 1 × 1), muito aquém do mínimo de 40 pontos exigido pelo art. 4º, §2º, da Portaria nº. 32/GABPRES/25.

8. Diante disso, a CECEX-8 propôs: **(a)** o arquivamento do PAP; **(b)** ciência ao Prefeito e à Controladora Geral do Município; e **(c)** ciência ao Ministério Público do Contas e ao interessado.

9. Assim, vieram os autos este gabinete.

10. É o relatório do necessário.

11. Passo a fundamentar e decidir.

12. O art. 9.º, §2.º, da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO é expresso ao atribuir ao Relator competência para divergir da proposta de arquivamento formulada pela SGCE, determinando, mediante decisão fundamentada, a elaboração de proposta de fiscalização, nos termos do art. 10 da mesma norma. É dessa competência que me valho nestes autos.

13. Importa, antes de tudo, fixar premissa metodológica essencial: a análise de seletividade é instrumento de racionalização da atividade de controle, não se confundindo com análise de mérito das irregularidades noticiadas. O que se avalia, com objetividade e base em critérios previamente definidos, é se a demanda ostenta a gravidade, urgência e tendência que justifiquem a priorização da atuação desta Corte.

14. Examinado o Relatório Técnico da CECEX-8, verifico que a pontuação atribuída na Matriz GUT não guarda coerência com os critérios objetivos estabelecidos no Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25, nem com os próprios elementos constantes dos autos. Passo a expor cada ponto de divergência.

15. **Gravidade (G): nota reavaliada = 4 ("Muito grave").** O Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25 prevê quatro dimensões alternativas ou cumulativas: **(i)** população do ente atingida; **(ii)** impacto financeiro; **(iii)** potencial de prejuízo; e **(iv)** risco de comprometimento da prestação do serviço. A unidade técnica atribuiu nota 2, concluindo que apenas um critério estaria presente. Tal afirmação, porém, é contraditada pelos dados dos autos: **(a)** o valor do contrato (R\$ 2.195.024,58) representa 5,6% do orçamento municipal, dado que o próprio sistema de seletividade classificou na faixa de máxima pontuação no critério de materialidade do índice RROMa - há, portanto, incoerência metodológica em tratá-lo como irrelevante na GUT; **(b)** as irregularidades narradas pelo comunicante, apreciadas em seu valor de face (como é próprio da fase de seletividade), apontam para potencial comprometimento da higidez do certame, com possíveis reflexos no resultado da licitação e no preço contratado; e **(c)** o comunicante alega que a empresa contratada não demonstrou aptidão técnica compatível com o objeto licitado, o que aponta para potencial risco ao regular cumprimento de serviço essencial de educação (art. 208, VII, CF/88). A presença de ao menos três dos quatro critérios justifica a nota 4.

16. **Urgência (U): nota reavaliada = 3 ("Até 6 meses").** A unidade técnica atribuiu nota 1 sob o fundamento de que o contrato já foi celebrado. Esse raciocínio não se amolda ao critério normativo: o Anexo II da Portaria nº. 32/GABPRES/25 vincula a avaliação ao tempo necessário para que a fiscalização ainda produza resultado eficaz, e não à fase procedimental do objeto investigado. O Contrato nº. 0001/26 foi firmado em 13 de janeiro de 2026, com vigência para o ano letivo de 2026. Uma fiscalização iniciada nos próximos seis meses ainda permitiria medidas corretivas durante a própria vigência contratual, justificando a nota 3.

17. **Tendência (T): nota reavaliada = 4 ("Tende a piorar em até 6 meses").** A unidade técnica atribuiu nota 1, considerando que a situação não mudará. Todavia, o Anexo II da Portaria orienta a verificação da tendência a partir da perspectiva de como a situação se desenvolverá na ausência de ação de controle. No caso, a ausência de fiscalização implicará a execução integral do contrato sem apuração das irregularidades alegadas, o que, na hipótese de sua confirmação, consolidará eventual prejuízo (que não se limita à dimensão econômica) e estabelecerá precedente para futuras contratações, enquadrando-se na nota 4.

18. Com a pontuação reavaliada de 48 pontos ($G=4 \times U=3 \times T=4$), a informação satisfaz os requisitos de seletividade do art. 4.º, § 2.º, da Portaria nº. 32/GABPRES/25, superando o mínimo de 40 pontos. Afasta-se, portanto, a conclusão pelo arquivamento, sendo cabível a devolução dos autos à SGCE para elaboração de proposta de fiscalização, nos termos do art. 9.º, § 2.º, c/c o art. 10 da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO.

19. Ressalto que a presente divergência não implica qualquer pronunciamento de mérito sobre a regularidade ou irregularidade dos atos praticados no Pregão Eletrônico nº. 027/2025. A decisão cinge-se à esfera da seletividade, reconhecendo que os elementos constantes dos autos, valorados segundo os critérios normativos aplicáveis, justificam a instauração de ação de controle para apuração mais aprofundada dos fatos.

20. Pelo exposto, decido:

I – Ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que elabore proposta de fiscalização, no prazo máximo de 10 (dez) dias, uma vez que preenchidos os critérios de seletividade deste PAP - com reavaliação fundamentada da Matriz GUT resultando em 48 pontos ($G=4$; $U=3$; $T=4$), superior ao mínimo de 40 pontos exigido, conforme disposto no art. 9.º, § 2.º, da Resolução nº. 291/2019/TCE-RO;

II – Intimar o Ministério Público de Contas, na forma regimental, acerca do teor desta decisão;

III – Ordenar ao Departamento do Pleno para cumprimento desta decisão, inclusive sua publicação e envio do processo à Secretaria-Geral de Controle Externo para cumprimento do disposto no item I.

Porto Velho/RO, 08 de abril de 2026.

(assinado e datado eletronicamente)

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Relator.

Município de Pimenteiras do Oeste

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO N.: 04065/2025.
CATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar.
SUBCATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar.
ASSUNTO: Possíveis Irregularidades na Concessão de Diárias e no Deslocamento de Servidores Municipais.
JURISDICIONADO: Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO.
INTERESSADO (A): Não Identificado
RESPONSÁVEL: Valéria Aparecida Marcelino Garcia – Prefeita do Município de Pimenteiras do Oeste/RO.
CPF n. ***.937.928-**. **RELATOR:** Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0122/2026-GABEOS

ATIVIDADE DE CONTROLE. PARÂMETRO DA SELETIVIDADE. MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA, RISCO, OPORTUNIDADE, GRAVIDADE, URGÊNCIA E TENDÊNCIA EXISTENTES. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES. NÃO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO GESTOR PARA CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.

1. Deixa-se de processar o Procedimento Apuratório Preliminar - PAP, sem análise de mérito, quando não houver o preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, devendo-se arquivar, de pronto, o aludido procedimento, nos termos do art. 9º, caput, da Resolução n. 291, de 2019, uma vez que o Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados norteadores do controle externo por ele exercidos, notadamente aqueles relacionados com os princípios da Economicidade, da Eficiência, da Eficácia e da Efetividade, bem ainda pelo critério da materialidade, relevância, risco, oportunidade, gravidade, urgência e tendência.

2. Arquivamento.

1. Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar - PAP, disposto na Resolução n. 284/2019/TCE-RO, oriundo de comunicação apócrifa encaminhada ao Ministério Público do Estado de Rondônia, noticiando possíveis irregularidades na concessão de diárias e no deslocamento de servidores do Município de Pimenteiras do Oeste/RO.

2. Ato contínuo, o Ministério Público do Estado de Rondônia – 2ª Promotoria de Cerejeiras/RO, por meio do Ofício n. 000184/2025-2ª PJ-CER, de 13.11.2025 (ID 1859492), encaminhou os autos para a 1ª Delegacia de Polícia de Cerejeiras para a instauração de inquérito, na qual posteriormente, por meio do Ofício n. 22963/2025/PC-1DP-CERJ, foram devidamente encaminhadas para esta Corte de Contas, para autuação em processo de contaseletrônico e a elaboração de providências cabíveis de acordo com o caso.

3. Extraí-se, no que foi entendido como pertinente nesta fase preliminar, os fatos e razões apresentados, conforme cópia da denúncia anônima encaminhada (ID 1859492), *in verbis*:

(...)

1. DOS FATOS

Venho, por meio desta, apresentar denúncia anônima acerca de possíveis irregularidades na concessão e pagamento de diárias a servidores públicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia. Informações obtidas indicam que determinados servidores vêm recebendo diárias para deslocamentos a Porto Velho ou outras cidades do estado, mediante autorização da Prefeitura Municipal e com conhecimento do Chefe de Gabinete, sem realizar efetivamente as viagens. Durante o período correspondente às diárias, esses servidores permanecem em suas residências, simulando o deslocamento.

Para justificar os pagamentos, os servidores utilizam relatórios circunstanciados fictícios e apresentam comprovantes ou declarações falsas, com o objetivo de legitimar o recebimento indevido de valores públicos. Ademais, há fortes indícios de manipulação das assinaturas nos relatórios de comprovação de diárias. Em alguns casos, é relativamente simples simular assinaturas, ou ainda, um servidor que realiza a viagem leva consigo o documento de outro servidor que não viajou, coletando assinaturas indevidas.

Tais condutas, se comprovadas, configuram ato de improbidade administrativa, com potencial dano ao erário público e violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública, conforme o art. 11 da Lei nº 8.429/1992, podendo ainda caracterizar crimes contra a administração pública, como falsidade ideológica e peculato.

(...)

4. Com a autuação da documentação, houve remessa dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, para análise dos critérios de seletividade, nos termos do art. 5º da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.

5. A SGCE concluiu, via Relatório de Seletividade (ID 1908230), pela presença dos requisitos de admissibilidade, pois se trata de matéria da competência do Tribunal de Contas, as situações-problemas estão bem caracterizadas e existem elementos razoáveis de convicção para subsidiar um possível início de ação de controle.

6. Quanto aos critérios objetivos de seletividade, a Unidade Técnica verificou que a informação **alcançou a pontuação de 35,8 (trinta e cinco vírgula oito) no índice RROMa** (relevância, risco, oportunidade e materialidade, art. 3º da Portaria n. 32/GABPRES/25, cujo mínimo é de 40 (quarenta) pontos, indicando que a informação **não está apta**, de acordo com o art. 3º da Portaria n. 32/GABPRES/25, para passar à apuração da segunda fase da avaliação de seletividade, que consiste na apreciação da gravidade, urgência e tendência (matriz GUT).

7. Ao final, a Unidade Técnica concluiu com a seguinte proposta de encaminhamento:

(...)

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

44. Ante o exposto, ausentes os requisitos de seletividade da informação constante neste Procedimento Apuratório Preliminar, de acordo com o entendimento exposto no item 3, propomos ao relator:

a) deixar de processar e por consequência, arquivar o presente Procedimento Apuratório Preliminar – PAP, dado não ter alcançado os índices mínimos de seletividade, constantes no artigo 9º, §1º da Resolução n. 291, de 2019, e uma vez que este Tribunal de Contas deve aperfeiçoar as suas ações, nos termos dos postulados norteadores do controle externo por ela exercido, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda, os critérios da materialidade, relevância, risco, oportunidade, gravidade e urgência;

b) dar ciência à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, Ministério Público do Estado de Rondônia e ao Ministério Público de Contas.

(...)

8. Diante disso, o Procedimento Apuratório Preliminar foi remetido a este Relator.

9. É o relatório.

10. Pois bem, no caso em tela, estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 6º, incisos I a III da Resolução n. 291/2019/TCE-RO, pois: a) trata-se de matéria de competência desta Corte; b) as situações-problemas estão bem caracterizadas; c) existem elementos razoáveis de convicção suficientes para subsidiar um possível início de uma ação de controle.

11. Verificada a admissibilidade, passo à análise dos critérios objetivos de seletividade.

12. A Resolução n. 291/2019 foi regulamentada pela Portaria n. 32/GABPRES/25, que definiu os critérios e pesos da análise da seletividade.

13. A citada Portaria estabelece que a análise da seletividade será realizada em duas etapas, quais sejam: a apuração do índice RROMa - Relevância, Risco, Oportunidade e Materialidade; e a verificação e aplicação da matriz GUT - Gravidade, Urgência e Tendência.

14. De forma sucinta, trago à baila os critérios para apuração do índice RROMa, constantes no Anexo I da Portaria n. 32/GABPRES/25, veja-se:

a) Relevância: porte da população atingida pela irregularidade narrada, prioridade da área temática; objeto e origem da informação, classificação no IEGE e IEGM; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; existência de outras manifestações sobre o assunto, inclusive no aplicativo “Opine aí”;

b) Risco: resultado da última prestação de contas; média de irregularidades verificadas; data da última auditoria; histórico de multa ou débito do gestor; existência de indício de fraude;

c) Oportunidade: data do fato, isto é, se está em andamento ou se ocorreu há mais ou menos de cinco anos;

d) Materialidade: valor dos recursos fiscalizados e impacto no orçamento do ente, caso se trate de informação financeira estimada; ou classificação das áreas e subáreas temáticas, caso não haja valor estimado.

15. Com a soma da pontuação atribuída a todos os critérios da primeira fase de seletividade, caso a informação alcance, no mínimo, 40 (quarenta) pontos — conforme previsto no art. 3º da Portaria n. 32/GABPRES/25 —, passa-se à segunda fase da avaliação, que consiste na análise da gravidade, urgência e tendência, por meio da aplicação da matriz GUT.

16. Após a referida verificação, considerar-se-á apta para seleção a informação que alcançar, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), conforme disposto no art. 4º, § 2º da Portaria n. 32/GABPRES/25.

17. Com as diretrizes estabelecidas na portaria, a Unidade Técnica verificou que a informação atingiu a pontuação de **35,8 (trinta e cinco vírgula oito)**, o que indica não estar apta, conforme previsto no art. 4º, § 2º da Portaria n. 32/GABPRES/25, para passar à apuração da segunda fase da avaliação de seletividade, que consiste na apreciação da gravidade, urgência e tendência (matriz GUT).

18. Desse modo, concluiu-se, com base na pontuação obtida na avaliação do índice RROMa, que a informação não deve ser selecionada para a realização de ação de controle específica por este Tribunal, cabendo o arquivamento deste Procedimento Apuratório Preliminar.

19. De acordo com o relatório sobre seletividade, não se efetua uma avaliação de mérito, nem se atribui responsabilidade. Contudo, são feitas investigações preliminares, de forma geral, visando dar um melhor suporte às propostas que virão a seguir. É importante salientar que a análise inicial das supostas irregularidades mencionadas se limita aos fatos apresentados na petição inicial.

20. No caso em apreço, o Ministério Público de Rondônia recebeu notícia anônima, com posterior envio à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, expondo a ocorrência de supostas irregularidades sobre a concessão de diárias e indevido deslocamento de servidores do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, alegando assim, a possibilidade de ocorrência de improbidade administrativa.

21. Ressalte-se que, embora a denúncia relate fatos potencialmente graves, como suposta simulação de deslocamentos, falsificação documental e recebimento indevido de diárias, a presente deliberação limita-se estritamente ao juízo de seletividade, não implicando análise de mérito ou conclusão quanto à veracidade das alegações.

22. Ademais, verifica-se que os fatos narrados já se encontram sob apuração por outros órgãos de controle e persecução, notadamente o Ministério Público do Estado de Rondônia e a Polícia Civil, circunstância que reforça a desnecessidade de atuação imediata desta Corte no presente momento, sob a ótica da seletividade.

23. Dessa forma, conforme a documentação acostada aos autos e como visto no Relatório de Seletividade, restou consignado que a informação trazida ao conhecimento desta Corte de Contas não alcançou índice suficiente para realização de ação de controle, restando o arquivamento dos presentes autos com ciência ao gestor e ao controle interno para adoção das medidas administrativas adequadas, nos termos do art. 9º, caput, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.

24. Assim, diante de tais fatos, acolho a proposta da Unidade Técnica, e em atenção aos princípios da Economicidade, Eficiência e da Seletividade, procedendo-se o arquivamento do procedimento, dispensando-se o seu processamento e análise meritória.

25. A respeito do debate, esta Corte de Contas possui posicionamento do não processamento de PAP quando evidenciada a ausência dos requisitos mínimos afetos à seletividade. Consoante se infere, trago à baila decisões desta Corte, veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0020/2022-GCWCS, SUMÁRIO: ATIVIDADE DE CONTROLE. PARÂMETRO DA SELETIVIDADE, MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA, RISCO E OPORTUNIDADE INEXISTENTES. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES. NÃO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. Deixa-se de processar o Procedimento Apuratório Preliminar, sem análise de mérito, quando não houver o preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, constantes no artigo 4º da Portaria n. 466, de 2019, c/c o artigo 9º da Resolução n. 291, de 2019, uma vez que o Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados legais e norteadores do controle externo por ele exercidos, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda pela tríade do risco, da relevância e da materialidade, de acordo com o que dispõe o artigo 7º, § 1º, inciso I da Resolução n. 291, de 2019. 2. Determinação. Arquivamento. (Processo n. 2.412/2021/TCE-RO, Decisão Monocrática N. 0020/2022-GCWCS, de 24.2.2022, Conselheiro Relator Wilber Carlos Dos Santos Coimbra)

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0241/2021-GCWCS, SUMÁRIO: ATIVIDADE DE CONTROLE. PARÂMETRO DA SELETIVIDADE, MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA, RISCO E OPORTUNIDADE INEXISTENTES. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES. NÃO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. Deixa-se de processar o Procedimento Apuratório Preliminar, sem análise de mérito, quando não houver o preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, constantes no artigo 4º da Portaria n. 466, de 2019, c/c o artigo 9º da Resolução n. 291, de 2019, uma vez que o Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados legais e norteadores do controle externo por ele exercidos, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda pela tríade do risco, da relevância e da materialidade, de acordo com o que dispõe o artigo 7º, § 1º, inciso I da Resolução n. 291, de 2019. (Processo n. 2.267/2021/TCE-RO, Decisão Monocrática N. 0241/2021-GCWCS, de 13.12.2021, Conselheiro Relator Wilber Carlos Dos Santos Coimbra)

26. Por fim, conforme a fundamentação consignada em linhas precedentes, convirjo com a Secretaria Geral de Controle Externo e **DECIDO**:

I - Deixar de processar, com o consequente arquivamento, sem análise do mérito, o presente Procedimento Apuratório Preliminar – PAP, em virtude do não preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, constantes no artigo 9º, § 1º da Resolução n. 291/2019, uma vez que este Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados norteadores do controle externo por ela exercido, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda, os critérios da materialidade, relevância, risco, oportunidade, gravidade e urgência;

II – Intimar desta decisão a Senhora Valéria Aparecida Marcelino Garcia – CPF n. ***.937.928-**, Prefeita do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, ou a quem a substituir, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes;

III - Intimar os comunicantes, sendo o Ministério Público do Estado de Rondônia e a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras a cerca do teor desta decisão, informando da sua disponibilidade no sítio eletrônico desta Corte em www.tce.ro.gov.br;

IV – Intimar o Ministério Público de Contas, acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 30, § 10 c/c parágrafo único do art. 78-C do Regimento Interno;

V – Ordenar ao Departamento do Pleno que adote as medidas administrativas cabíveis ao devido cumprimento desta Decisão;

VI – Publique-se esta Decisão;

VII – Arquivar os autos, após o cumprimento integral dos trâmites legais.

Porto Velho (RO), data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator

Município de Pimenteiras do Oeste

DECISÃO MONOCRÁTICA



PROCESSO N.: 04434/2025.
CATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar.
SUBCATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar.
ASSUNTO: Supostas Irregularidades no Pagamento de Diárias e Acúmulo de Cargos Públicos
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO.
INTERESSADO (A): Não Identificado.
RESPONSÁVEIS: Amindo Leite Ribeiro – Vereador-Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste.
CPF n. ***.232.182-**. Marciano Neris Paes – Diretor de Controladoria, Contadoria e Analista de Processos.
CPF n. ***.453.762-**. **RELATOR:** Conselheiro Substituto **Omar Pires Dias**, em substituição regimental ao Conselheiro Substituto **Erivan Oliveira da Silva**.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0121/2026-GABEOS

ATIVIDADE DE CONTROLE. PARÂMETRO DA SELETIVIDADE. MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA, RISCO, OPORTUNIDADE, GRAVIDADE, URGÊNCIA E TENDÊNCIA EXISTENTES. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES. NÃO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO GESTOR PARA CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.

1. Deixa-se de processar o Procedimento Apuratório Preliminar - PAP, sem análise de mérito, quando não houver o preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, devendo-se arquivar, de pronto, o aludido procedimento, nos termos do art. 9º, caput, da Resolução n. 291, de 2019, uma vez que o Tribunal de Contas deve aperfeiçoar as suas ações, nos termos dos postulados norteadores do controle externo por ele exercidos, notadamente aqueles relacionados com os princípios da Economicidade, da Eficiência, da Eficácia e da Efetividade, bem ainda pelos critérios da materialidade, relevância, risco, oportunidade, gravidade, urgência e tendência.

2. Arquivamento.

1. Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar - PAP, disposto na Resolução n. 284/2019/TCE-RO, oriundo de comunicação apócrifa encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Cerejeiras/RO, noticiando possíveis irregularidades no uso de diárias, o exercício simultâneo de cargos públicos por servidores da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, assim como a possibilidade de enriquecimento ilícito por consequência de tais fatores.

2. Ato contínuo, o Ministério Público do Estado de Rondônia – 2ª Promotoria de Cerejeiras/RO, por meio do Ofício n. 000211/2025-2ªPJ-CER, de 17.12.2025 (ID 1877863), encaminhou cópia da denúncia anônima realizada para esta Corte de Contas, para autuação em processo de contas eletrônico e a elaboração de providências cabíveis de acordo com o caso.

3. Extrai-se, no que foi entendido como pertinente nesta fase preliminar, os fatos e razões apresentados, conforme cópia da denúncia anônima encaminhada (ID 1877863), *in verbis*:

(...)

À Promotoria de Justiça de Cerejeiras - RO

Venho, por meio desta, apresentar denúncia anônima sobre possíveis irregularidades no uso de diárias e no exercício simultâneo de cargos públicos por parte de vereadores da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, bem como indícios de possível enriquecimento ilícito decorrente de essas práticas.

De janeiro a novembro de 2025, a Câmara Municipal já empenhou o montante de R\$ 248.150,00 em diárias, valor considerado excessivo diante do pequeno quadro funcional de apenas 29 servidores, incluindo os 9 vereadores.

Para fins comparativos, a Prefeitura Municipal, com aproximadamente 325 servidores, registrou no mesmo período R\$ 298.125,00 em diárias. Ou seja, mesmo com estrutura administrativa quase dez vezes menor, o Legislativo apresenta gastos quase equivalentes ao Executivo, o que sugere possível uso abusivo e falta de controle nos critérios de concessão.

As justificativas apresentadas nas concessões, conforme consulta ao Portal da Transparência, são extremamente genéricas e repetitivas, limitando-se a expressões como "para cumprir agenda nas secretarias de Estado, Assembleia Legislativa, Energisa, AROM, CINDERONÓIA, entre outros, para tratar de reuniões e tratativas de projetos e convênios de interesse do município". Tais descrições não especificam objetivos concretos, resultados ou a necessidade de deslocamento presencial, abrindo margem para viagens desnecessárias e possível desvio de finalidade.

Considerando o teor dessas justificativas, é perfeitamente possível que muitas dessas agendas sejam realizadas por videoconferência, instrumento amplamente utilizado e que garantiria redução significativa de despesas, sem prejuízo à representação institucional do município.

Outro ponto grave a ser apurado é o fato de três vereadores acumularem cargos efetivos no Poder Executivo Municipal, sendo eles:

- Irene Alves, professora do magistério municipal;
- Jean Tavares, motorista de veículos leves;

- Roberto Cavalcante, motorista de veículos pesados.

Nesse contexto, deve-se investigar se o período de afastamento desses vereadores em razão de viagem e compromissos legislativos está sendo devidamente compensado ou descontado pela Prefeitura. Caso seja alegado que existe plano de reposição de horas, este deve ser formalmente comprovado com documentação específica.

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste adota sistema de controle eletrônico de ponto, o que permite aferir objetivamente a frequência dos servidores. Assim, sugere-se que o Ministério Público solicite os relatórios de ponto eletrônico dos três vereadores citados, confrontando as ausências com as datas de viagens pagas com diárias pela Câmara Municipal, a fim de verificar eventual sobreposição de remuneração, recebimento indevido e indícios de enriquecimento ilícito.

Além disso, é pertinente que o Ministério Público avalie a evolução patrimonial dos agentes políticos mencionados, especialmente daqueles que acumulam cargos no Executivo e Legislativo, considerando o volume de diárias recebidas e a possibilidade de utilização desse instrumento para complementação irregular de renda.

Cabe ressaltar que o Ministério Público do Estado de Rondônia realiza fiscalização semelhante no município de Nova Brasilândia do Oeste, diante de denúncias de excesso de gastos com diárias, o que reforça a necessidade de atuação semelhante em Pimenteiras do Oeste.

Diante do exposto, sugere-se, respeitosamente, que o Ministério Público promova diligências junto à Câmara Municipal e à Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, a fim de:

- Apurar a legalidade e necessidade das diárias concedidas;
- Verificar a compatibilidade de horários e compensações dos vereadores-servidores;
- Solicitar os relatórios de ponto eletrônico e eventuais planos de reposição de jornada;
- Investigar a origem e a destinação dos valores recebidos a título de diárias;
- E apurar a existência de eventual enriquecimento ilícito ou outras infrações à Lei de Improbidade Administrativa.

Esta denúncia é apresentada de forma anônima, em defesa da moralidade administrativa, da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos do município de Pimenteiras do Oeste.

(...)

4. Com a autuação da documentação, houve remessa dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, para análise dos critérios de seletividade, nos termos do art. 5º da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.

5. A SGCE concluiu, via Relatório de Seletividade (ID 1908120), pela presença dos requisitos de admissibilidade, pois se trata de matéria da competência do Tribunal de Contas, as situações-problemas estão bem caracterizadas e existem elementos razoáveis de convicção para subsidiar um possível início de ação de controle.

6. Quanto aos critérios objetivos de seletividade, a Unidade Técnica verificou que a informação **alcançou a pontuação de 38,8 (trinta e oito vírgula oito) no índice RROMa** (relevância, risco, oportunidade e materialidade, art. 3º da Portaria n. 32/GABPRES/25, cujo mínimo é de 40 (quarenta) pontos, indicando que a informação **não está apta**, de acordo com o art. 3º da Portaria n. 32/GABPRES/25, para passar à apuração da segunda fase da avaliação de seletividade, que consiste na apreciação da gravidade, urgência e tendência (matriz GUT).

7. Ao final, a Unidade Técnica concluiu com a seguinte proposta de encaminhamento:

(...)

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

47. Ante o exposto, ausentes os requisitos de seletividade da informação constante neste Procedimento Apuratório Preliminar, propomos ao relator:

a) deixar de processar e, por consequência, arquivar o presente Procedimento Apuratório Preliminar - PAP, dado não ter alcançado os índices mínimos de seletividade, constantes no artigo 9º, §1º da Resolução n. 291, de 2019, e uma vez que este Tribunal de Contas deve aperfeiçoar as suas ações, nos termos dos postulados norteadores do controle externo por ela exercido, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda, os critérios da materialidade, relevância, risco, oportunidade, gravidade e urgência;

b) encaminhar cópia da documentação ao Senhor Armindo Leite Ribeiro – CPF n. ***.232.182-**, Vereador Presidente e ao Senhor Marciano Neris Paes – CPF n. ***.453.762-** Diretor de Controladoria, Contadoria e Analista de Processos, ou a quem os substituir, ou a quem os substituir, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.

(...)

8. Diante disso, o Procedimento Apuratório Preliminar foi remetido a este Relator.

9. É o relatório.

10. Pois bem, no caso em tela, estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 6º, incisos I a III da Resolução n. 291/2019/TCE-RO, pois: a) trata-se de matéria de competência desta Corte; b) as situações-problemas estão bem caracterizadas; c) existem elementos razoáveis de convicção suficientes para subsidiar um possível início de uma ação de controle.

11. Verificada a admissibilidade, passo à análise dos critérios objetivos de seletividade.

12. A Resolução n. 291/2019 foi regulamentada pela Portaria n. 32/GABPRES/25, que definiu os critérios e pesos da análise da seletividade.

13. A citada Portaria estabelece que a análise da seletividade será realizada em duas etapas, quais sejam: a apuração do índice RROMa - Relevância, Risco, Oportunidade e Materialidade; e a verificação e aplicação da matriz GUT - Gravidade, Urgência e Tendência.

14. De forma sucinta, trago à baila os critérios para apuração do índice RROMa, constantes no Anexo I da Portaria n. 32/GABPRES/25, veja-se:

a) Relevância: porte da população atingida pela irregularidade narrada, prioridade da área temática; objeto e origem da informação, classificação no IEGE e IEGM; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; existência de outras manifestações sobre o assunto, inclusive no aplicativo “Opine aí”;

b) Risco: resultado da última prestação de contas; média de irregularidades verificadas; data da última auditoria; histórico de multa ou débito do gestor; existência de indício de fraude;

c) Oportunidade: data do fato, isto é, se está em andamento ou se ocorreu há mais ou menos de cinco anos;

d) Materialidade: valor dos recursos fiscalizados e impacto no orçamento do ente, caso se trate de informação financeira estimada; ou classificação das áreas e subáreas temáticas, caso não haja valor estimado.

15. Com a soma da pontuação atribuída a todos os critérios da primeira fase de seletividade, caso a informação alcance, no mínimo, 40 (quarenta) pontos — conforme previsto no art. 3º da Portaria n. 32/GABPRES/25 —, passa-se à segunda fase da avaliação, que consiste na análise da gravidade, urgência e tendência, por meio da aplicação da matriz GUT.

16. Após a referida verificação, considerar-se-á apta para seleção a informação que alcançar, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), conforme disposto no art. 4º, § 2º da Portaria n. 32/GABPRES/25.

17. Com as diretrizes estabelecidas na portaria, a Unidade Técnica verificou que a informação atingiu a pontuação de **38,8 (trinta e oito vírgula oito)**, o que indica não estar apta, conforme previsto no art. 4º, § 2º da Portaria n. 32/GABPRES/25, para passar à apuração da segunda fase da avaliação de seletividade, que consiste na apreciação da gravidade, urgência e tendência (matriz GUT).

18. Desse modo, concluiu-se, com base na pontuação obtida na avaliação do índice RROMa, que a informação não deve ser selecionada para a realização de ação de controle específica por este Tribunal, cabendo o arquivamento deste Procedimento Apuratório Preliminar.

19. De acordo com o relatório sobre seletividade, não se efetua uma avaliação de mérito, nem se atribui responsabilidade. Contudo, são feitas investigações preliminares, de forma geral, visando dar um melhor suporte às propostas que virão a seguir. É importante salientar que a análise inicial das supostas irregularidades mencionadas se limita aos fatos apresentados na petição inicial.

20. No caso em apreço, o Ministério Público de Rondônia recebeu notícia anônima encaminhada à promotoria de Justiça de Cerejeiras/RO, expondo a ocorrência de supostas irregularidades sobre a concessão de diárias e o exercício concomitante de cargos públicos por servidores da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, alegando assim, a desproporcionalidade dos gastos públicos.

21. Contudo, conforme a documentação acostada aos autos e como visto no Relatório de Seletividade (ID 1908120), consultou-se a resolução n. 007/2017, destinando-se à concessão de diárias de acordo com o quantitativo de dias de afastamento do município, cuja destinação se dá por despesas extraordinárias como alimentação, hospedagem e transporte, todas pagas de forma antecipada.

22. Tratando sobre a questão do acúmulo de cargos públicos, realizados por três vereadores, sendo dois cargos de motorista e um de professora, é constatado que tal acúmulo é permitido pela Constituição Federal no artigo 38, inciso III, em hipóteses de compatibilidade de horário, sendo regra exclusiva para vereadores devido à natureza da função.

23. Desse modo, as questões levantadas por meio da denúncia anônima justificam-se pela constatação da resolução n. 007/2017 que trata sobre a concessão de diárias, e a previsão constitucional em relação ao acúmulo de funções enquanto no cargo de vereador.

24. Dessa forma, conforme a documentação acostada aos autos e como visto no Relatório de Seletividade, restou consignado que a informação trazida ao conhecimento desta Corte de Contas não alcançou índice suficiente para realização de ação de controle, restando o arquivamento dos presentes autos com ciência ao gestor e ao controle interno para adoção das medidas administrativas adequadas, nos termos do art. 9º, caput, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.

25. Assim, diante de tais fatos, outra medida não resta, senão acatar as sugestões provenientes da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE, e em atenção aos princípios da Economicidade, Eficiência e da Seletividade, procedendo-se o arquivamento do procedimento, dispensando-se o seu processamento e análise meritória.

26. A respeito do debate, esta Corte de Contas possui posicionamento do não processamento de PAP quando evidenciada a ausência dos requisitos mínimos afetos à seletividade. Consoante se infere, trago à baila decisões desta Corte, veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0020/2022-GCWSC, SUMÁRIO: ATIVIDADE DE CONTROLE. PARÂMETRO DA SELETIVIDADE, MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA, RISCO E OPORTUNIDADE INEXISTENTES. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES. NÃO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. Deixa-se de processar o Procedimento Apuratório Preliminar, sem análise de mérito, quando não houver o preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, constantes no artigo 4º da Portaria n. 466, de 2019, c/c o artigo 9º da Resolução n. 291, de 2019, uma vez que o Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados legais e norteadores do controle externo por ele exercidos, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda pela tríade do risco, da relevância e da materialidade, de acordo com o que dispõe o artigo 7º, § 1º, inciso I da Resolução n. 291, de 2019. 2. Determinação. Arquivamento. (Processo n. 2.412/2021/TCE-RO, Decisão Monocrática N. 0020/2022-GCWSC, de 24.2.2022, Conselheiro Relator Wilber Carlos Dos Santos Coimbra)

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0241/2021-GCWSC, SUMÁRIO: ATIVIDADE DE CONTROLE. PARÂMETRO DA SELETIVIDADE, MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA, RISCO E OPORTUNIDADE INEXISTENTES. OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES. NÃO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. Deixa-se de processar o Procedimento Apuratório Preliminar, sem análise de mérito, quando não houver o preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, constantes no artigo 4º da Portaria n. 466, de 2019, c/c o artigo 9º da Resolução n. 291, de 2019, uma vez que o Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados legais e norteadores do controle externo por ele exercidos, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda pela tríade do risco, da relevância e da materialidade, de acordo com o que dispõe o artigo 7º, § 1º, inciso I da Resolução n. 291, de 2019. (Processo n. 2.267/2021/TCE-RO, Decisão Monocrática N. 0241/2021-GCWSC, de 13.12.2021, Conselheiro Relator Wilber Carlos Dos Santos Coimbra)

27. Por fim, conforme a fundamentação consignada em linhas precedentes, converjo com a Secretaria Geral de Controle Externo e **DECIDO**:

I - Deixar de processar, com o consequente arquivamento, sem análise do mérito, o presente Procedimento Apuratório Preliminar – PAP, em virtude do não preenchimento dos requisitos afetos à moldura da seletividade, constantes no artigo 9º, §1º da Resolução n. 291/2019, uma vez que este Tribunal de Contas deve aperfeiçoar suas ações, nos termos dos postulados norteadores do controle externo por ela exercido, notadamente aqueles relacionados com os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, bem ainda, os critérios da materialidade, relevância, risco, oportunidade, gravidade e urgência;

II – Intimar os senhores Armino Leite Ribeiro – CPF n. ***232.182**, Presidente-Vereador da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste, e o Marciano Neris Paes – CPF n. ***.453.762-**, Diretor de Controladoria ou a quem vier a substituí-los, encaminhando cópia da documentação para conhecimento e adoção das medidas pertinentes;

III - Intimar o comunicante, sendo o Ministério Público do Estado de Rondônia, acerca do teor desta decisão, informando -a da sua disponibilidade no sítio eletrônico desta Corte em www.tce.ro.gov.br

IV – Intimar o Ministério Público de Contas, acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 30, § 10 c/c parágrafo único do art. 78-C do Regimento Interno;

V – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara que adote as medidas administrativas cabíveis ao devido cumprimento desta Decisão;

VI – Publique-se esta Decisão.

VII – Arquivar os autos, após o cumprimento integral dos trâmites legais.

Porto Velho (RO), data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

OMAR PIRES DIAS
Conselheiro Substituto
Relator

Município de Porto Velho

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 00040/26-TCE-RO

SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e Contratos

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Porto Velho

ASSUNTO: Fiscalização da execução do Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM que tem como objeto a reforma da UPA Zona Leste, do Município de Porto Velho/RO - Processo Administrativo 005.000469/2025-65

INTERESSADOS: **Leonardo Barreto de Moraes**, CPF n. ***.330.739-**, Prefeito de Porto Velho; **Sandra Maria Petillo Cardoso**, CPF n. ***.874.722-**, Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho e **Johnny Milson Oliveira Martins**, CPF n. ***.521.742-**, Controlador Geral do Município de Porto Velho.

RESPONSÁVEIS: Jorge Amado Reis dos Santos, CPF: ***.776.012-**, Gestor do Contrato - Semob; Silvana Medeiros de Moraes Dias, CPF: ***.596.212-**, Fiscal de Obra - Semob; Julliana Galvão Cardozo, CPF: ***.102.782-**, Fiscal de Obra – Semob e a sociedade empresarial EGN Comercio e Serviços Ltda, CNPJ n. ** 062730/0001-**, contratada

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

DM 0108/2026-GPCPN

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. REFORMA. UPA. MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. INEXECUÇÃO DO OBJETO NO PRAZO CONTRATUAL. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA INFERIOR AO CRONOGRAMA. OMISSÃO DO GESTOR DO CONTRATO E DOS FISCALIS DE OBRA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CONTRATUAIS E LEGAIS. ATRASO NO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIVERGÊNCIA EM CLÁUSULAS DO CONTRATO AFETAS AOS PRAZOS. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUDIÊNCIA. DETERMINAÇÕES CORRETIVAS.

Apurados, em sede preliminar, indícios de irregularidade consistentes na inexecução da obra de reforma da UPA - com execução de apenas 10% a 15% do objeto -, bem como na omissão dos agentes designados para a fiscalização do contrato, que deixaram de notificar a empresa contratada e de sugerir a aplicação de sanções pelo inadimplemento, impõe-se a realização da audiência dos responsáveis, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a expedição de determinações corretivas ao Secretário Municipal de Saúde e ao Controlador Geral do Município para saneamento das falhas identificadas na execução contratual é medida que se impõe.

01. Cuidam os autos da fiscalização do Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM, celebrado em 12 de agosto de 2024 entre o Município de Porto Velho e a empresa EGN Comercio e Serviços Ltda, no valor de R\$ 1.983.600,12, cujo objeto é a reforma da UPA Porte II – Zona Leste. O processo foi instaurado após reunião, em dezembro de 2025, entre a Secretaria Geral de Controle Externo e a Semusa, na qual se relatou atraso significativo e injustificado na execução da mencionada obra.

02. Distribuídos os autos a este subscritor, direcionei a demanda ao Órgão Instrutivo para análise técnica. No seu relatório inicial (1917440), a Equipe de Instrução, além de analisar a intempestividade na entrega da reforma, procedeu ao exame das cláusulas essenciais do contrato. Ao cabo atestou a regularidade: da garantia contratual; da designação de gestor e fiscais; da publicação no PNCP; da adequação orçamentária e compatibilidade dos preços contratados com as tabelas referenciais.

03. Não obstante, identificou as seguintes irregularidades: **i)** Inexecução contratual pela empresa contratada; **ii)** Omissão na fiscalização contratual; **iii)** Atraso no pagamento pela Administração; **iv)** Divergência nas cláusulas contratuais relativamente aos prazos e **v)** Morosidade na tramitação do aditivo.

04. Com base nesses achados, o Corpo Técnico propôs a audiência dos responsáveis envolvidos, bem como determinações corretivas ao Controlador Geral do Município e à Secretária Municipal de Saúde, da seguinte forma:

4. CONCLUSÃO

77. Diante da presente análise, pelas evidências constantes nos autos nesta fase processual, opina-se que existem, em tese, as seguintes irregularidades:

4.1. De responsabilidade da empresa contratada EGN Comercio e Serviços Ltda, CNPJ n. ** 062730/0001-:**

4.1.1. por não ter alcançado o previsto para a primeira medição no cronograma físico-financeiro e por não ter entregado a obra no prazo contratado de 150 (cento e cinquenta) dias, tendo em vista que não foi juntado nos autos um documento justificando o não cumprimento dos prazos, acabou descumprindo a cláusula terceira (prazo) e a cláusula décima terceira (inexecução do objeto) do contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM, conforme exposto no item 2.6 deste relato.

4.2. De responsabilidade do Sr. Jorge Amado Reis dos Santos, CPF: *.776.012-**, gestor do contrato, Sra. Silvana Medeiros de Moraes Dias, CPF: ***.596.212-** e Sra. Julliana Galvão Cardozo, CPF: ***.102.782-**, fiscais de obra:**

4.2.1. Por não exercer a fiscalização conforme previsto no contrato, pela inobservância dos princípios da eficiência, do interesse público, do planejamento e da celeridade, por não notificar ou sugerir multa à empresa pelo atraso na primeira medição, por não emitir novas medições e pela inexecução de uma obra de uma unidade de pronto atendimento de grande relevância para a população da zona leste de Porto Velho, descumpriramos itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6 e 9.1.7 da cláusula nona (Obrigações da Contratante) do contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM e art. 5º da Lei 14.133/21, conforme exposto no item 2.6 deste relato.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

78. Ante ao exposto, propõe-se ao relator:

5.1. Determinar a audiência dos agentes elencados na seção 4 deste relatório para que, caso queira, apresente justificativa acerca dos fatos que lhe são imputados, nos termos do art. 30, § 1º, da Resolução Administrativa n. 5/TCERO-96 (Regimento Interno);

5.2. Determinar a Johny Milson Oliveira Martins, controlador geral do Município de Porto Velho, ou quem vier a substituir, que promova o acompanhamento dos atos praticados no Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM;

5.3. Determinar a Jaime Gazola Filho, secretário municipal de Saúde de Porto Velho, ou quem vier a substituir, que:

a) cumpra a previsão de pagamento de 30 dias para a empresa, sob pena de responsabilização e recomposição do erário pelas atualizações monetárias no caso de atraso não justificado;

b) evite novos atrasos no pagamento e possível extinção do contrato por parte da contratada;

c) promova a correção do item 12.10.1, “a” da cláusula décima segunda, visando a uniformização do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, de acordo com a cláusula terceira do contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM, do Estudo Técnico Preliminar – ETP (ID 1902657, p. 66) e Projeto Básico (ID 1902657, p. 578);

d) assuma a confecção do aditivo, caso entenda que os serviços solicitados pela empresa contratada são essenciais para a conclusão da obra.

05. É o relatório. Decido.

06. Como se vê, a presente decisão singular abordará dois eixos distintos, ambos decorrentes dos achados consignados no relatório inicial da Secretaria Geral de Controle Externo.

07. O primeiro diz respeito aos indícios de irregularidade que, pela sua gravidade e pela identificação dos responsáveis, justificam a instauração do contraditório por meio da audiência dos agentes envolvidos, a fim de que apresentem as justificativas que entenderem pertinentes antes de qualquer juízo definitivo por parte desta Corte. Trata-se, portanto, de análise preliminar quanto à presença de indícios de materialidade — a existência objetiva das irregularidades apontadas — e de autoria — a vinculação dos agentes identificados aos fatos apurados.

08. O segundo eixo refere-se às determinações de caráter corretivo, voltadas ao saneamento de falhas que, independentemente da definição de responsabilidade, comprometem a regular execução do contrato e exigem providências da Administração para resguardar o interesse público.

09. Passo a examinar cada um desses eixos.

Dos indícios de materialidade e autoria

10. No presente estágio processual, a análise não comporta juízo definitivo de responsabilidade — o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos interessados. Cabe, contudo, verificar se os elementos coligidos pelo Corpo Técnico são suficientes para configurar indícios de materialidade e autoria aptos a justificar a audiência dos responsáveis, nos termos do art. 30, § 1º, da Resolução Administrativa n. 5/TCERO-96 (Regimento Interno).

11. Quanto à materialidade, os indícios são objetivos e documentalmente comprovados. O Relatório Inicial demonstra que: **i)** transcorrido o prazo contratual de 150 dias para execução da obra, contado da Ordem de Serviço de 10.09.2025, com término em 07.02.2026, a empresa executou apenas entre 10% e 15% do objeto, conforme inspeção física realizada em 04.03.2026; **ii)** somente uma medição foi apresentada nos autos, no valor de R\$ 64.020,06, correspondente a 3,23% do valor contratado, quando o cronograma previa 8% para o mesmo período; **iii)** não consta nos autos qualquer justificativa para o descumprimento do cronograma, ordem de paralisação ou termo de recebimento; e **iv)** não foram identificadas notificações da fiscalização à empresa pelo atraso, nem sugestão de aplicação das sanções contratuais previstas. Tais fatos, em tese, configuram descumprimento da cláusula terceira (prazo) e da cláusula décima terceira (inexecução do objeto) do Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM, bem como dos itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6 e 9.1.7 da cláusula nona (obrigações da contratante) e do art. 5º da Lei n. 14.133/21.

12. Quanto à autoria, a identificação dos agentes vinculados aos fatos decorre de atos formais constantes nos autos. A Portaria n. 37/GAB/SEMOB, de 13 de março de 2025, designou expressamente a Engenheira Civil **Silvana Medeiros de Moraes Dias** e a Arquiteta **Julliana Galvão Cardozo** como fiscais de obra, e o Sr. **Jorge Amado Reis dos Santos** como gestor do Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM. A designação formal é relevante porque, nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/21, a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração especialmente designados, cabendo-lhes anotar todas as ocorrências, determinar a regularização de faltas ou defeitos e informar aos superiores, em tempo hábil, as situações que demandem providências. A portaria de designação, portanto, não apenas identifica os agentes, mas materializa o vínculo jurídico entre eles e os deveres legais e contratuais de fiscalização, constituindo elemento indiciário de autoria suficiente para a convocação em audiência. Quanto à empresa contratada **EGN Comercio e Serviços Ltda**, a autoria decorre da própria relação contratual, uma vez que é a obrigada principal pela execução do objeto nos prazos avençados.

13. Ressalte-se que a presença desses indícios não equivale a juízo de culpabilidade, o qual pressupõe a análise das circunstâncias concretas de atuação dos agentes, eventuais excludentes e a verificação do nexo causal, o que somente poderá ser aferido após a manifestação dos interessados. É justamente para assegurar essa garantia constitucional que se determina a audiência.

14. Assim, acolho o posicionamento do Corpo Técnico no sentido de que estão presentes indícios suficientes de materialidade e autoria para a realização da audiência dos responsáveis identificados na conclusão do Relatório Técnico (ID 1917440).

Das determinações corretivas

15. Independentemente da definição de responsabilidade, a Equipe de Instrução identificou situações que demandam correção para preservar o interesse público e evitar o agravamento dos prejuízos à execução contratual. Eis os achados do Órgão Instrutivo:

a) Atraso no pagamento da primeira medição. Conforme apurado, a Nota Fiscal n. 220, emitida em 18.12.2025 no valor de R\$ 64.020,06, permanecia sem pagamento até 23.02.2026, extrapolando em mais de 37 dias o prazo contratual de 30 dias previsto na cláusula sexta do contrato. Tal situação, além de configurar descumprimento contratual por parte da Administração, gera atualização monetária do débito e expõe o Município ao risco de extinção do contrato por iniciativa da contratada, nos termos do art. 137, §2º, IV, da Lei n. 14.133/21, que assegura esse direito quando o atraso no pagamento superar dois meses. Impõe-se, portanto, determinação ao Secretário Municipal de Saúde para que cumpra a previsão de pagamento e evite novos atrasos que possam comprometer a continuidade da obra;

b) Divergência no prazo contratual. O Corpo Técnico constatou que o item 12.10.1, alínea "a", da cláusula décima segunda do contrato prevê prazo de execução de 240 dias, em contradição com a cláusula terceira, com o Estudo Técnico Preliminar e com o Projeto Básico, que fixam 150 dias. Essa inconsistência formal pode gerar insegurança jurídica na aplicação de sanções por descumprimento de prazo e deve ser corrigida para uniformização do instrumento contratual;

c) Necessidade de acompanhamento pelo Controle Interno. A gravidade das irregularidades identificadas — inexecução da obra, omissão na fiscalização, atraso no pagamento e morosidade no aditivo — justifica a determinação ao Controlador Geral do Município para que promova o acompanhamento dos atos praticados no Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM, como medida de reforço ao controle da execução contratual;

d) Assunção do aditivo pela Administração. Conforme apurado, a empresa solicitou termo aditivo em 06.01.2026, porém não retornou com a planilha orçamentária corrigida após duas análises da fiscalização, permanecendo inerte por mais de 40 dias. Caso a Administração entenda que os serviços solicitados são essenciais para a conclusão da obra, não deve aguardar passivamente a correção pela contratada, devendo assumir a elaboração do aditivo nos termos dos arts. 124 e 125 da Lei n. 14.133/21, sob pena de responder solidariamente pelo atraso, caso se verifique que os serviços eram indispensáveis à execução do objeto;

16. Sem mais delongas, acolho as propostas de determinação formuladas pelo Corpo Técnico, por estarem fundamentadas nos achados da fiscalização e alinhadas ao dever desta Corte de zelar pela regular execução dos contratos administrativos.

17. Ante o exposto, em plena consonância com o a manifestação da Unidade Instrutiva, decido:

I – Determinar a expedição de mandado de audiência em face da empresa contratada **EGN Comercio e Serviços Ltda**, CNPJ n. 06.2730/0001-**, com fundamento no art. 12, III, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c art. 30, §1º, II da Resolução Administrativa n. 5/TCERO-96 (Regimento Interno), **concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias**, a contar da notificação, para que, querendo, apresente razões de justificativa, acompanhadas de documentação probatória, acerca dos seguintes fatos^[1]:

a) não ter alcançado o previsto para a primeira medição no cronograma físico-financeiro, tendo apresentado execução correspondente a 3,23% do valor contratado quando o cronograma previa 8% para o mesmo período; e

b) não ter entregue a obra no prazo contratado de 150 (cento e cinquenta) dias, encerrado em 07 de fevereiro de 2026, sem que tenha sido juntado aos autos documento justificando o descumprimento dos prazos.

II – Determinar a expedição de mandado de audiência em face do **Sr. Jorge Amado Reis dos Santos**, CPF n. 033.776.012-**, Gestor do Contrato, da **Sra. Silvana Medeiros de Moraes Dias**, CPF n. 033.596.212-**, e da **Sra. Julliana Galvão Cardozo**, CPF n. 033.102.782-**, Fiscais de Obra, designados pela Portaria n. 37/GAB/SEMOB, de 13 de março de 2025, com fundamento no art. 12, III, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c art. 30, §1º, II, da Resolução Administrativa n. 5/TCERO-96 (Regimento Interno), **concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias**, a contar da notificação, para que, querendo, apresentem razões de justificativa, acompanhadas de documentação probatória, acerca dos seguintes fatos^[2]:

a) não exercer a fiscalização conforme previsto no contrato e na legislação de regência;

b) não notificar a empresa contratada pelo atraso na primeira medição nem pela inexecução da obra após o encerramento do prazo contratual;

c) não sugerir a aplicação de multa ou de outras sanções contratuais em razão do flagrante inadimplemento; e

d) não emitir novas medições após a primeira, deixando de acompanhar a evolução físico-financeira da obra.

III – Determinar ao Sr. Johny Milson Oliveira Martins, CPF n. 033.521.742-**, Controlador Geral do Município de Porto Velho, ou a quem vier a substituí-lo, **que promova o acompanhamento dos atos praticados no âmbito do Contrato n. 10/2024/COJUSA/PGM**, informando a esta Corte de Contas, **no prazo de 30 (trinta) dias**, as providências adotadas para correção das falhas detectadas pela Equipe de Instrução, quais sejam: **i)** Inexecução contratual pela empresa contratada; **ii)** Omissão na fiscalização contratual; **iii)** Atraso no pagamento pela Administração; **iv)** Divergência nas cláusulas contratuais relativamente aos prazos e **v)** Morosidade na tramitação do aditivo.

IV – Determinar à Senhora Sandra Maria Petillo Cardoso, CPF n. 033.874.722-**, Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, ou a quem vier a substituí-lo, **que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação desta Decisão:**



- a) cumpra a previsão contratual de pagamento em até 30 (trinta) dias, conforme cláusula sexta do Contrato n. 10/2024/COJUS A/PGM, salvo razão justificada para não efetivar tal desembolso, como por exemplo inexecução ou outros eventuais entraves, sob pena de responsabilização e recomposição do erário pelas atualizações monetárias decorrentes do atraso não justificado;
- b) adote as providências necessárias para evitar novos atrasos no pagamento e a possível extinção do contrato por iniciativa da contratada, nos termos do art. 137, §2º, IV, da Lei n. 14.133/21;
- c) promova a correção do item 12.10.1, alínea "a", da cláusula décima segunda do contrato, visando à uniformização do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, em consonância com a cláusula terceira do Contrato n. 10/2024/COJUS A/PGM, o Estudo Técnico Preliminar e o Projeto Básico; e
- d) assuma a confecção do termo aditivo, caso entenda que os serviços solicitados pela empresa contratada são essenciais para a conclusão da obra, nos termos dos arts. 124 e 125 da Lei n. 14.133/21, não aguardando passivamente a correção da planilha orçamentária por parte da contratada, cuja morosidade injustificada impede a progressão da reforma.

V – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara, que:

- a) **Publique a presente decisão** no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal;
- b) **Dê ciência desta decisão**, na forma dos itens I e II, à sociedade empresarial **EGN Comercio e Serviços Ltda** e aos senhores: **Jorge Amado Reis dos Santos**; **Silvana Medeiros de Moraes Dias** e **Julliana Galvão Cardozo** para, querendo, apresentem razões de justificativas relativamente às falhas elencadas nos itens I e II;
- c) **Dê ciência desta decisão**, via ofício, aos senhores **Jonhy Milson Oliveira Martins** e **Jaime Gazola Filho**, para que cumpram, no prazo estipulado, as determinações consignadas nos itens III e IV;
- d) **Cientifique** a Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE e o Ministério Público de Contas – MPC, na forma regimental;
- e) **Sobreste os autos** no departamento até o transcurso dos prazos fixados nos itens I e II; e
- f) **Decorrido os prazos assinalados nos itens I e II**, certifiquem-se as ocorrências no processo e, em seguida, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) para análise técnica, com posterior remessa ao Ministério Público de Contas.

Porto Velho/RO, 08 de abril de 2026

PAULO CURI NETO
Conselheiro
Matrícula 450

- [1] Condutas que configuram, em tese, descumprimento da cláusula terceira (prazo) e da cláusula décima terceira (inexecução do objeto) do Contrato n. 10/2024/COJUS A/PGM.
- [2] Condutas que configuram, em tese, descumprimento dos itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6 e 9.1.7 da cláusula nona (Obrigações da Contratante) do Contrato n. 10/2024/COJUS A/PGM e do art. 5º da Lei n. 14.133/21.

Município de Presidente Médici

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 0644/26 – TCE/RO

SUBCATEGORIA: Embargos de Declaração

JURISDICIONADO: Poder Executivo do Município de Presidente Médici

ASSUNTO: Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, em face do Acórdão AC2-TC 00068/26, proferido no Processo n. 03058/23

INTERESSADO: Enorsul Serviço e Saneamento Ltda.

CNPJ n. 07.192.861/0001-68

ADVOGADO: Miqueias José Teles Figueiredo

OAB/RO n. 4.962

RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva

DM nº 0050/2026-GCFCS/TCE-RO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS.

1. Evidenciado o atendimento aos pressupostos de admissibilidade, destacando-se a legitimidade e o interesse de agir, além da tempestividade do recurso interposto, encaminha-se os autos ao Ministério Público de Contas para análise e emissão de parecer.

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Enorsul Serviço e Saneamento Ltda., em face do Acórdão AC2-TC 00068/26^[1], proferido no processo n. 03058/23 – TCE/RO, que versa sobre Fiscalização de Atos e Contratos, instaurado para apurar suposta alteração no Edital de Licitação Concorrência Pública n. 001/2023 com reflexos para a formulação de proposta sem a devida abertura de novo prazo para reapresentá-la.

2. O Acórdão ora recorrido que confirmou os efeitos da Tutela Antecipatória, de caráter inibitória, deferida por intermédio da Decisão DM 101/2024-GCFCS/TCE-RO e considerou ilegal a Concorrência n. 001/CPLM/2023, nos termos a seguir transcritos, no que interessa aos presentes autos, *verbis*:

Acórdão AC2-TC 00068/26, referente ao Processo n. 03058/23

I – Preliminarmente, confirmar os efeitos da Tutela Antecipatória, de caráter inibitório, deferida por intermédio da Decisão DM 101/2024-GCFCS/TCE-RO (ID 1634782), uma vez que os seus pressupostos fáticos ainda subsistem, diante da revogação do cancelamento, decorrente da intenção de manter o procedimento licitatório por decisão da Administração Pública Municipal, conforme o Ato de Revogação do Cancelamento da Licitação – Processo Administrativo nº 541/2023– Concorrência nº 001/CPLM/2023 (ID 1801113);

II – Considerar ilegal a Concorrência nº 001/CPLM/2023 – processo administrativo nº 541/2023 – deflagrado pelo Município de Presidente Médici, em razão de restarem comprovadas as irregularidades constatadas na instrução técnica, relatórios de análise de defesa (IDs 1615318 e 1847203), listadas no subitem II do Parecer nº 0162/2024-GPETV de ID 1630977, e por tudo o mais que dos autos consta;

III – Considerar cumpridos os objetivos da presente fiscalização de atos e contratos, diante da instrução processual e indicação das irregularidades que motivaram a suspensão do certame, e futuramente, por escolha da administração municipal, a anulação do Edital de Licitação Concorrência Pública nº 001/2023, e posterior revogação do cancelamento, objeto desta fiscalização;

IV – Deixar de sancionar os agentes públicos constantes do rol de responsáveis da DM nº 0101/2024-GCFCS/TCE-RO (ID 1634782), nos termos do art. 22 e 28 do Decreto-Lei nº 4657, de 1942, pois, no presente caso, à semelhança do entendimento aplicado, na mesma linha pacificada pelo Tribunal no item IV do Acórdão APL-TC 00020/23, ref. ao proc. nº 01160/22, pelas infringências remanescentes indicadas no relatório ID 1733744, haja vista a licitação para concessão de saneamento é intrinsecamente complexa devido à longa duração dos contratos e à necessidade de metas rigorosas de universalização. Embora esteja se tomando o padrão legal obrigatório desde 2020, ela ainda é considerada um procedimento de alta especialidade, exigindo estudos de viabilidade profundos que a distinguem das licitações rotineiras da administração pública, por isso os erros da administração não estão permeados por conduta dolosa, e nem foram indicados efetivos prejuízos à administração pública, ante o encerramento do procedimento licitatório promovido por iniciativa dos gestores municipais;

V – Alertar ao atual Chefe do Poder Executivo do Município de Presidente Médici - **Senhor Sérgio Pedro da Silva** – CPF nº ***.381.602-**, ao senhor **André Luis Barneze** – Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo CPF: ***.862.512-**, e ao senhor **Wesley Lopes** - Secretário Municipal de Planejamento e Regularização Fundiária - CPF: ***.024.962-**, ou quem lhes substituírem, quanto à necessidade de observância rigorosa das regras estabelecidas em virtude das irregularidades destacadas ao longo do presente feito, mormente pelas determinações contidas na Decisão Monocrática nº 101/2024-GCFCS/TCE-RO, nos certames vindouros com identidade ou semelhança de objeto, sejam observados os ditames proferidos neste feito, sob pena de aplicação de sanção pela prática de ato com grave infração à norma legal, nos termos do art. 55, inciso II, da Lei Complementar nº 154, de 1996;

VI – Determinar ao Departamento da Segunda Câmara que promova a adoção dos atos necessários à notificação, por ofício, dos Gestores referidos no item V supra, a respeito do alerta contido no respectivo item;

VII - Dar ciência desta decisão aos interessados via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para possível interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 1996, informando-os que relatório técnico, Parecer Ministerial e o Voto, em seu inteiro teor, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br;

VIII – Determinar ao Departamento da Segunda Câmara que, após a adoção das medidas administrativas e legais necessárias ao cumprimento desta Decisão e a certificação do trânsito em julgado, proceda ao arquivamento dos presentes autos.

3. Conforme certificado no processo principal^[2], o Acórdão AC2-TC 00068/26 foi disponibilizado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia n. 3518, de **10.3.2026**, considerando-se como data de publicação o dia **11.3.2026**, primeiro dia útil posterior à disponibilização, nos termos do art. 3º da Resolução n. 73/TCE/RO-2011. O presente recurso foi interposto em **23.3.2026**, cuja tempestividade foi certificada conforme ID 1920683^[3].

4. O Recorrente alega a existência de omissões e contradições no Acórdão recorrido e requer que aos presentes embargos seja conferido efeito modificativo (infringente), com a consequente reforma do Acórdão AC2-TC 00068/26 referente ao processo n. 03058/23.

É o relato necessário.

5. Em sede de juízo sumário de prelibação, verifico que o presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 33 da Lei Complementar n. 154, de 1996, uma vez que a parte é legítima, há interesse processual e, à luz do contido na Certidão ID 1920683 foi interposto tempestivamente, razão pela qual deve ser conhecido.

6. Portanto, diante do aparente atendimento aos pressupostos de admissibilidade, os embargos devem ser recebidos e determinado o seu encaminhamento ao Ministério Público de Contas para manifestação regimental. Isso porque, nos termos do item III do Provimento n. 03/2013 da Procuradoria-Geral de Contas, o MPC se manifestará nos embargos de declaração quando estes tiverem possíveis efeitos infringentes.

7. Diante do exposto, evidenciado o atendimento dos requisitos de admissibilidade, destacando-se a legitimidade e o interesse do Recorrente, bem como a tempestividade do recurso interposto, assim **DECIDO**:

I – Receber os presentes embargos de declaração, em sede de juízo preliminar de admissibilidade, eis que são próprios e tempestivos;

II – Determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação e emissão de parecer, nos termos do item III do Provimento n. 03/2013 da Procuradoria-Geral de Contas;

III – Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que promova a publicação da presente decisão e, após, encaminhe os autos para o Ministério Público de Contas, nos termos regimentais.

Publique-se. Certifique-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 8 de abril de 2026.

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Conselheiro Relator

[1] ID 1907213 do processo n. 03058/23.

[2] Certidão de Publicação – ID 1908298 do Processo n. 03058/23.

[3] Certidão de Tempestividade à fl. 9 dos autos (ID 1920683).

Atos da Presidência

Decisões

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO-SEI N.:009181/2025.

INTERESSADO: Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL).

ASSUNTO: Solicitação de doação de bens patrimoniais móveis, materiais de expediente e informática.

RELATOR: Conselheiro WILBER COIMBRA.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0064/2026-GP

SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E BENS PERMANENTES POR ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL. BENS CLASSIFICADOS COMO "EM DESUSO" OU ANTIECONÔMICOS. MANTIDA A FINALIDADE E O INTERESSE SOCIAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI N. 14.133, DE 2021. REGULAMENTAÇÃO INTERNA PELA RESOLUÇÃO N. 364/2022/TCE-RO. COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL. DEFERIMENTO PARCIAL.

1. Diante da legalidade formal da almejada doação e do juízo positivo de conveniência e oportunidade, considerando que a medida visa evitar que os referidos bens permaneçam em desuso quando há a possibilidade de atender órgão público que promove o desenvolvimento social da juventude e o fomento de atividades culturais, esportivas e de lazer, colocando-as em pleno funcionamento em prol do interesse social e da eficiência administrativa, é viável juridicamente o deferimento parcial do pleito.

I – RELATÓRIO

1. Tratam os autos processuais acerca do Ofício n. 4136/2025/SEJUCEL-CJUV (0985981), oriundo da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), no qual se requereu a doação de (i) materiais de expediente (cadeiras, mesas, gaveteiros, canetas, agendas, pastas, grampeadores, marca-textos, planners, post-it, porta-canetas), de (ii) materiais de informática (notebook, monitores, mouses, teclados, nobreaks) e de (iii) outros itens necessários ao suporte das atividades laborais, em boas condições de uso, destinados a suprir demandas administrativas decorrentes de limitações estruturais enfrentadas pela unidade.

2. Segundo informações constantes no pedido formulado pela SEJUCEL, órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo Estadual com competência para formular políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude e ao fomento de atividades culturais, esportivas e de lazer, o aludido órgão vem enfrentando limitações estruturais que tem comprometido a continuidade, a eficiência e a regularidade dos serviços prestados à população rondoniense.

3. A Secretaria-Geral de Administração (SGA), por intermédio da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado (DIVPAT) e do Departamento de Serviços Gerais e Patrimônio (DESPAT), promoveu os devidos levantamentos, conforme Despachos ns. 1000903/2026/DIVPAT (1000903) e 1018795/2026/SGA (1018795), respectivamente, ocasião em que indicou materiais de expediente (300 canetas, 100 pastas AZ, 6 grampeadores, 20 caixas de marca-texto e 60 pacotes de post-it), além de bens permanentes, viáveis para doação, consubstanciados em 2 (duas) mesas, 3 (três) gaveteiros e 5 (cinco) cadeiras, todos classificados como em desuso e em condições adequadas de uso.

4. A DISUPO, quanto aos materiais de informática, informou não dispor, no momento, de equipamentos desimpedidos para atendimento integral da demanda, especialmente quanto a monitores, mouses, teclados e nobreaks, à exceção de 1 (um) notebook, observadas as condições administrativas e normativas aplicáveis.



5. A Secretaria-Geral de Administração (SGA), por intermédio do Despacho n. 1018795/2026/SGA (1018795), ratificou as informações prestadas pelas unidades técnicas, ocasião em que concluiu pela viabilidade técnica, jurídica e material da doação parcial dos bens catalogados, inclusive, acerca da existência de materiais de expediente e bens permanentes não contemplados no ofício originário (livros de atas, cadernos de protocolo, abridores de carta, caixas de grampos, resmas de papel, além de mesas, gaveteiros, armários e cadeiras adicionais), disponíveis para eventual doação, e em que, caso haja manifestação expressa de interesse por parte da SEJUCEL, concluiu pelo deferimento parcial do pedido.

6. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete da Presidência.

7. É o sucinto relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

8. A princípio, registro que a instrução processual observou os requisitos legais para a cessão de bens móveis, por intermédio de doação, conforme pre visto na Lei n. 14.133, de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta, autárquica e fundacional, em especial, no que alude à alienação de bens móveis, conforme é disciplinado pela normatividade contida no art. 76, inciso II, alínea “a”, que, por sua vez, permite a doação exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação.

9. A Resolução n. 364/2022/TCE-RO, que aprova o Manual de Gestão da Logística de Material e Patrimônio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE-RO e dá outras providências, cuida dos bens materiais e patrimônio, fixa os conceitos e regulamenta os procedimentos de baixa e alienação (doação), especificamente em seus Capítulos XIII e XIV.

10. O item 14.4, letra “a”, da aludida Resolução, estabelece que “a doação é o contrato civil pelo qual o Tribunal de Contas do Estado por liberalidade com ou sem encargos, transfere um bem do seu patrimônio para outro órgão público ou entidade”.

11. A Portaria n. 602, de 22 de agosto de 2018, por sua vez, que dispõe sobre a política de cessão, alienação e outras formas de desfazimento dos bens patrimoniais móveis pertencentes ao patrimônio do TCE-RO, igualmente, define os conceitos e, em complementação à retrorreferida Resolução, instituiu outros procedimentos para possibilitar a alienação (doação) dos bens.

12. Objetivamente, do cotejo dos autos processuais, verifico que a Secretaria-Geral de Administração (SGA), por meio da DIVPAT, promoveu o levantamento dos bens disponíveis para doação e, oportunamente, classificou os equipamentos e materiais de expediente como “em desuso”, cumprindo o disposto na Resolução n. 364/2022/TCE-RO, haja vista não estarem sendo aproveitados pelo TCE-RO, embora em condições adequadas de uso.

13. Com efeito, foram transpostas todas as etapas e as verificações concernentes à identificação e classificação dos bens, assim como feita a análise quanto ao seu estado de conservação, com a devida atenção às resoluções do TCE-RO, o que culminou na constatação de que os bens se encontram em bom estado de conservação, porém em desuso e ociosos, razão pela qual verifico a existência de um juízo positivo de conveniência e oportunidade para o deferimento do pleito de doação em apreço.

14. A Resolução n. 364/2022/TCE-RO, em seu item 14.4, letras “b” e “e”, estabelece que os bens classificados como “em desuso” podem ser doados a outros órgãos, desde que mantida a finalidade pública e o interesse social, como é exatamente o caso, uma vez que os materiais e equipamentos indicados no presente processo constituem-se em bens móveis que, se utilizados pelo órgão requerente, atenderão a utilidade finalística em favor dos interesses da população rondoniense no que tange à promoção de políticas públicas de juventude, cultura, esporte e lazer.

15. Nesse contexto, o desfazimento dos bens móveis, conforme atestado pela SGA e unidades técnicas, pode ser realizado por doação, nos termos do item 14.4 do Capítulo XIV da Resolução n. 364/2022/TCE-RO, uma vez que estão preenchidas as condições da alínea “e” do item 14.4 retrorreferido, já que foram classificados em desuso, estando, portanto, aptos à doação, que “será processada depois da baixa e desincorporação do acervo do Tribunal, após a autorização do Presidente do Tribunal de Contas, ou Agente Delegatário”, na forma da alínea “f”.

16. Ressalto, por preponderante, que, quanto à natureza jurídica do requerente, verifico que a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) é órgão público integrante da estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia, com competência para formular políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude e ao fomento de atividades culturais, esportivas e de lazer, viabilizando inclusive o acesso das classes sociais menos favorecidas, nos termos do que dispõe o art. 85 da Lei Complementar Estadual n. 827, de 2015, caracterizando inequívoco interesse social e público.

17. Saliento, por oportuno, que a presente doação se alinha ao Propósito institucional do TCE-RO, que transcende a dimensão meramente fiscalizatória para assumir postura de indutor de boas práticas administrativas e parceiro estratégico dos órgãos jurisdicionados.

18. Ênfase que a cooperação interinstitucional, ora materializada, reflete a concepção do modelo CHAP (Conhecimento, Habilidade, Atitude e Propósito), que orienta a gestão por competências no âmbito deste Tribunal, porquanto evidencia que o controle externo não se esgota na identificação de irregularidades, mas se projeta na construção de uma Administração Pública mais eficiente e orientada ao interesse coletivo.

19. A destinação de bens em desuso a órgão público que atua na promoção do desenvolvimento humano e social, mediante políticas de juventude, cultura, esporte e lazer, a toda evidência, constitui expressão concreta da Atitude colaborativa esperada dos órgãos de controle no contexto do federalismo cooperativo brasileiro, na medida em que, ao invés de permitir que bens aptos ao uso permaneçam ociosos, opta-se por direcioná-los a finalidade de relevante interesse social, maximizando a utilidade do patrimônio público e fortalecendo a rede de cooperação entre os órgãos estaduais.

20. No tocante à disponibilidade material dos bens, verifico que o TCE-RO possui em seu patrimônio e estoque de vários itens passíveis de doação, conforme discriminado pela SGA nos Despachos n. 1000903/2026/DIVPAT (1000903) e n. 1018795/2026/SGA (1018795), conforme aludido em linhas precedentes.

21. É importante esclarecer que a presente doação tem por escopo induzir materialmente a estruturação administrativa da SEJUCEL para que atue de maneira mais eficiente na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude e ao fomento de atividades culturais, esportivas e de lazer em benefício da população rondoniense.

22. Deverá ainda, o órgão donatário adotar todas as providências necessárias para a devida incorporação dos bens ao seu patrimônio, bem como será incumbido da responsabilidade de realizar todas as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e materiais, objeto da presente doação, de modo que mantenha a operacionalidade destes para o seu desiderato institucional.

23. Quanto à responsabilidade pelo descarte dos equipamentos ao final de sua vida útil, entendo que tal ônus recai sobre a SEJUCEL, devendo ser observada a legislação ambiental pertinente, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, consubstanciada na Lei n. 12.305, de 2010.

24. Em preambular de conclusão, atesto que os arts. 13, 14 e 15, da Portaria n. 602, de 22 de agosto de 2018, autorizam, expressamente, a doação direta dos bens catalogados, ante o preenchimento dos requisitos necessários (interesse social; oportunidade e conveniência socioeconômica; e a solicitação prévia do interessado).

25. Reputo materializada a legalidade formal da almejada doação e a existência de um comprovado juízo positivo de conveniência e oportunidade quanto à sua concretização, porquanto, na essência, a medida visa evitar o desperdício dos referidos bens móveis, ora em desuso nas dependências deste Tribunal, prestando-se a atender órgão público estadual que desenvolve políticas de interesse social nas áreas de juventude, cultura, esporte e lazer, o que se constitui em uma doação viável, jurídica e legalmente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos colacionados em linhas precedentes, DECIDO:

I – AUTORIZAR a baixa e desincorporação dos bens patrimoniais móveis discriminados no Despacho DIVPAT n. 1000903/2026/DIVPAT (100 0903), consubstanciados em 2 (duas) mesas (tombo ns. 1071 e 897), 3 (três) gaveteiros (tombo ns. 1334, 1331 e 1340), 1 (um) notebook (tombo n. 16888) e 5 (cinco) cadeiras (tombo ns. 5166, 6601, 5457, 6579 e 597), com fundamento no disposto no art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei n. 14.133, de 2021, na forma do que estabelece o Capítulo XIII do Manual de Gestão da Logística de Material e Patrimônio do TCE-RO (Resolução n. 364/2022/TCE-RO), em razão do comprovado juízo positivo de conveniência e oportunidade quanto à sua concretização, nos termos delineados na motivação desta Decisão;

II – DEFERIR PARCIALMENTE o pedido formulado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), por intermédio do Ofício n. 4136/2025/SEJUCEL-CJUV (0985981), no sentido de autorizar a doação dos bens permanentes e materiais de expediente discriminados nos itens I e III à SEJUCEL, com substrato jurídico no que determina o art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei n. 14.133, de 2021 c/c o item 14.4 da Resolução n. 364/2022/TCE-RO, com o objetivo de estruturar administrativamente a unidade para o desempenho de suas atividades finalísticas relacionadas ao desenvolvimento social da juventude e ao fomento de políticas culturais, esportivas e de lazer;

III – ORDENAR a doação dos materiais de expediente à SEJUCEL, consubstanciados em 300 (trezentas) canetas, 100 (cem) pastas AZ, 6 (seis) grampeadores, 20 (vinte) caixas de marca-texto e 60 (sessenta) pacotes de post-it, conforme disponibilidade verificada pela DIVPAT, na forma da relação descrita no Despacho n. 1000903/2026/DIVPAT (1000903), e dos demais bens patrimoniais materializados em 2 (duas) mesas (tombo ns. 1071 e 897), 3 (três) gaveteiros (tombo ns. 1334, 1331 e 1340), 1 (um) notebook (tombo n. 16888) e 5 (cinco) cadeiras (tombo ns. 5166, 6601, 5457, 6579 e 597);

IV – INDEFERIR o pleito quanto aos monitores, mouses, teclados e notebooks por ausência de disponibilidade material no patrimônio deste Tribunal, bem como quanto às agendas, planners e porta-canetas por inexistência de saldo em estoque, conforme consignado nas razões da fundamentação da presente Decisão;

V – FIXAR à Secretaria-Geral de Administração (SGA) que adote todas as providências administrativas e legais necessárias para a formalização do Termo de Doação e tradição dos bens à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), devendo a tradição dos bens ocorrer somente após a formalização do respectivo Termo de Doação;

VI – DETERMINAR à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) que adote todas as medidas administrativas e legais para que os equipamentos e materiais ora doados sejam utilizados necessariamente nas atividades finalísticas da Secretaria, relacionadas ao desenvolvimento social da juventude e ao fomento de políticas culturais, esportivas e de lazer, sob pena de reversão dos bens ao patrimônio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO);

VII – IMPOR à Divisão de Patrimônio (DIVPAT) que faça constar, dentre outras cláusulas, no Termo de Doação as seguintes regras/condições:

a) A doação tem como finalidade precípua o uso dos equipamentos e materiais nas atividades administrativas e finalísticas da SEJUCEL, sendo recomendada a vinculação a essas finalidades de interesse público;

b) A tradição dos bens ora doados ao órgão donatário somente poderá ocorrer após a formalização do Termo de Doação e subscrição do Termo de Posse;

c) Incumbe ao órgão donatário a responsabilidade de realizar todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos descritos na presente doação, de modo que mantenha a operacionalidade destes para o seu desiderato institucional;

d) É vedada a alienação, cessão ou transferência dos equipamentos doados a terceiros sem autorização expressa deste Tribunal de Contas;

e) Ao final da vida útil dos equipamentos, o órgão donatário deverá proceder ao descarte ambientalmente adequado, observando a legislação pertinente, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010).

VIII – EXORTAR ao órgão donatário que o descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas acima, bem como de outras constantes no Termo de Doação, ou o desvio da finalidade pública, acarretará a imediata reversão dos bens doados ao patrimônio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), sem prejuízo de outras consequências legais;

IX – INSTAR a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) para que promova a devida divulgação institucional da ação, como forma de prestar contas à sociedade e reforçar o compromisso do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) com o bem-estar coletivo, a responsabilidade social e a eficiência na gestão do patrimônio público;

X – DÊ-SE CIÊNCIA à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), mediante expedição de Ofício, bem como, remeta-se os presentes autos à SGA para cumprimento do que ora se decide, respeitando-se os dispositivos legais e normativos indicados;

XI – PUBLIQUE-SE;

XII – CUMPRA-SE.

À Secretaria-Geral da Presidência para que diligencie pelo necessário.

Gabinete da Presidência, datado e assinado eletronicamente.

Conselheiro WILBER COIMBRA
Presidente TCE-RO

Portarias

PORTARIA

Portaria n. 48/GABPRES, de 9 de abril de 2026.

Designa Equipe de Fiscalização - fases de treinamento, autoavaliação, validação e garantia de qualidade - e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 66, inciso VI da Lei Complementar n. 154, de 1996, c/c o art. 2º, inciso X, da Lei Complementar n. 1.024, de 2019, e item 2.3 do Manual de Auditoria, aprovado pela Resolução n. 177/2015/TCE-RO;

CONSIDERANDO o Processo-SEI n. 002373/2026,

RESOLVE:

Art. 1º Designar equipe técnica responsável pela execução do Levantamento Nacional de Transparência Pública – coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) – no âmbito deste Tribunal de Contas do Estado de Rondônia: Beatriz Nicole Peixoto da Silva (Coordenadora), Auditora de Controle Externo, matrícula n. 625, e Luana Pereira dos Santos Oliveira (Coordenadora), Técnica de Controle Externo, matrícula n. 442, para realizarem, no período de 20 de abril de 2026 a 31 de dezembro de 2026, as fases de treinamento, validação e garantia de qualidade do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), dos portais da transparência das Unidades Jurisdicionadas, em conformidade com o Plano Estratégico do TCE-RO (2021-2028), especialmente ao Eixo A – Impacto Externo, ao fortalecer a integridade, a fiscalização dos recursos públicos e a efetividade do controle social, em consonância com a Proposta 351 – Avaliação da Transparência (PNTP/ATRICON), prevista no Plano Integrado de Controle Externo (PICE), aprovado pelo Acórdão ACSA-TC 00009/25 do Conselho Superior de Administração (Processo-PCE n. 00525/25).

Parágrafo único. Compete à equipe técnica mencionada no caput realizar o levantamento da transparência pública nos portais dos Poderes e órgãos jurisdicionados a este Tribunal de Contas, observando a metodologia, os critérios, as ferramentas tecnológicas e o cronograma definidos no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela ATRICON.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro WILBER COIMBRA
Presidente

Atos da Secretaria-Geral de Administração

Portarias

PORTARIA



DOeTCE-RO
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
www.tce.ro.gov.br

Assinatura digital

Portaria n. 63, de 06 de abril de 2026.

Exonera servidor.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 1º, inciso III, da Portaria n. 11, de 2 de setembro de 2022, publicada no DOe TCE-RO n. 2670 ano XII, de 6 de setembro de 2022, e

Considerando o Processo SEI n. 002362/2026,

Resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor ELOENAY ELBETH PEREIRA, cadastro n. 581, do cargo em comissão de Assessor de Tecnologia da Informação, nível TC/CDS-4, para o qual fora nomeado mediante Portaria n. 92, de 2 de março de 2023, publicada no DOe TCE-RO n. 2791 ano XIII, de 9 de março de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23 de abril de 2026.

FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
Secretário-Geral de Administração

PORTARIA

Portaria n. 64, de 07 de abril de 2026.

Nomeia e lota servidor.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 1º, inciso III, da Portaria n. 11, de 2 de setembro de 2022, publicada no DOe TCE-RO n. 2670 ano XII, de 6 de setembro de 2022, e

Considerando o Processo SEI n. 000054/2026,

Resolve:

Art. 1º Nomear FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS, sob o cadastro n. 705, para exercer o cargo em comissão de Assessor II, nível TC/CDS-2, da Secretaria-Geral de Administração, previsto no Anexo XI da Lei Complementar n. 1.023, de 6 de junho de 2019.

Art. 2º Lotar o servidor na Secretaria Executiva de Licitações e Contratos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de abril de 2026.

FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
Secretário-Geral de Administração

PORTARIA

Portaria n. 65, de 07 de abril de 2026.

Designa Comissão responsável pelo processo seletivo para cargo em comissão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 1º, inciso IV, alínea j, da Portaria n. 11, de 2 de setembro de 2022, publicada no DOe TCE-RO n. 2670 ano XII, de 6 de setembro de 2022, e

Considerando o Processo SEI n. 002101/2026,

Resolve:

Art. 1º Designar Comissão responsável pelo processo seletivo para cargo em comissão deste Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do art. 9º da Resolução n. 429/2024/TCERO, composta por:

MATRÍCULA	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO
512	Denise Costa de Castro	Chefe de Divisão	Presidente
466	Ana Paula Pereira	Chefe de Divisão	Membros
695	Bianca Moret Neubauer Vasconcelos	Assessora I	
377	Camila Iasmim Amaral de Souza	Chefe de Divisão	
990759	Joádna Marquesda Silva Lima de Oliveira	Educadora Social	
359	Larissa Gomes Lourenço Cunha	Secretária Executiva	
386	Sânderson Queiroz Veiga	Técnico Administrativo	
771099	Valéria Karla Siqueira do Nascimento	Assessora I	

Art. 2º Revogar a Portaria n. 225, de 4 de julho de 2024, publicada no DOe TCE-RO n. 3112 ano XIV, de 9 de julho de 2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
Secretário-Geral de Administração

PORTARIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO N. 30, DE 9 DE ABRIL DE 2026

A SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, considerando a vigência da Resolução n. 151/2013/TCE-RO que instituiu o "Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos" no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem como a Portaria n. 349, de 2 de Setembro de 2022, atribuindo-lhe competências,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora VANESSA BRAGA FERREIRA, cadastro n. 605, indicada para exercer a função de Coordenadora Fiscal e o servidor MARIVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, cadastro n. 314, indicado para exercer a função de Suplente do Convênio n. 16/2023/TCE-RO, cujo objeto é Utilização de mão de obra de reeducandos em regime semiaberto e aberto, em atividades desenvolvidas pela conveniente, e por meta a ressocialização e a reintegração ao convívio social desses reeducandos do sistema prisional, que receberão auxílio financeiro pela execução de serviços nas dependências e unidades da conveniente, conforme indicado no plano de trabalho, cuja observância é obrigatória, em substituição aos servidores OSWALDO PASCHOAL, cadastro n. 99 0.502 na função de coordenador fiscal e VANESSA BRAGA FERREIRA, cadastro n. 605 na função de suplente de coordenador fiscal.

Art. 2º A Coordenadora e o Suplente, quando em exercício, registrarão todas as ocorrências relacionadas a execução e vigência do ajuste, juntando ao respectivo processo.

Art. 3º As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos coordenadores, deverão ser solicitadas, em tempo hábil, à Divisão de Gestão de Convênios, Contratos e Registros de Preços (DIVCT), para adoção das medidas pertinentes que serão submetidas à superior deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Os efeitos desta portaria cessarão a partir do perfeito cumprimento da obrigação do Convênio n. 16/2023/TCE-RO, bem como de todas as providências pertinentes ao Processo Administrativo n. 002094/2023/SEI para encerramento e consequente arquivamento.

FERNANDA HELENO COSTA VEIGA
Secretária Executiva de Licitações e Contratos

Avisos

AVISOS ADMINISTRATIVOS

AVISO ADMINISTRATIVO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90038/2025/TCERO

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia torna público o resultado e homologação do Pregão Eletrônico n. 90038/2025/TCERO, vinculado ao Processo SEI n. 005226/2025/TCERO, cujo objeto consiste na aquisição de bens permanentes, incluindo geladeiras, micro-ondas, fogões, desumidificadores e cadeiras, para suprir as necessidades do edifício Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

O certame, de critério de julgamento do tipo menor preço por grupo e itens, obteve o seguinte resultado, nos moldes abaixo:

a) GRUPO 1 | JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o n. 64.131.757/0001-05, com proposta aceita no valor de R\$ 20.830,00 (vinte mil oitocentos e trinta reais);

b) GRUPO 2 | WXS LICITAÇÕES & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 62.626.586/0001-51, com proposta aceita no valor de R\$ 27.598,00 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e oito reais);

c) GRUPO 3 | FRACASSADO

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.

FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
Secretário-Geral de Administração

Secretaria de Processamento e Julgamento

Atas

ATAS DE DISTRIBUIÇÃO

ATA DE DISTRIBUIÇÃO – 12/2026-DGD

No período de 22 a 31 de março de 2026, foram realizadas no Departamento de Gestão da Documentação, as distribuições de 84 (oitenta e quatro) processos eletrônicos no Sistema de Processo de Contas Eletrônico - PCE, na forma convencional, conforme subcategorias abaixo elencadas de acordo com os artigos 239 e 240 do Regimento Interno. Ressalta-se que todos os dados foram extraídos do sistema PCE.

Processos	Quantidade
ADMINISTRATIVO	1
PACED	2
AREA FIM	75
RECURSO	6

Administrativo

Processo	Subcategoria	Jurisdicionado	Relator	Tipo	Interessado	Papel
00692/26	Proposta	Tribunal de Contas do Estado de Rondônia	WILBER COIMBRA	Distribuição	Sem Interessado(a)	Sem Interessado(a)

Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Execução de Decisão – PACED

Processo	Subcategoria	Jurisdicionado	Relator	Tipo	Interessado	Papel
00688/26	PACED - Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Execução de Decisão	Prefeitura Municipal de Costa Marques	WILBER COIMBRA	Por Vinculação	Altair Ortis	Responsável
					Fabioimar Agostini Bento	Responsável
					Jose Arriates Neto	Responsável

					Jose Augusto Rodrigues Teixeira	Responsável
					Kelly Zeballo Ramos	Responsável
					Lucenir Schiano Ferreira	Responsável
					Magnus Xavier Gama	Advogado(a)
					Milenium Eireli – Me	Responsável
					Naiara Da Silva Correa	Responsável
00711/26	PACED - Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Execução de Decisão	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	WILBER COIMBRA	Por Vinculação	Aldair Julio Pereira	Responsável
					Ednei Ranzula Da Silva	Responsável
					Marcel Leme Cristaldo	Responsável
					Ministério Público De Contas Do Estado De Rondônia - MPC-RO	Interessado(a)

Área Fim

Processo	Subcategoria	Jurisdicionado	Relator	Tipo	Interessado	Papel
00641/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Companhia de Águas Esgotos de Rondônia	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00642/26	Consulta	Prefeitura Municipal de Porto Velho	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00643/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Contabilidade Geral do Estado	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00644/26	Embargos de Declaração	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	FRANCISCO CARVALHO DA SILVA	Distribuição	Enorsul Serviço E Saneamento Ltda	Interessado(a)
					Miqueias Jose Teles Figueiredo	Advogado(a)
00645/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00647/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Porto Velho	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00647/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Porto Velho	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00648/26	Análise da Legalidade do Ato		OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Adriana Vieira Cardoso	Interessado(a)

	de Admissão - Procedimento Seletivo Simplificado	Prefeitura Municipal de Vilhena			Ana Claudia Da Costa Farias Da Silva	Interessado(a)
					Claudia Da Silva	Interessado(a)
					Cristiane Padilha Lima Carvalho	Interessado(a)
					Dyessica Aparecida Alves Moreira Castro	Interessado(a)
					Elizabete Da Paixao Carvalho	Interessado(a)
					Eunice Da Silva Santos	Interessado(a)
					Flori Cordeiro De Miranda Junior	Interessado(a)
					Franciely Renata Dos Santos	Interessado(a)
					Gislene Teixeira Pena Pereira	Interessado(a)
					Joelma Pertuzzatti Bezerra	Interessado(a)
					Josiane Marques Da Silva	Interessado(a)
					Marizete Baldo	Interessado(a)
					Simone Costa Da Silva Mesch	Interessado(a)
					Sirlene Alves Silva	Interessado(a)
					Wellida Ferreira Pereira	Interessado(a)
00649/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00650/26	Representação	Secretaria de Estado da Saude	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Ministério Público De Contas Do Estado De Rondônia - MPC-RO	Interessado(a)
00652/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00653/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Hilda Santos De Souza	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00654/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	João Gonçalves Vieira	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00655/26	Aposentadoria	Instituto de Previdenciados	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Rosiele Fernandes De Arruda Menoncin	Interessado(a)

		Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON			Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00656/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Carlos Brandao	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00657/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Aldir Aparecido Da Silva	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00658/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Tania Regina Torres	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00659/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Astrogildo Martins Ferreira	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00660/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Lourdes Maria Dos Santos Pinheiro	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00661/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	José Francisco Norat De Figueiredo	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00662/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Maria Betania Alves De Jesus	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00662/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Maria Betania Alves De Jesus	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00663/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Maria Emilia Holanda	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00664/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Fausto Manoel E Silva	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00665/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00666/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Djania Laurentino Nobre	Interessado(a)

		Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON			Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00667/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Lenilda Braun Neves	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00668/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
					Valquires Dutra De Sousa	Interessado(a)
00669/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Dirce Pires Lopes Basilio	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00670/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Maria Anunciacao De Souza Ramos	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00671/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Auta Da Purificacao Valente	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00672/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Silvana Beal	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00673/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Claudia Ferreira Da Silva	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00674/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Marcos Antonio Leandro Barbosa	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00675/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Maurício Henrique Oliveira	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00676/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Nara Ivanete Sassi Miranda	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00677/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Sandra Aparecida Bueno	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)

00678/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Maria Edna Da Silva Morais Tavares	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00679/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Terezinha Alice Carvalho Ciechorski	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00680/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Cecilia Josefa Da Silva	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00681/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Maria Cleonice De Morais Lima	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00682/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Gilson Souza Da Silva	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00683/26	Aposentadoria	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Caritas Dantas Dos Santos	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00684/26	Solução Consensual	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia	FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	Distribuição	Cleverson Brancalhão Da Silva	Interessado(a)
					Eduardo Savarese Neto	Interessado(a)
					Evolução - Auditoria E Planejamento Tributário S/S	Interessado(a)
					Fábio Ogawa Hashimoto	Interessado(a)
					Fundação Instituto De Administração	Interessado(a)
					Jose Henrique Nazareno Rodrigues	Interessado(a)
					Lauro Fernandes Da Silva Junior	Interessado(a)
00685/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Porto Velho	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00686/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Secretaria de Estado da Educação	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00687/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Porto Velho	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)



00689/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Cacoal	OMAR PIRES DIAS - Substituição em Vacância	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00690/26	Levantamento	Governo do Estado de Rondônia	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00691/26	Tomada de Contas Especial	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Eder Andre Fernandes Dias	Interessado(a)
00693/26	Fiscalização de Atos e Contratos	Secretaria de Estado da Saude	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Edilton Oliveira Dos Santos	Responsável
					Jefferson Ribeiro Da Rocha	Responsável
00696/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00697/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Secretaria de Estado da Educação	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00699/26	Edital de Concurso Público	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Denair Pedro Da Silva	Interessado(a)
00699/26	Edital de Concurso Público	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Denair Pedro Da Silva	Interessado(a)
00700/26	Edital de Processo Simplificado	Prefeitura Municipal de Jaru	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Jeverson Luiz De Lima	Interessado(a)
00700/26	Edital de Processo Simplificado	Prefeitura Municipal de Jaru	JOSE EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Jeverson Luiz De Lima	Interessado(a)
00701/26	Edital de Processo Simplificado	Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Silvio Luiz Rodrigues Da Silva	Interessado(a)
00701/26	Edital de Processo Simplificado	Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Silvio Luiz Rodrigues Da Silva	Interessado(a)
00702/26	Edital de Processo Simplificado	Prefeitura Municipal de Castanheiras	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Cicero Aparecido Godói	Interessado(a)
00702/26	Edital de Processo Simplificado	Prefeitura Municipal de Castanheiras	OMAR PIRES DIAS - Substituição em Vacância	Distribuição	Cicero Aparecido Godói	Interessado(a)
00703/26	Edital de Concurso Público	Prefeitura Municipal de Vilhena	OMAR PIRES DIAS	Distribuição	Flori Cordeiro De Miranda Junior	Interessado(a)
00703/26	Edital de Concurso Público	Prefeitura Municipal de Vilhena	FRANCISCO CARVALHO DA SILVA	Distribuição	Flori Cordeiro De Miranda Junior	Interessado(a)
00704/26	Edital de Concurso Público	Prefeitura Municipal de Porto Velho	ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Distribuição	Leonardo Barreto De Moraes	Interessado(a)

00704/26	Edital de Concurso Público	Prefeitura Municipal de Porto Velho	PAULO CURI NETO	Distribuição	Leonardo Barreto De Moraes	Interessado(a)
00706/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Secretaria de Estado da Educação	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00707/26	PAP - Procedimento Apuratório Preliminar	Secretaria de Estado da Educação	PAULO CURI NETO	Distribuição	Sem Interessado(A)	Sem Interessado(a)
00708/26	Prestação de Contas	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Afonso Antonio Candido	Interessado(a)
00709/26	Prestação de Contas	Prefeitura Municipal de Porto Velho	PAULO CURI NETO	Distribuição	Leonardo Barreto De Moraes	Interessado(a)
00710/26	Certidão	Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste	FRANCISCO CARVALHO DA SILVA	Distribuição	Weliton Pereira Campos	Interessado(a)
00712/26	Prestação de Contas	Prefeitura Municipal de Jaru	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Jeverson Luiz De Lima	Interessado(a)
00713/26	Fiscalização de Atos e Contratos	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Eder Andre Fernandes Dias	Responsável
					Eliane Aparecida Adao Basilio	Responsável
					Jose Abrantes Alves De Aquino	Responsável
					Jose Goncalves Da Silva Junior	Responsável
					Marcos Jose Rocha Dos Santos	Responsável
					Thiago Alencar Alves Pereira	Procurador(a)
00714/26	Acompanhamento	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Eder Andre Fernandes Dias	Responsável
					Eliane Aparecida Adao Basilio	Responsável
					Jose Abrantes Alves De Aquino	Responsável
					Jose Goncalves Da Silva Junior	Responsável
					Marcos Jose Rocha Dos Santos	Responsável
					Thiago Alencar Alves Pereira	Procurador(a)
00715/26	Prestação de Contas	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Denair Pedro Da Silva	Interessado(a)
03348/23	Fiscalização de Atos e Contratos	Secretaria de Estado da Saude	JOSÉ EULER POTYGUARA	Distribuição	Jefferson Ribeiro Da Rocha	Responsável

			PEREIRA DE MELLO		Marcos Jose Rocha Dos Santos	Responsável
					Sociedade De Propósito Específico Vigor Turé S.A	Responsável
					Tauane Singara Moreira De Amorim	Responsável

Recurso

Processo	Subcategoria	Jurisdicionado	Relator	Tipo	Interessado	Papel
00646/26	Pedido de Reexame	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON	OMAR PIRES DIAS - Substituição em Vacância	Distribuição	Antonio Isac Nunes Cavalcante De Astre	Interessado(a)
					Jose Nogueira Da Silva	Interessado(a)
					Tiago Cordeiro Nogueira	Interessado(a)
00651/26	Recurso de Reconsideração	Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC	JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO	Distribuição	Kamila Costa Oliveira	Advogado(a)
					Mmgr Construções Ltda	Interessado(a)
00694/26	Recurso de Revisão	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte	PAULO CURI NETO	Distribuição	Elias Rezende De Oliveira	Interessado(a)
00695/26	Recurso de Revisão	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte	PAULO CURI NETO	Distribuição	Elias Rezende De Oliveira	Interessado(a)
00698/26	Pedido de Reexame	Departamento Estadual de Trânsito	JAILSON VIANA DE ALMEIDA	Distribuição	Associacao Das Contratadas De Rondonia - Acron	Interessado(a)
					Felipe Gurjao Silveira	Advogado(a)
					Renata Fabris Pinto Gurjao	Advogado(a)
00705/26	Recurso de Reconsideração	Prefeitura Municipal de Costa Marques	EDILSON DE SOUSA SILVA	Distribuição	Magnus Xavier Gama	Advogado(a)
					Milenium Eireli – Me	Interessado(a)

(assinado eletronicamente)

RAFAELA CABRAL ANTUNES
Diretora do Departamento de Gestão da Documentação
Matrícula 990757

ATA DO PLENO

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA ENTRE AS 9 HORAS DO DIA 9 DE MARÇO DE 2026 (SEGUNDA-FEIRA) E AS 13 HORAS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2026 (SEXTA FEIRA), EM AMBIENTE VIRTUAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO WILBER COIMBRA.

Participaram os Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello, Francisco Carvalho da Silva, Jailson Viana de Almeida e os Conselheiros Substitutos Omar Pires Dias (substituição em vacância) e Francisco Júnior Ferreira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva).

Presente, ainda, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Miguidônio Inácio Loliola Neto.

Ausentes devidamente justificados, Conselheiros Edilson de Sousa Silva e Paulo Curi Neto.

Secretária, Bel.^a Carla Pereira Martins Mestriner, Diretora do Departamento do Pleno.

A sessão foi aberta às 9h do dia 9 de março de 2026, e os processos constantes da Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária Virtual n. 3, publicada no DOe TCE-RO 3509, de 26.2.2026, foram disponibilizados aos Conselheiros para julgamento em ambiente eletrônico.

PROCESSOS JULGADOS

1 - Processo-e n. 03389/25 (Processo de origem n. 00514/23) SIGILOSO

Recorrente: I. R. da F. - CPF n. ***.283.732-**

Assunto: Pedido de Reexame em face do Acórdão APL-TC 00052/25 referente ao Processo 00514/23

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Advogados: Aroldo Bueno de Oliveira – OAB/PR n. 54249

Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

DECISÃO: Conhecer, em juízo definitivo, o Pedido de Reexame; e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do relator, por unanimidade.

2 - Processo-e n. 00168/24

Responsáveis: Edilson Crispin Dias – CPF n. ***.380.172-**, Cornélio Duarte de Carvalho – CPF n. ***.946.602-**, Kassiele Pinheiro Bossa – CPF n. ***.849.472-**

Assunto: Apuração das responsabilidades dos que concorreram para o não cumprimento do item III, alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do acórdão APL-TC 00347/21 - Processo n. 1406/21/TCE-RO; e, item III, alíneas "a", "c", "d" e "e" do acórdão APL-TC 00396/20 - Processo n. 01934/20/TCE-RO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé

Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

DECISÃO: Considerar, no mérito, cumprido o objeto da Fiscalização de Atos e Contratos, que visava apurar a responsabilidade pelo descumprimento de determinações exaradas nos Acórdãos APL-TC 00347/21 e APL-TC 00396/20, com determinação, nos termos do voto do relator, por unanimidade.

3 - Processo-e n. 03396/18

Interessados: Ministério Público do Estado de Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia - MPC-RO, Fernando Rodrigues Máximo - CPF n. ***.094.391-**, Rodrigo César Silva Moreira - CPF n. ***.748.072-**, Sindicato Médico de Rondônia - Simero - CNPJ n. 22.878.920/0001-40, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado de Rondônia - Sindsaúde - CNPJ n. 22.822.464/0001-16, Sindicato dos Trabalhadores no Poder Executivo do Estado de Rondônia - Sintraer - CNPJ n. 05.577.273/0001-17, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Rondônia - CNPJ n. 34.737.262/0001-55

Responsáveis: Rodrigo César Silva Moreira - CPF n. ***.748.072-**, Alan Negri Feitosa - CPF n. ***.197.602-**, José Abrantes Alves de Aquino - CPF n. ***.906.922-**, Jefferson Ribeiro da Rocha - CPF n. ***.686.602-**, Delner Freire - CPF n. ***.203.470-**

Assunto: Termo de Ajustamento de Gestão com a finalidade de aprimorar o controle das jornadas laborais dos profissionais de saúde

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Advogados: Franco Herrera Advogados Associados - OAB n. 01/2022, Maxwell Mota de Andrade - OAB/RO n. 3670, Franco Omar Herrera Alviz - OAB/RO n. 1228, Alberto Gauna Alvis - OAB/RO n. 4699

Procurador: Juraci Jorge Silva

Suspeito: Conselheiro Jailson Viana de Almeida

Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

DECISÃO: Considerar cumpridas as cláusulas I, II, III, IV, V, VI e VII do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG (ID 779547); e as determinações oriundas do Termo de Ajustamento de Gestão (ID 779547), com alerta, nos termos do voto do relator, por unanimidade.

4 - Processo-e n. 03377/25

Interessados: Leonardo Barreto de Moraes - CPF n. ***.330.739-**, Marcos José Rocha dos Santos - CPF n. ***.231.857-**, Prefeitura do Município de Porto Velho/RO

Assunto: Aplicação de recursos públicos e o desempenho de políticas públicas, contribuindo para a transparência dos governos e o aperfeiçoamento das políticas ambientais relacionadas às emergências climáticas - Levantamento Climate Scanner - Painei ClimaBrasil

Jurisdicionado: Governo do Estado de Rondônia

Suspeito: Conselheiro Jailson Viana de Almeida

Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

DECISÃO: Considerar cumprido o escopo da presente fiscalização do tipo levantamento, referente ao Painei ClimaBrasil, uma vez que foram reunidas informações suficientes para o diagnóstico da gestão de recursos públicos e do desempenho das políticas ambientais relacionadas às emergências climáticas no Estado de Rondônia e no Município de Porto Velho, nos termos do voto do relator, por unanimidade.

5 - Processo-e n. 02896/25 (Processo de origem n. 00085/24)

Recorrente: Antonio Fabricio Pinto da Costa – CPF n. ***.721.802-**

Assunto: Pedido de Reexame em face do Acórdão AC1-TC 00457/25, proferido no Processo n. 00085/2024

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho

Suspeito: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello

Relator: CONSELHEIRO JAILSON VIANA DE ALMEIDA

DECISÃO: Conhecer, em juízo definitivo, o Pedido de Reexame interposto e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do relator, por unanimidade.

6 - Processo-e n. 01215/25

Interessada: Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - Seas



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



Responsáveis: Lucília Muniz de Queiroz - CPF n. ***.088.152-**, Jaime Gazola Filho - CPF n. ***.229.192-**, Leonardo Barreto de Moraes - CPF n. ***.330.739-**, Geany Rodrigues Silva Oliosi - CPF n. ***.148.132-**, Francielli Luiza Silva Malaquias - CPF n. ***.063.402-**, Juan Alex Testoni - CPF n. ***.400.012-**, Lais Selvita Barros Pinheiro de Oliveira - CPF n. ***.214.723-**, Márcio Brune Christo - CPF n. ***.206.307-**, Fabio Garcia de Oliveira - CPF n. ***.254.478-**, Rozângela Maria Costa Borges - CPF n. ***.906.282-**, Irgo Mendonça Alves - CPF n. ***.055.272-**, Lindomar Barbosa Alves - CPF n. ***.506.852-**, Micheline Barcelos - CPF n. ***.064.212-**, Marcos Paiva Freitas - CPF n. ***.357.872-**, Carla Gonçalves Rezende - CPF n. ***.071.572-**, Luana Nunes Oliveira Rocha Santos - CPF n. ***.728.662-**

Assunto: Auditoria Operacional Coordenada Nacional, com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia das políticas públicas voltadas à Primeira Infância, com foco na articulação intersetorial entre saúde, educação, saneamento, assistência social e segurança

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social

Suspeito: Conselheiros Wilber Coimbra, Jailson Viana de Almeida

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (em substituição regimental)

Observação: Presidência com o Conselheiro Francisco Carvalho da Silva

DECISÃO: Considerar cumprido o escopo da Auditoria Operacional Coordenada Nacional, realizada no âmbito do Estado de Rondônia e dos Municípios de Ariquemes, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho, com o fim de avaliar a eficiência e a eficácia das políticas públicas voltadas à Primeira Infância, especialmente quanto à governança e à articulação intersetorial entre saúde, assistência social e educação, nos termos do voto do relator, por unanimidade.

PROCESSOS RETIRADOS

1 - Processo-e n. 01077/25 – Direito de Petição (Pedido de vista em 2/2/2026)

Interessado: Reinaldo da Silva Simião - CPF n. - CPF n. ***.935.156-**

Assunto: Direito de Petição em face do Acórdão AC2-TC 00484/16 - Processo n. 04449/02-TCERO

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - Sesdec

Advogados: Henrique Kenup Sathler – OAB/DF n. 27811, Douglas Mendes Simião – OAB/MG n. 127266

Suspeitos: Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello, Wilber Coimbra

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (substituição em vacância)

Revisor: CONSELHEIRO SUBSTITUTO FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (em substituição regimental ao Conselheiro EDILSON DE SOUS A SILVA)

Revisor: CONSELHEIRO JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Observação: Conselheiro Jailson Viana de Almeida solicitou a retirada de pauta e apreciação em sessão telepresencial.

2 - Processo-e n. 01075/25 – Direito de Petição (Pedido de vista em 2/2/2026)

Interessado: Reinaldo da Silva Simião - CPF n. - CPF n. ***.935.156-**

Assunto: Direito de Petição em face do Acórdão AC2-TC 000485/16 - Processo n. 04446/02-TCERO

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - Sesdec

Advogados: Henrique Kenup Sathler – OAB/DF n. 27811, Douglas Mendes Simião – OAB/MG n. 127266

Suspeitos: Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello, Wilber Coimbra

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (substituição em vacância)

Revisor: CONSELHEIRO SUBSTITUTO FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (em substituição regimental ao Conselheiro EDILSON DE SOUS A SILVA)

Revisor: CONSELHEIRO JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Observação: Conselheiro Jailson Viana de Almeida solicitou a retirada de pauta e apreciação em sessão telepresencial.

Às 13h do dia 13 de março de 2026, a sessão foi encerrada.

Porto Velho, 13 de março de 2026.

Conselheiro WILBER COIMBRA

Presidente

Pautas

PAUTA DO PLENO

Pauta de Julgamento Virtual – Departamento do Pleno

Sessão Ordinária n. 6/2026

Pauta elaborada nos termos do art. 170 do Regimento Interno e artigo 9º da Resolução n. 298/2019/TCE-RO, visando tornar público os processos abaixo relacionados que serão apreciados na 6ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, a ser realizada entre as 9 horas do dia 20 de abril de 2026 (segunda-feira) e as 13 horas do dia 24 de abril de 2026 (sexta-feira).

Conforme artigo 12 da Resolução n. 298/19/TCE-RO, as partes poderão requerer, pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado nos autos, até 02 (dois) dias úteis antes do início da sessão virtual, o credenciamento para realizarem a sustentação oral. O requerimento será efetuado por meio de preenchimento de formulário disponível no Portal do Cidadão.

Ademais, nos termos do art. 17 da mesma Resolução, serão excluídos da sessão virtual e remetidos à sessão presencial ou telepresencial os processos: com pedido de julgamento em sessão presencial ou telepresencial pelos Conselheiros ou pelo membro do Ministério Público de Contas até o fim da sessão virtual; com pedido de julgamento em sessão presencial ou telepresencial pelas partes pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado nos autos, desde que requerido em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão virtual; os processos em que houver 2 (dois) ou mais entendimentos diversos do relator.



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



1 - Processo-e n. 04416/25 (Processo de origem n. 01708/23) - Pedido de Reexame

Recorrentes: Mediall Brasil SA – CNPJ n. 27.229.900/0023-77, Roberto Leandro de Carvalho Garcia - CPF n. ***.339.621-**

Assunto: Pedido de Reexame em face do Acórdão APL-TC 00162/25, proferido no Processo n. 01708/23/TCE-RO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste

Advogado: Pedro Henrique Lima de Souza – OAB/GO n. 65643

Relator: CONSELHEIRO **JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**

2 - Processo-e n. 00549/26 – Acompanhamento da Receita do Estado (Referendo da Decisão Monocrática DM-00036/26-GCFCS)

Interessados: Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Ministério Público do Estado de Rondônia, Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia,

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Responsáveis: Jurandir Claudio D Adda - CPF n. ***.167.032-**, Luis Fernando Pereira Da Silva - CPF n. ***.189.402-**, Marcos José Rocha dos Santos - CPF n. ***.231.857-**

Assunto: Acompanhamento da arrecadação da receita estadual realizada no mês de FEVEREIRO DE 2026 e apuração do montante dos repasses duodecimais a serem efetuados até o dia 20 de MARÇO, destinados ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à

Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Finanças – Sefin

Impedido: Conselheiro Wilber Coimbra

Suspeito: Conselheiro Jailson Viana de Almeida

Relator: CONSELHEIRO **FRANCISCO CARVALHO DA SILVA**

3 - Processo-e n. 04158/25 – Consulta

Interessados: Albaniza Batista de Oliveira, Massud Jorge Badra Neto - CPF n. ***.362.542-**

Assunto: Consulta a respeito da possibilidade de inclusão dos gastos com os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) e Festival Estudantil Rondoniense de Arte (Fera) no cômputo dos 25% constitucionais destinados à Educação

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação

Relator: CONSELHEIRO **PAULO CURI NETO**

4 - Processo-e n. 01889/24 – Tomada de Contas Especial

Interessado: Fabio Gonçalves - CPF n. ***.837.892-**

Responsáveis: Josimar Oliveira de Souza - CPF n. ***.686.712-**, Jovano Aparecido de Paulo - CPF n. ***.127.902-**, Alcyr dos Santos Lisboa - CPF n.

***.143.902-**, Diego de Souza Oliveira - CPF n. ***.759.832-**, Amarilson Barbosa dos Santos - CPF n. ***.027.751-**, Cristiano Ramos Pereira - CPF n.

***.385.731-**, Anderson Cavalcante Oliveira - CPF n. ***.133.512-**, Diogo de Souza Oliveira - CPF n. ***.217.858-**, Central de Laudos e Serviços Ltda.,

representado por Junno Pinheiro Campos de Sousa – CNPJ n. 11.897.718/0001-49, Isau Raimundo da Fonseca - CPF n. ***.283.732-**, Joaquim Teixeira dos

Santos - CPF n. ***.861.402-**, Affonso Antonio Candido - CPF n. ***.003.112-**, Anderson Cavalcante Oliveira - CPF n. ***.133.512-**, Cristiano Ramos Pereira

- CPF n. ***.385.731-**, Diogo de Souza Oliveira - CPF n. ***.217.858-**, Amarilson Barbosa dos Santos - CPF n. ***.027.751-**

Assunto: Supostas irregularidades no Centro de Diagnóstico de Imagem do município de Ji-Paraná/RO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Advogados: Juliana Leal Pinheiro Machado – OAB/PI n. 5443, João Leonardo de Cerqueira Madeira Campos - OAB/PI n. 3614, Brendha Maria de Sousa Lira –

OAB/PI n. 19433, Caius Dionizio Braga Tavares – OAB/RO n. 14.302, Áureo César da Silva – OAB/RO n. 12.468, Celio Dionizio Tavares - OAB/RO n. 6.616,

Johnatas Mendes Pinheiro Machado – OAB/PI n. 5444, Juliana Leal Macêdo – OAB/PI n. 5443, Aroldo Bueno de Oliveira – OAB/PR n. 54249

Relator: CONSELHEIRO **PAULO CURI NETO**™

5 - Processo-e n. 03653/25 – Inspeção Especial

Responsáveis: Giovan Damo - CPF n. ***.452.012-**, Glicério Bitencourt Queiroz

Assunto: Avaliar a alimentação escolar das escolas da rede municipal, com foco especial nos aspectos de atendimento às necessidades nutricionais essenciais, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade cognitiva dos alunos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste

Relator: CONSELHEIRO **PAULO CURI NETO**

6 - Processo-e n. 03757/25 (Processo de origem n. 03815/18) - Recurso de Reconsideração

Recorrente: Carlos Eduardo da Costa - CPF n. ***.059.171-**

Assunto: Recurso de Reconsideração em face de DM terminativa n. 0126/2025- GCVCS, publicado no Processo PCe n. 03409/25

Jurisdicionado: Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação

Advogados: Hugo Henrique da Cunha – OAB/RO n. 9730, Marco Vinicius de Assis Espindola – OAB/RO n. 4312

Suspeito: Conselheiro Wilber Coimbra

Relator: CONSELHEIRO **PAULO CURI NETO**

7 - Processo-e n. 00510/26 – Fiscalização de Atos e Contratos

Interessados: Sérgio Gonçalves da Silva, Marcos José Rocha dos Santos

Assunto: Apuração de responsabilidade pela ausência de transparência na concessão de diárias e na divulgação da agenda oficial do Governador

Jurisdicionado: Governo do Estado de Rondônia

Suspeito: Conselheiro Jailson Viana de Almeida

Relator: CONSELHEIRO **PAULO CURI NETO**

8 - Processo-e n. 01173/25 – Prestação de Contas

Apenso: 01576/24

Interessados: Wesley Wanderley da Costa Gonçalves - CPF n. ***.856.642-**, Dario Segundo Saraiva Barros - CPF n. ***.180.383-**

Responsável: Sheila Flavia Anselmo Mosso - CPF n. ***.679.598-**

Assunto: Prestação de Contas relativa ao exercício de 2024

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Chupunguaia

Relator: CONSELHEIRO **JAILSON VIANA DE ALMEIDA**

9 - Processo-e n. 02172/23 (Processo de origem n. 00973/18) - Recurso de Revisão (Pedido de vista em 27/03/2026)

Recorrentes: Vinicius Jacome dos Santos Júnior - CPF n. - CPF n. ***.526.402-**, Elio Machado de Assis - CPF n. - CPF n. ***.041.662-**

Assunto: Recurso de revisão em face do Acórdão AC2-TC 00132/19 - 2ª Câmara, proferido no Processo n. 00973/18/TCE-RO

Jurisdicionado: Companhia de Mineração de Rondônia

Advogados: Miguel Garcia de Queiroz – OAB/RO n. 3320, Jonathas Coelho Baptista de Mello – OAB/RO n. 3011

Suspeito: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO **FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA** (em substituição regimental ao Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA)

Revisor: CONSELHEIRO **JAILSON VIANA DE ALMEIDA**

10 - Processo-e n. 03243/24 – Tomada de Contas Especial

Responsáveis: Luiz Eduardo Staut - CPF n. ***.747.889-**, Erivelton Kloos - CPF n. ***.375.792-**, Marineuza dos Santos Lopes - CPF n. ***.518.662-**, Aretuza Costa Leitão - CPF n. ***.471.992-**, Aldair Júlio Pereira - CPF n. ***.990.452-**

Assunto: Tomada de Contas Especial em cumprimento aos itens II e IV da Decisão Monocrática n. 0079/2024 - GCVCS-TCERO, proferido no Processo 03423/23/TCERO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO **OMAR PIRES DIAS** (substituição em vacância)

11 - Processo-e n. 02529/21 – Fiscalização de Atos e Contratos

Responsáveis: Samia Maria Carneiro de Abreu - CPF n. ***.844.726-**, Valeria Aparecida Marcelino Garcia - CPF n. ***.937.928-**, Rodrigo Sordi Moreira - CPF n. ***.879.342-**, Karen Fernanda de Araújo Reis - CPF n. ***.894.382-**

Assunto: Possíveis irregularidades na contratação, sem licitação, da empresa Summus Consultoria, Assessoria, Licitações e Terceirizações Ltda. (CNPJ n. 17.178.720/0001-44), por meio do Contrato n. 1118/2021 (1241/2021), cujo objeto é a terceirização de mão de obra relativa a vários cargos de natureza administrativa

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO **OMAR PIRES DIAS**

12 - Processo-e n. 04367/25 – Consulta

Interessado: Wilber Coimbra - CPF n. ***.654.762-**

Assunto: Consulta jurisdicional - reexame do Parecer Prévio n. 09/2012 - Pleno

Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO **FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA** (em substituição regimental ao Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA)

Porto Velho, 9 de abril de 2026.

Conselheiro **WILBER COIMBRA**

Presidente  **TCERO**
em ação, pela cidadania